Stadt Werlte
Der Bürgermeister

Werlte, den 24.09.2026

Bekanntmachung

Bauleitplanung der Stadt Werlte
hier: Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 122 „Neue Mitte“
hier: Veröffentlichung des Planentwurfs gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)

Ziel der Planung
Mit der vorliegenden Bauleitplanung soll insbesondere die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und der Umbau eines vorhandenen Ortsteiles sowie die Erhaltung und Entwicklung des zentralen Versorgungsbereiches von Werlte berücksichtigt bzw. vorbereitet werden. Das Plangebiet befindet sich in der Ortsmitte von Werlte. Es liegt östlich der Loruper Straße und wird im Norden von der Kolpingstraße begrenzt. Am Südrand des Plangebietes verläuft die Hauptstraße. Den Ostrand des Plangebietes bildet die Marktstraße, die von Süden nach Norden verläuft. Das Plangebiet hat eine Fläche von ca. 7,2 ha. Die genaue Lage ist aus der untenstehenden Übersichtskarte ersichtlich.

Der Rat der Stadt Werlte hat in seiner Sitzung am 10.12.2024 die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 122 „Neue Mitte“ beschlossen. In der Sitzung am 02.07.2026 hat die Stadt Werlte die Veröffentlichung der Planunterlagen beschlossen.

Der Entwurf des Bebauungsplans und der Begründung mit Umweltbericht und Anlagen sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen werden in der Zeit vom

02.10.2026 – 02.11.2026 (beide Tage einschließlich)

auf der Homepage der Samtgemeinde Werlte unter www.sgwerlte.de > Wirtschaft & Bauen > Bauleitplanung (öffentliche Auslegung) > Bebauungspläne > Stadt Werlte sowie über das zentrale Internetportal des Landes Niedersachsen unter https://uvp.niedersachsen.de veröffentlicht.

Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet liegen die Planunterlagen in dem oben genannten Zeitraum **während der Dienststunden (Montag bis Freitag 8.15 – 12.30 Uhr, Montag bis Mittwoch 14.00 – 16.30 Uhr, Donnerstag 14.00 – 17.30 Uhr)** in der Außenstelle der Samtgemeinde Werlte, Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen, Hauptstraße 15, 49757 Werlte, zu jedermanns Einsichtnahme öffentlich aus.

Zu den wesentlichen bereits vorliegenden umweltbezogenen Informationen nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB, die im Rahmen der Offenlage mit ausgelegt werden, gehören neben dem Umweltbericht:

- Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 41
- Externe Kompensationsmaßnahmen (Anlage 2)
- Stellungnahme des Landkreises Emsland, Meppen, vom 08.05.2026, Hinweis auf Sanierungsgebiet, Hinweis zur Wasserwirtschaft, Hinweis zu Abfall und Bodenschutz, Hinweis zum Straßenbau, Hinweis zur Denkmalpflege (Baudenkmale und Bodendenkmale)
- Stellungnahme des Wasserverbandes Hümmling vom 30.04.2026, Hinweise zu vorhandenen und geplantenTrinkwasserleitungen
- Stellungnahme der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr vom 27.04.2026, Hinweise zu Emissionen

Aus dem Umweltbericht sind folgende umweltbezogenen Informationen verfügbar:

- **Angaben zum Schutzgut Mensch**
  Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands mit Hinweisen auf die bestehende Nutzungsstruktur (Wohn- und Arbeitsumfeld/ Schutzbedürftigkeit: Aussagen zur vorhandenen Struktur, Immissionssituation: Aussagen zu Verkehrsimmissionen, Gewerbliche Immissionen, Geruchsimmissionen, sonstige Immissionen (z.B. Sportanlagen); Aussagen zur Erholungsfunktion).

  Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung mit Hinweisen auf die Auswirkungen auf den Menschen/ Immissionsschutz während der Bau- und Betriebsphase (Aussagen zur Einwirkungen auf das Plangebiet: Verkehrslärm und sonstige Immissionen; Aussagen zur Auswirkungen auf das Wohn- und Arbeitsumfeld während der Bauphase (akustische Auswirkungen, Staubemissionen) und während der Betriebsphase (Lärmimmissionen, Optisches Erscheinungsbild); Auswirkung auf die Erholungsfunktion sowie Aussagen über die Risiken für die menschliche Gesundheit).

- **Angaben zu Natur und Landschaft**
  Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands mit Hinweisen zum Naturraum (derzeitige Struktur des Plangebietes), Landschafts- und Ortsbild (überwiegende Bebauung/ Versiegelung, Grünfläche, Baumbestand (alte Linden, ältere Sumpfeichen)), Boden/Wasserhaushalt/Altlasten/Kampfmittel (Beschreibung der Bodenbeschaffenheit; Wasserhaushalt: im Plangebiet keine natürlich entstandenen Oberflächengewässer, Schutzpotenzial Grundwasser; keine Hinweise auf Altlasten; Klima/Luft (Niederschläge, Luftqualität); Arten und Lebensgemeinschaften (heutige potenziell natürliche Vegetation PNV, Bestandsaufnahme der Biotoptypen; Fauna (Verzicht auf artenschutzrechtliche Untersuchung, Situation im Plangebiet)

  Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung: Aussagen zu Auswirkungen auf das Landschafts- und Ortsbild während der Bau- und Betriebsphase, zu Auswirkungen auf die Fläche (keine zusätzliche Versiegelung, Erhalt bzw. Anpflanzung von Bäumen), Boden/Wasser/Altlasten (Auswirkung auf den Boden- u. Wasserhaushalt während der Bau- und Betriebsphase, Hinweis auf Altlast), Klima/Luft (Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase), Arten und Lebensgemeinschaften (Artenschutzprüfung: besonders geschützte Arten und streng geschützte Arten); Aussagen zu Störungen während der Bauphase; Verzicht auf artenschutzrechtliche Prüfung; Wirkungsgefüge: keine erheblichen Beeinträchtigungen des Wirkungsgefüges der Schutzgüter von Natur und Landschaft; Umwelt: keine besonderen Risiken für die menschliche Gesundheit und das Ökosystem.

- **Angaben zu Kultur- und sonstigen Sachgütern**
  Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands: Baudenkmale (katholische Kirche, Brandgrab); Hinweis zum Erhalt des Erscheinungsbildes.

  Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung: Beteiligung der Unteren Denkmalschutzbehörde im konkreten Baugenehmigungsverfahren; Begleitung des Oberbodenabtrags durch einen Sachverständigen der Archäologie.

- **Nullvariante**
  Aussagen zu Auswirkungen bei Nichtdurchführung der Planung.

- **Angaben zu Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern**
  Zusammenfassende Bewertung der vorliegenden Planung.

- **Angaben zur Kumulierung mit Auswirkungen anderer Vorhaben/benachbarter Plangebiete**
  Zusammenfassende Bewertung der vorliegenden Planung.

- **Angaben zur Berücksichtigung fachgesetzlicher Vorschriften**
  Aussagen zu Schutzgebieten i.S.d. BNatSchG/FFH-Gebiet (Natura 2000) (keine Darstellung von Schutzgebieten, keine unzulässigen Auswirkungen auf das nächstgelegene FFH-Gebiet oder einem EU-Vogelschutzgebiet zu erwarten), zum besonderen Artenschutz (Untersuchung von Einzelbäumen von einem Biologen auf Nutzung von Fledermäusen.

- **Angaben zu sonstigen Belangen des Umweltschutzes**
  Aussagen zur Auslastung der Erschließungs- bzw. Ver- und Entsorgungsanlagen, zum sachgerechten Umgang mit Abfällen und Abwässern, Hinweis auf das Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG) und das Gebäudeenergiegesetz (GEG), möglicher Einsatz spezieller Technologien, Hinweis zum Wärmeplanungsgesetz (WPG), keine wesentlichen Veränderungen der Luftqualität durch die Planung zu erwarten; keine besonderen Auswirkungen auf die Erfordernisse des Klimaschutzes.

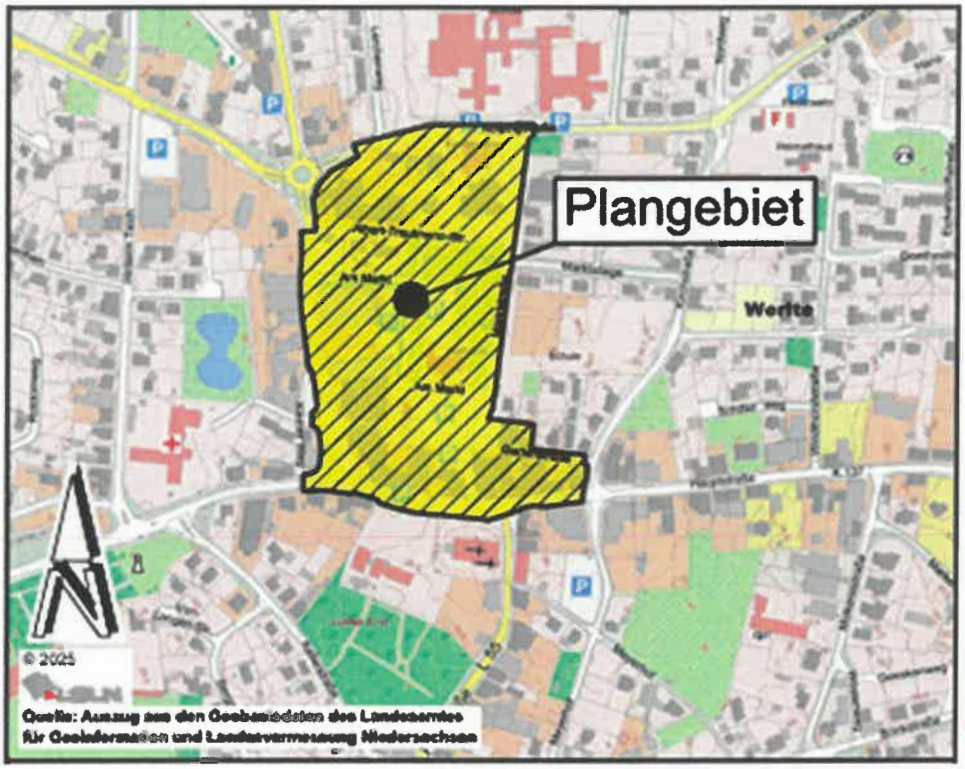
- **Angaben zu Maßnahmen**
  Zusammenfassung der geplanten Maßnahmen, mit denen Umweltauswirkungen vermieden, verhindert, verringert und ausgeglichen werden sollen: keine Immissionsschutzregelungen erforderlich, Vermeidungsmaßnahmen bzgl. Natur und Landschaft (dauerhafte Erhaltung von Einzelbäumen, Reduzierung der Versiegelung, Zeitfenster für Baumfällungen, Untersuchung der Bäume durch Biologen auf Nutzung durch Fledermäuse), Abhandlung der Eingriffsregelung (Aussagen zur Zulässigkeit des Eingriffs, Eingriffsbilanzierung, Aussagen zu externer Kompensationsmaßnahmen (Hinweis Anlage 2), Schlussbetrachtung (Eingriff entspricht den Belangen von Natur und Landschaft gem. § 1 (6) Ziffer 7 BauGB.

- **Angaben zu Auswirkungen i.S.d. § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe j BauGB**
  Keine Auswirkungen aufgrund der Anfälligkeit der zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle und Katastrophe durch die Planung zu erwarten.

- **Anderweitige Planungsmöglichkeiten (Alternativprüfung)**
  Keine Planungsalternativen.

- **Zusätzliche Angaben im Umweltbericht**
  Angaben zur Methodik, Überwachungsmaßnahmen (Monitoring), allgemeinverständliche Zusammenfassung, Referenzliste/Quellenverzeichnis.

(Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes für Geoinformationen und Landesvermessung Niedersachsen)



Während der Dauer der Veröffentlichungsfrist können Stellungnahmen abgegeben werden. Die Stellungnahmen sollen elektronisch übermittelt werden, können bei Bedarf aber auch postalisch oder zur Niederschrift gebracht werden:

E – Mail: bauleitplanung@werlte.de
Fax: 0591/ 201 - 191
Postanschrift: Stadt Werlte, FB Planen, Bauen & Wohnen, Marktstraße 1, 49757 Werlte.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können.

Stadt Werlte
Im Auftrag des Stadtdirektors

ausgehängt am: 24.09.2026
abgenommen am:

1 Textliche Festsetzungen (gemäß § 9 (1) BauGB, BauNVO 2017)

1.1 Ausschluss von Nutzungen
Vergnügungsstätten i. S. d. § 7 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO sind im Plangebiet nicht zulässig.

1.2 Zulässige Wohnungen
Im Kerngebiet sind sonstige Wohnungen gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 BauNVO nur oberhalb des Erdgeschosses zulässig. Im MK 1 und MK 3 sind sonstige Wohnungen ausnahmsweise auch im Erdgeschoss zulässig.

1.3 Höhe baulicher Anlagen
Bezugspunkt für die festgesetzten Höhen ist die Oberkante der Fahrbahn der nächstgelegenen vorhandenen oder festgesetzten Erschließungsstraße in der Mitte vor dem jeweiligen Baukörper. Im MK 5 ist der Bezugspunkt für die zulässige Gebäudehöhe die jeweils direkt angrenzende Oberkante der Fahrbahn der angrenzenden Erschließungsstraße.

Die endausgebaute Höhe der neu geplanten Straßen kann beim Bauamt der Stadt Werlte nachgefragt werden.

Die Höhe der Oberkante des fertigen Fußbodens des Erdgeschosses (Sockelhöhe SH) darf im Plangebiet maximal 0,30 m über dem Bezugspunkt liegen.

Die zulässige Traufhöhe beträgt im MK 1, MK 2 und MK 8 maximal 7,50 m über dem Bezugspunkt. Im MK 3 beträgt die zulässige Traufhöhe maximal 6,50 m sowie im MK 4, MK 6 und MK 9 maximal 9,80 m über dem Bezugspunkt.

Unter Traufhöhe ist die Schnittkante zwischen den Außenflächen des aufgehenden Mauerwerks und der Dachhaut zu verstehen.

Die maximal zulässige Gebäudehöhe beträgt im MK 1, MK 2, und MK 8 maximal 12,00 m sowie im MK 3 maximal 9,00 m über dem Bezugspunkt. Im MK 4, MK 6, MK 7 und MK 9 beträgt sie maximal 15,00 m über dem Bezugspunkt. Im MK 5 muss die zulässige Gebäudehöhe zwischen 11,00 m und 12,00 m über dem Bezugspunkt liegen.

Untergeordnete Gebäudeteile, wie z. B. Antennen oder Schornsteine, bleiben unberücksichtigt. Der obere Bezugspunkt für die Höhenbeschränkung ist die Oberkante des Baukörpers (First, Hauptgesims).

1.4 Nicht überbaubare Grundstücksflächen
Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen angrenzend zu den öffentlichen Verkehrsflächen sind Garagen i. S. d. § 12 BauNVO sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, soweit es sich um Gebäude handelt, nicht zulässig.

1.5 Grünordnerische Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 i. V. m. § 1a BauGB)

1.5.1 Öffentliche Grünfläche "Parkanlage"
Im Bereich der öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung "Parkanlage" und Fläche zum Anpflanzen und Erhalten von Bäumen und Sträuchern sind die vorhandenen Bäume vollständig zu erhalten und bei Abgang, der Art nach, zu ersetzen. Die Krautschicht ist extensiv zu pflegen.

1.5.2 Einzelbäume
Die festgesetzten Einzelbäume sind dauerhaft zu erhalten. Im Kronentraufbereich ist eine Versiegelung, Anschüttung und Abgrabung nicht zulässig. Bei Abgang eines Baumes, ist dieser, der Art nach, zu ersetzen.

1.5.3 Anpflanzung von Bäumen
Als Ausgleich für die erforderliche Beseitigung bestehender bzw. im Ursprungsplan festgesetzter Bäume sind im Plangebiet 10 hochstämmige, standortgerechte, heimische Laubbäume neu anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten.

2 Örtliche Bauvorschriften (§ 84 (3) gemäß NBauO)

2.1 Gliederung der Fassadeneinheiten

a) Die Fassaden müssen zwischen Fassadenaußenecke und nächstliegender Wandöffnung Wandstücke von mind. 45 cm Fertigmaß aufweisen.

b) Der seitliche Abstand zwischen den Wandöffnungen muss mindestens 45 cm Fertigmaß betragen, der seitliche Abstand zwischen Wandöffnungen im Bereich einer Giebelfläche muss mindestens 24 cm betragen.

2.2 Dachgauben
Für das MK 1, MK 2, MK 3, MK 4, MK 6, MK 8 und MK 9 gelten folgende Festsetzungen zur Gestaltung von geneigten Dächern:

a) Dachgauben müssen einen Mindestabstand von 1,0 m zwischen den einzelnen Gauben einhalten.

b) Gauben sind bis zu einer Breite von 3,00 m Fertigmaß zulässig, dabei muss der Abstand zur Traufe, First und Ortgang mindestens 60 cm betragen. Das Verhältnis von Breite zur Höhe der Ansichtsflächen der Gauben ist zwischen (B:H) 1:1 und 2:1 frei wählbar.

c) Zwerchgiebel sind zulässig. Der Abstand von Wandöffnungen beträgt hier untereinander mindestens 24 cm, zur Wandaußenecke mindestens 45 cm.

2.3 Dachneigung im MK 8
Im MK 8 sind die Hauptdächer mit einen Dachneigung von mindestens 20 ° herzustellen.

2.4 Dacheindeckung
Für die Dacheindeckung der Hauptgebäude sind bei geneigten Dächern nur Dachziegel oder Dachsteine mit nichtglänzender Oberfläche zugelassen. Ausgenommen von dieser Festsetzung sind untergeordnete Dachteile sowie Solaranlagen und Wintergärten.

Für die Dacheindeckung sind Farben zu verwenden, die sich im Rahmen der nachstehend aufgeführten Farbmuster nach dem Farbregister RAL 840 HR halten, Zwischentöne sind zulässig.

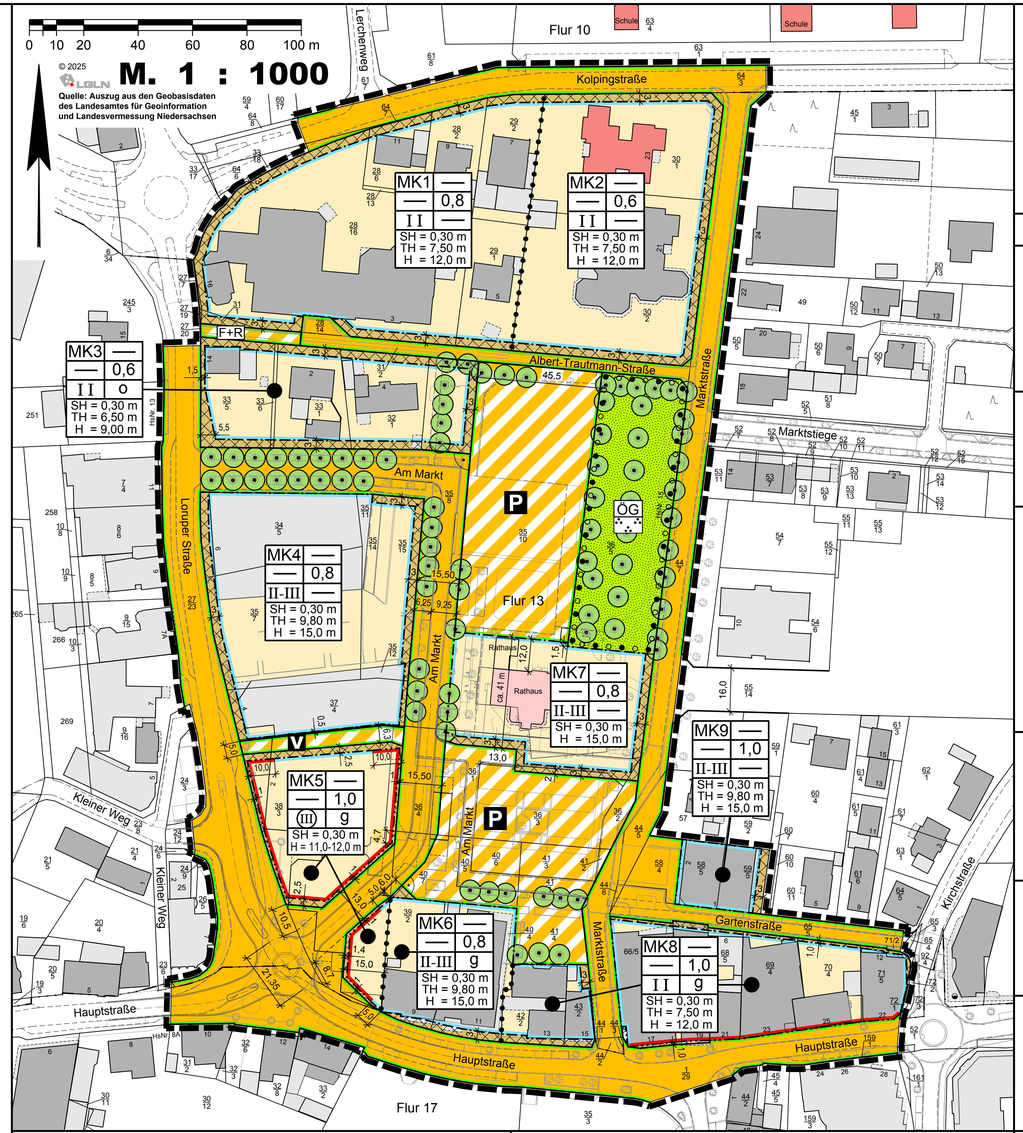
Farbton "Rot"	Farbton "Braun"	Farbton "Grau"	Farbton "Schwarz"
2001 (Rotorange)	8002 (Signalbraun)	7015 (Schiefergrau)	9004 (Signalschwarz)
2009 (Verkehrsorange)	8004 (Kupferbraun)	7016 (Anthrazitgrau)	9011 (Graphitschwarz)
2010 (Signalorange)	8007 (Rehbraun)	7021 (Schwarzgrau)	
3000 (Feuerrot)	8011 (Nussbraun)	7022 (Umbragrau)	
3001 (Signalrot)	8012 (Rotbraun)		
3002 (Karminrot)	8014 (Sepiabraun)		
3003 (Rubinrot)	8015 (Kastanienbraun)		
3004 (Purpurrot)	8016 (Mahagonibraun)		
3005 (Weinrot)	8017 (Schokoladenbraun)		
3007 (Schwarzrot)	8019 (Graubraun)		
3009 (Oxidrot)	8022 (Schwarzbraun)		
3016 (Korallenrot)			

2.5 Außenwandflächen
Die Außenwandflächen im Plangebiet sind mit nichtglasiertem Ziegelsichtmauerwerk auszuführen. Für Gliederungszwecke ist die Verwendung von Putz, Holz, Naturstein, Metall und Kunststoff bis zu maximal 25 % der Wandflächen zulässig.

Für die Außenwandflächen sind Farben zu verwenden, die sich im Rahmen der nachstehend aufgeführten Farbmuster nach dem Farbregister RAL 840 HR halten, Zwischentöne sind zulässig. Die vorgegebenen Farbmuster (Ziegelmauerwerk, Putz, Materialien zu Gliederungszwecken) sind auch beim Einsatz anderer Materialien zu Gliederungszwecken anzuwenden.

Abweichungen von den Farbmustern sind nur dann zulässig, wenn die abweichenden Ansichtsflächen im Vergleich zur übrigen Fassadenfläche maximal einen Anteil von 10 % einnehmen.

Ziegelmauerwerk		Putz	
Farbton "Rot"	**Farbton "Rotbraun"**	**Farbton "Hellgrau"**	**Farbton "Creme/Weiß"**
2001 (Rotorange)	3011 (Braunrot)	7035 (Lichtgrau)	1013 (Perlweiß)
2009 (Verkehrsorange)	8012 (Rotbraun)	7038 (Achatgrau)	1014 (Elfenbeinweiß)
2010 (Signalorange)	8015 (Kastanienbraun)		1015 (Hellelfenbeinw.)
3000 (Feuerrot)			9001 (Cremeweiß)
3001 (Signalrot)			9002 (Grauweiß)
3002 (Kaminrot)			9010 (Reinweiß)
3003 (Rubinrot)			
3013 (Tomatenrot)			
3016 (Korallenrot)			



2.6 Fensterformate
Im Plangebiet sind stehende Fensterformate im Verhältnis Breite zu Höhe (B:H) von 1:1,5 bis 1:2,5 zu verwenden.

Im Erdgeschoss dürfen für Schaufenster u. ä. auch Fensterformate im Verhältnis Breite zu Höhe (B:H) von 1:1 bis 1:1,2 verwendet werden.

2.7 Einfriedungen
Einfriedungen der einzelnen Baugrundstücke sind entlang der öffentlichen Straßen und Wege (zwischen der Straßenbegrenzungslinie und der straßenzugewandten Baugrenze) nur bis zu einer Höhe von 0,80 m, bezogen auf die Fahrbahnoberkante der angrenzenden fertig ausgebauten Erschließungsstraße jeweils lotrecht zur Fahrbahn, zulässig. Die Höhe der fertig ausgebauten Straße kann beim Bauamt der Stadt Werlte erfragt werden.

2.8 Gartengestaltung
Im Plangebiet müssen die nicht überbauten Flächen gemäß § 9 Abs. 2 NBauO als Grünflächen gestaltet werden. Stein- bzw. Schotterbeete sind nicht zulässig.

2.9 Dach- und Oberflächenwasser
Durch geeignete Maßnahmen (z. B. Drainrinne) ist sicherzustellen, dass kein Oberflächenwasser oberflächig von Privatflächen in den öffentlichen Verkehrsraum abfließen kann.

3 Hinweise

3.1 Aufhebung bestehender Festsetzungen
Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 122 "Neue Mitte" treten für den Geltungsbereich die entgegenstehenden Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 41 "Marktstraße", rechtskräftig seit dem 15.06.1990, außer Kraft.

3.2 Bodenfunde
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde gemacht werden, sind diese unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde, der Gemeinde oder einem Beauftragten für die archäologische Denkmalpflege anzuzeigen (§ 14 Abs. 1 NDSchG).

Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denk- malschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet (§ 14 Abs. 2 NDSchG).

3.3 Artenschutz
Eine Beseitigung von Gehölzen darf nur außerhalb der Brutzeit der Gehölzbrüter und außerhalb der Quartierzeit der Fledermäuse, d. h. nicht in der Zeit vom 1. März bis 30. September durchgeführt werden. Zu einem anderen Zeitpunkt ist unmittelbar vor Maßnahmenbeginn sicherzustellen, dass Individuen nicht getötet oder beeinträchtigt werden.

3.4 Altlasten / Bodenschutz
In der Nähe des Plangebietes befinden sich Altstandorte.

Aus Gründen der Vorsorge sind deshalb im Plangebiet:

- eventuell erforderliche Grundwasserhaltungen bei Tiefbaumaßnahmen vorab mit dem Landkreis Emsland Fachbereich Umwelt abzustimmen und sachverständig zu begleiten und zu überwachen,
- Grundwasserentnahmen zum Zwecke der Nutzung als Brauchwasser nur zulässig, wenn dieses Wasser vorher auf mögliche Verunreinigungen/Kontaminationen untersucht und durch ein entsprechendes Gutachten nachgewiesen wird, dass das Wasser unbelastet ist
- Grundwasserentnahmen zum Zwecke der Nutzung als Trinkwasser unzulässig. Die Trinkwasserversorgung darf nur über das öffentliche Leitungsnetz erfolgen.

3.5 Emissionen der Landesstraßen
Von den Landesstraßen 30, 55 und 62 gehen erhebliche Emissionen aus. Aus dem Plangebiet können gegenüber dem Träger der Straßenbaulast keinerlei Entschädigungsansprüche hinsichtlich des Immissionsschutzes geltend gemacht werden.

3.6 Verordnungen, Erlasse, Normen und Richtlinien
Die den Festsetzungen zugrunde liegenden Vorschriften (Verordnungen, Erlasse, Normen oder Richtlinien können bei der Stadt Werlte (Marktstraße 1, 49757 Werlte) eingesehen werden.

3.7 Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig handelt gemäß § 80 (3) NBauO, wer vorsätzlich oder fahrlässig den örtlichen Bauvorschriften dieses Bebauungsplanes zuwider handelt. Als Tatbestand gilt die Nichteinhaltung der im Bebauungsplan getroffenen örtlichen Bauvorschriften. Ordnungswidrigkeiten können gemäß § 80 (5) NBauO mit einer Geldbuße bis zu 500.000 € geahndet werden.

3.8 Versorgungsanlagen / -leitungen
Im Bereich des Plangebietes sind Versorgungsleitungen verschiedener Versorgungsunternehmen vorhanden. Die entsprechenden Leitungspläne sind einzuholen und die Leitungen vor Zerstörung und Schäden zu schützen.

Präambel

Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB), des § 84 Abs. 3 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) und des § 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), hat der Rat der Stadt Werlte diesen Bebauungsplan Nr. 122 "Neue Mitte", bestehend aus der Planzeichnung und den nebenstehenden textlichen Festsetzungen sowie den folgenden örtlichen Bauvorschriften, als Satzung beschlossen.

Werlte, den .....

....
Bürgermeister Stadtdirektor

Verfahrensvermerke

Der Rat der Stadt Werlte hat in seiner Sitzung am ..... die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 122 "Neue Mitte" beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in der zur Zeit gültigen Fassung am ..... ortsüblich bekannt gemacht worden.

Werlte, den .....

.....
Stadtdirektor

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet durch das:

Büro für Stadtplanung, Gieselmann und Müller GmbH

Raddeweg 8, 49757 Werlte, Tel.: 05951 - 95 10 12

Werlte, den .....

.....

Der Rat der Stadt Werlte hat in seiner Sitzung am ..... dem Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung einschließlich Umweltbericht zugestimmt und die Veröffentlichung im Internet sowie zusätzlich die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der Veröffentlichung im Internet und der öffentlichen Auslegung wurden am ..... ortsüblich bekannt gemacht und die Bekanntmachung in das Internet eingestellt.

Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung einschließlich Umweltbericht wurden gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom ..... bis ..... (einschließl.) im Internet veröffentlicht und zeitgleich im Rathaus der Stadt Werlte öffentlich ausgelegt.

Werlte, den .....

.....
Stadtdirektor

Der Rat der Stadt Werlte hat in seiner Sitzung am ..... dem geänderten Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung einschließlich Umweltbericht zugestimmt und die eingeschränkte Beteiligung gemäß § 4 a Abs. 3 BauGB beschlossen.

Den Beteiligten im Sinne von § 13 Abs. 1 BauGB wurde vom ..... bis ..... Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Werlte, den .....

.....
Stadtdirektor

Der Rat der Stadt Werlte hat den Bebauungsplan nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am ..... als Satzung (§ 10 BauGB) sowie die Begründung einschließlich Umweltbericht beschlossen.

Werlte, den .....

.....
Stadtdirektor

Im Amtsblatt für den Landkreis Emsland ist gemäß § 10 BauGB am ..... bekannt gemacht worden, dass die Stadt Werlte diesen Bebauungsplan Nr. 122 "Neue Mitte" beschlossen hat.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 122 in Kraft.

Werlte, den .....

.....
Stadtdirektor

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes sind Verletzungen von Vorschriften gemäß § 215 BauGB in Verbindung mit § 214 Abs. 1 - 3 BauGB gegenüber der Stadt nicht geltend gemacht worden.

Werlte, den .....

.....
Stadtdirektor

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (**Stand vom 10.09.2026**). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Werlte, den ..... Geschäftszeichen: 26 - 7006

Dipl.- Ing. Jörg Jüngerink, Öffentl. best. Verm,-Ing.

Vervielfältigungsvermerke
Kartengrundlage:
Liegenschaftskarte: Gemarkung: Werlte Flur: 13 Maßstab: 1 : 1000

Erlaubnisvermerk:
Vervielfältigung nur für eigene, nichtgewerbliche Zwecke gestattet (Paragraph 5 und Paragraph 9 NVermG vom 12.12.2002 - Nieders.GVBl. 1/2003).
Dazu gehören auch Zwecke der Bauleitplanung.

Planzeichenerklärung
Festsetzungen des Bebauungsplanes

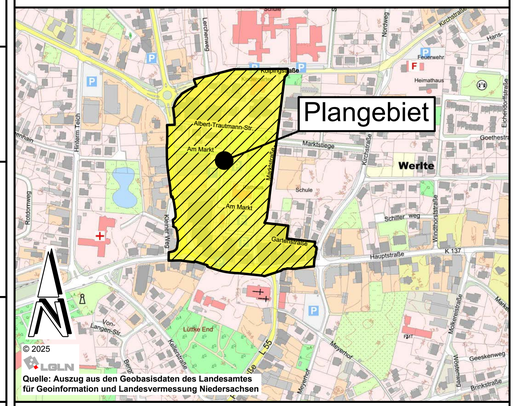
Gemäß Planzeichenverordnung 1990 und der Baunutzungsverordnung 2017

	MK 1 - 9	Kerngebiete
		Nicht überbaubare Grundstücksflächen
0,6	GRZ	Grundflächenzahl
I I	Z	Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß
II-III	Z	Zahl der Vollgeschosse als Mindest- und Höchstmaß
SH = 0,30 m	SH	Oberkante des fertigen Erdgeschossfußbodens als Höchstmaß (Sockelhöhe)
TH = 4,50 m	TH	Traufhöhe als Höchstmaß
H = 9,00 m	H	Höhe baulicher Anlagen als Höchstmaß
o / g	o = Offene Bauweise / g = Geschlossene Bauweise	
		Baulinie
		Baugrenze
		Straßenverkehrsfläche
		Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
		Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
	F+R	= Fuß- und Radweg
	P	= Öffentlicher Parkplatz
	V	= Verkehrsberuhigter Bereich
		Öffentliche Grünflächen (ÖG) Zweckbestimmung:
		Parkanlage
		Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen und Erhalten von Bäumen und Sträuchern gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB
		zu erhaltender, eingemessener Einzelbaum
		Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
		Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

Füllschema der Nutzungsschablone:

Baugebiet	Geschossflächenzahl
Baumassenzahl	Grundflächenzahl
Zahl der Vollgeschosse	Bauweise
Sockelhöhe (SH) Traufhöhe (TH) Firsthöhe (FH)	

ÜBERSICHTSKARTE Maßstab 1 : 5000


Plangebiet
Werlte
Albert-Trautmann-Str.
Am Markt
Hauptstraße
Gartenstraße
Schulstraße
Lönper Straße
Lönper Landstraße
Lönper Weg
Lönper Ende
Kolpingstraße
Marktstiege
Marktstraße
Schule
Heimathaus
Feuerwehr
Friedhof
Goethestr.
Rathaus
Kirchstraße
Mühlenstraße
Mühlenweg
Teichstraße
Bahnhofstraße
Bahnhofsweg
Am Landwehr
Am Lönper Landwehr
Am Lönper Weg
Am Lönper Ende
Kleiner Weg
Kleiner Weg 1
Kleiner Weg 2
Kleiner Weg 3
Kleiner Weg 4
Kleiner Weg 5
Kleiner Weg 6
Kleiner Weg 7
Kleiner Weg 8
Kleiner Weg 9
Kleiner Weg 10
Kleiner Weg 11
Kleiner Weg 12
Kleiner Weg 13
Kleiner Weg 14
Kleiner Weg 15
Kleiner Weg 16
Kleiner Weg 17
Kleiner Weg 18
Kleiner Weg 19
Kleiner Weg 20
Kleiner Weg 21
Kleiner Weg 22
Kleiner Weg 23
Kleiner Weg 24
Kleiner Weg 25
Kleiner Weg 26
Kleiner Weg 27
Kleiner Weg 28
Kleiner Weg 29
Kleiner Weg 30
Kleiner Weg 31
Kleiner Weg 32
Kleiner Weg 33
Kleiner Weg 34
Kleiner Weg 35
Kleiner Weg 36
Kleiner Weg 37
Kleiner Weg 38
Kleiner Weg 39
Kleiner Weg 40
Kleiner Weg 41
Kleiner Weg 42
Kleiner Weg 43
Kleiner Weg 44
Kleiner Weg 45
Kleiner Weg 46
Kleiner Weg 47
Kleiner Weg 48
Kleiner Weg 49
Kleiner Weg 50
Kleiner Weg 51
Kleiner Weg 52
Kleiner Weg 53
Kleiner Weg 54
Kleiner Weg 55
Kleiner Weg 56
Kleiner Weg 57
Kleiner Weg 58
Kleiner Weg 59
Kleiner Weg 60
Kleiner Weg 61
Kleiner Weg 62
Kleiner Weg 63
Kleiner Weg 64
Kleiner Weg 65
Kleiner Weg 66
Kleiner Weg 67
Kleiner Weg 68
Kleiner Weg 69
Kleiner Weg 70
Kleiner Weg 71
Kleiner Weg 72
Kleiner Weg 73
Kleiner Weg 74
Kleiner Weg 75
Kleiner Weg 76
Kleiner Weg 77
Kleiner Weg 78
Kleiner Weg 79
Kleiner Weg 80
Kleiner Weg 81
Kleiner Weg 82
Kleiner Weg 83
Kleiner Weg 84
Kleiner Weg 85
Kleiner Weg 86
Kleiner Weg 87
Kleiner Weg 88
Kleiner Weg 89
Kleiner Weg 90
Kleiner Weg 91
Kleiner Weg 92
Kleiner Weg 93
Kleiner Weg 94
Kleiner Weg 95
Kleiner Weg 96
Kleiner Weg 97
Kleiner Weg 98
Kleiner Weg 99
Kleiner Weg 100
Kleiner Weg 101
Kleiner Weg 102
Kleiner Weg 103
Kleiner Weg 104
Kleiner Weg 105
Kleiner Weg 106
Kleiner Weg 107
Kleiner Weg 108
Kleiner Weg 109
Kleiner Weg 110
Kleiner Weg 111
Kleiner Weg 112
Kleiner Weg 113
Kleiner Weg 114
Kleiner Weg 115
Kleiner Weg 116
Kleiner Weg 117
Kleiner Weg 118
Kleiner Weg 119
Kleiner Weg 120
Kleiner Weg 121
Kleiner Weg 122
Kleiner Weg 123
Kleiner Weg 124
Kleiner Weg 125
Kleiner Weg 126
Kleiner Weg 127
Kleiner Weg 128
Kleiner Weg 129
Kleiner Weg 130
Kleiner Weg 131
Kleiner Weg 132
Kleiner Weg 133
Kleiner Weg 134
Kleiner Weg 135
Kleiner Weg 136
Kleiner Weg 137
Kleiner Weg 138
Kleiner Weg 139
Kleiner Weg 140
Kleiner Weg 141
Kleiner Weg 142
Kleiner Weg 143
Kleiner Weg 144
Kleiner Weg 145
Kleiner Weg 146
Kleiner Weg 147
Kleiner Weg 148
Kleiner Weg 149
Kleiner Weg 150
Kleiner Weg 151
Kleiner Weg 152
Kleiner Weg 153
Kleiner Weg 154
Kleiner Weg 155
Kleiner Weg 156
Kleiner Weg 157
Kleiner Weg 158
Kleiner Weg 159
Kleiner Weg 160
Kleiner Weg 161
Kleiner Weg 162
Kleiner Weg 163
Kleiner Weg 164
Kleiner Weg 165
Kleiner Weg 166
Kleiner Weg 167
Kleiner Weg 168
Kleiner Weg 169
Kleiner Weg 170
Kleiner Weg 171
Kleiner Weg 172
Kleiner Weg 173
Kleiner Weg 174
Kleiner Weg 175
Kleiner Weg 176
Kleiner Weg 177
Kleiner Weg 178
Kleiner Weg 179
Kleiner Weg 180
Kleiner Weg 181
Kleiner Weg 182
Kleiner Weg 183
Kleiner Weg 184
Kleiner Weg 185
Kleiner Weg 186
Kleiner Weg 187
Kleiner Weg 188
Kleiner Weg 189
Kleiner Weg 190
Kleiner Weg 191
Kleiner Weg 192
Kleiner Weg 193
Kleiner Weg 194
Kleiner Weg 195
Kleiner Weg 196
Kleiner Weg 197
Kleiner Weg 198
Kleiner Weg 199
Kleiner Weg 200
Kleiner Weg 201
Kleiner Weg 202
Kleiner Weg 203
Kleiner Weg 204
Kleiner Weg 205
Kleiner Weg 206
Kleiner Weg 207
Kleiner Weg 208
Kleiner Weg 209
Kleiner Weg 210
Kleiner Weg 211
Kleiner Weg 212
Kleiner Weg 213
Kleiner Weg 214
Kleiner Weg 215
Kleiner Weg 216
Kleiner Weg 217
Kleiner Weg 218
Kleiner Weg 219
Kleiner Weg 220
Kleiner Weg 221
Kleiner Weg 222
Kleiner Weg 223
Kleiner Weg 224
Kleiner Weg 225
Kleiner Weg 226
Kleiner Weg 227
Kleiner Weg 228
Kleiner Weg 229
Kleiner Weg 230
Kleiner Weg 231
Kleiner Weg 232
Kleiner Weg 233
Kleiner Weg 234
Kleiner Weg 235
Kleiner Weg 236
Kleiner Weg 237
Kleiner Weg 238
Kleiner Weg 239
Kleiner Weg 240
Kleiner Weg 241
Kleiner Weg 242
Kleiner Weg 243
Kleiner Weg 244
Kleiner Weg 245
Kleiner Weg 246
Kleiner Weg 247
Kleiner Weg 248
Kleiner Weg 249
Kleiner Weg 250
Kleiner Weg 251
Kleiner Weg 252
Kleiner Weg 253
Kleiner Weg 254
Kleiner Weg 255
Kleiner Weg 256
Kleiner Weg 257
Kleiner Weg 258
Kleiner Weg 259
Kleiner Weg 260
Kleiner Weg 261
Kleiner Weg 262
Kleiner Weg 263
Kleiner Weg 264
Kleiner Weg 265
Kleiner Weg 266
Kleiner Weg 267
Kleiner Weg 268
Kleiner Weg 269
Kleiner Weg 270
Kleiner Weg 271
Kleiner Weg 272
Kleiner Weg 273
Kleiner Weg 274
Kleiner Weg 275
Kleiner Weg 276
Kleiner Weg 277
Kleiner Weg 278
Kleiner Weg 279
Kleiner Weg 280
Kleiner Weg 281
Kleiner Weg 282
Kleiner Weg 283
Kleiner Weg 284
Kleiner Weg 285
Kleiner Weg 286
Kleiner Weg 287
Kleiner Weg 288
Kleiner Weg 289
Kleiner Weg 290
Kleiner Weg 291
Kleiner Weg 292
Kleiner Weg 293
Kleiner Weg 294
Kleiner Weg 295
Kleiner Weg 296
Kleiner Weg 297
Kleiner Weg 298
Kleiner Weg 299
Kleiner Weg 300
Kleiner Weg 301
Kleiner Weg 302
Kleiner Weg 303
Kleiner Weg 304
Kleiner Weg 305
Kleiner Weg 306
Kleiner Weg 307
Kleiner Weg 308
Kleiner Weg 309
Kleiner Weg 310
Kleiner Weg 311
Kleiner Weg 312
Kleiner Weg 313
Kleiner Weg 314
Kleiner Weg 315
Kleiner Weg 316
Kleiner Weg 317
Kleiner Weg 318
Kleiner Weg 319
Kleiner Weg 320
Kleiner Weg 321
Kleiner Weg 322
Kleiner Weg 323
Kleiner Weg 324
Kleiner Weg 325
Kleiner Weg 326
Kleiner Weg 327
Kleiner Weg 328
Kleiner Weg 329
Kleiner Weg 330
Kleiner Weg 331
Kleiner Weg 332
Kleiner Weg 333
Kleiner Weg 334
Kleiner Weg 335
Kleiner Weg 336
Kleiner Weg 337
Kleiner Weg 338
Kleiner Weg 339
Kleiner Weg 340
Kleiner Weg 341
Kleiner Weg 342
Kleiner Weg 343
Kleiner Weg 344
Kleiner Weg 345
Kleiner Weg 346
Kleiner Weg 347
Kleiner Weg 348
Kleiner Weg 349
Kleiner Weg 350
Kleiner Weg 351
Kleiner Weg 352
Kleiner Weg 353
Kleiner Weg 354
Kleiner Weg 355
Kleiner Weg 356
Kleiner Weg 357
Kleiner Weg 358
Kleiner Weg 359
Kleiner Weg 360
Kleiner Weg 361
Kleiner Weg 362
Kleiner Weg 363
Kleiner Weg 364
Kleiner Weg 365
Kleiner Weg 366
Kleiner Weg 367
Kleiner Weg 368
Kleiner Weg 369
Kleiner Weg 370
Kleiner Weg 371
Kleiner Weg 372
Kleiner Weg 373
Kleiner Weg 374
Kleiner Weg 375
Kleiner Weg 376
Kleiner Weg 377
Kleiner Weg 378
Kleiner Weg 379
Kleiner Weg 380
Kleiner Weg 381
Kleiner Weg 382
Kleiner Weg 383
Kleiner Weg 384
Kleiner Weg 385
Kleiner Weg 386
Kleiner Weg 387
Kleiner Weg 388
Kleiner Weg 389
Kleiner Weg 390
Kleiner Weg 391
Kleiner Weg 392
Kleiner Weg 393
Kleiner Weg 394
Kleiner Weg 395
Kleiner Weg 396
Kleiner Weg 397
Kleiner Weg 398
Kleiner Weg 399
Kleiner Weg 400
Kleiner Weg 401
Kleiner Weg 402
Kleiner Weg 403
Kleiner Weg 404
Kleiner Weg 405
Kleiner Weg 406
Kleiner Weg 407
Kleiner Weg 408
Kleiner Weg 409
Kleiner Weg 410
Kleiner Weg 411
Kleiner Weg 412
Kleiner Weg 413
Kleiner Weg 414
Kleiner Weg 415
Kleiner Weg 416
Kleiner Weg 417
Kleiner Weg 418
Kleiner Weg 419
Kleiner Weg 420
Kleiner Weg 421
Kleiner Weg 422
Kleiner Weg 423
Kleiner Weg 424
Kleiner Weg 425
Kleiner Weg 426
Kleiner Weg 427
Kleiner Weg 428
Kleiner Weg 429
Kleiner Weg 430
Kleiner Weg 431
Kleiner Weg 432
Kleiner Weg 433
Kleiner Weg 434
Kleiner Weg 435
Kleiner Weg 436
Kleiner Weg 437
Kleiner Weg 438
Kleiner Weg 439
Kleiner Weg 440
Kleiner Weg 441
Kleiner Weg 442
Kleiner Weg 443
Kleiner Weg 444
Kleiner Weg 445
Kleiner Weg 446
Kleiner Weg 447
Kleiner Weg 448
Kleiner Weg 449
Kleiner Weg 450
Kleiner Weg 451
Kleiner Weg 452
Kleiner Weg 453
Kleiner Weg 454
Kleiner Weg 455
Kleiner Weg 456
Kleiner Weg 457
Kleiner Weg 458
Kleiner Weg 459
Kleiner Weg 460
Kleiner Weg 461
Kleiner Weg 462
Kleiner Weg 463
Kleiner Weg 464
Kleiner Weg 465
Kleiner Weg 466
Kleiner Weg 467
Kleiner Weg 468
Kleiner Weg 469
Kleiner Weg 470
Kleiner Weg 471
Kleiner Weg 472
Kleiner Weg 473
Kleiner Weg 474
Kleiner Weg 475
Kleiner Weg 476
Kleiner Weg 477
Kleiner Weg 478
Kleiner Weg 479
Kleiner Weg 480
Kleiner Weg 481
Kleiner Weg 482
Kleiner Weg 483
Kleiner Weg 484
Kleiner Weg 485
Kleiner Weg 486
Kleiner Weg 487
Kleiner Weg 488
Kleiner Weg 489
Kleiner Weg 490
Kleiner Weg 491
Kleiner Weg 492
Kleiner Weg 493
Kleiner Weg 494
Kleiner Weg 495
Kleiner Weg 496
Kleiner Weg 497
Kleiner Weg 498
Kleiner Weg 499
Kleiner Weg 500
Kleiner Weg 501
Kleiner Weg 502
Kleiner Weg 503
Kleiner Weg 504
Kleiner Weg 505
Kleiner Weg 506
Kleiner Weg 507
Kleiner Weg 508
Kleiner Weg 509
Kleiner Weg 510
Kleiner Weg 511
Kleiner Weg 512
Kleiner Weg 513
Kleiner Weg 514
Kleiner Weg 515
Kleiner Weg 516
Kleiner Weg 517
Kleiner Weg 518
Kleiner Weg 519
Kleiner Weg 520
Kleiner Weg 521
Kleiner Weg 522
Kleiner Weg 523
Kleiner Weg 524
Kleiner Weg 525
Kleiner Weg 526
Kleiner Weg 527
Kleiner Weg 528
Kleiner Weg 529
Kleiner Weg 530
Kleiner Weg 531
Kleiner Weg 532
Kleiner Weg 533
Kleiner Weg 534
Kleiner Weg 535
Kleiner Weg 536
Kleiner Weg 537
Kleiner Weg 538
Kleiner Weg 539
Kleiner Weg 540
Kleiner Weg 541
Kleiner Weg 542
Kleiner Weg 543
Kleiner Weg 544
Kleiner Weg 545
Kleiner Weg 546
Kleiner Weg 547
Kleiner Weg 548
Kleiner Weg 549
Kleiner Weg 550
Kleiner Weg 551
Kleiner Weg 552
Kleiner Weg 553
Kleiner Weg 554
Kleiner Weg 555
Kleiner Weg 556
Kleiner Weg 557
Kleiner Weg 558
Kleiner Weg 559
Kleiner Weg 560
Kleiner Weg 561
Kleiner Weg 562
Kleiner Weg 563
Kleiner Weg 564
Kleiner Weg 565
Kleiner Weg 566
Kleiner Weg 567
Kleiner Weg 568
Kleiner Weg 569
Kleiner Weg 570
Kleiner Weg 571
Kleiner Weg

Stadt Werlte
Landkreis Emsland

Begründung mit Umweltbericht

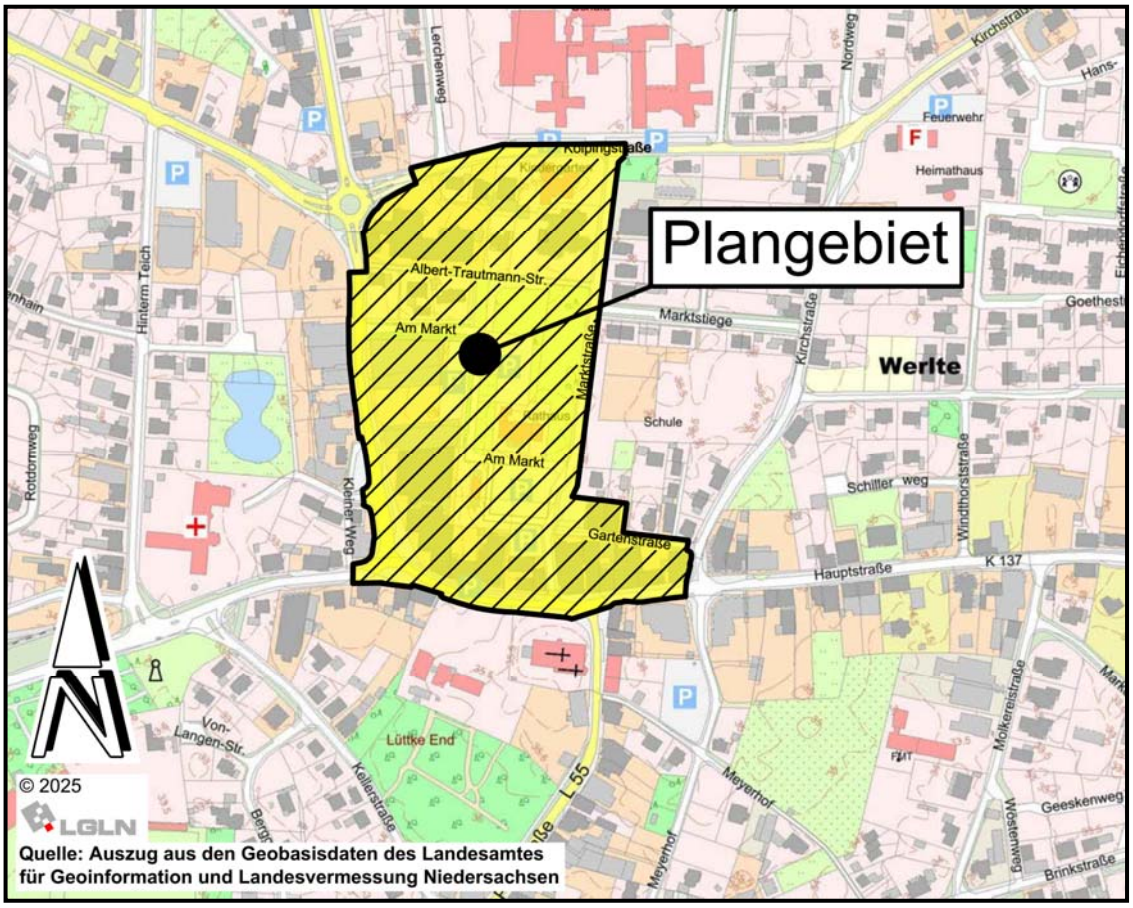
zum Bebauungsplan Nr. 122

„Neue Mitte“

mit örtlichen Bauvorschriften (gemäß § 84 Abs. 3 NBauO)

-Entwurf-

-Auslegungsexemplar-



Büro für Stadtplanung
Gieselmann und Müller GmbH
Raddeweg 8
49757 Werlte
Tel.: 05951 951012
E-Mail: j.mueller@bfs-werlte.de

Inhalt **Seite**

1 ANLASS UND ZIEL DER PLANUNG 4
1.1 GELTUNGSBEREICH 4
1.2 ANLASS UND ERFORDERNIS 4
1.3 STÄDTEBAULICHE ZIELE 5
2 RAHMENBEDINGUNGEN 5
2.1 ZIELE DER RAUMORDNUNG 5
2.2 DERZEITIGE DARSTELLUNG IM FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 6
2.3 SANIERUNGSGEBIET 6
2.4 ÖRTLICHE GEGEBENHEITEN 6
3 INHALT DES PLANES 7
3.1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG 7
3.2 MAß DER BAULICHEN NUTZUNG 8
3.3 BAUWEISE UND BAUGRENZEN 10
3.4 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN GEMÄß § 84 (3) BAUNVO 11
3.5 GRÜNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN 16
3.6 PARKPLÄTZE 16
3.7 ERSCHLIEßUNG / VER- UND ENTSORGUNG 16
3.7.1 Verkehrserschließung 16
3.7.2 Wasserwirtschaftliche Erschließung 17
3.7.3 Energieversorgung 17
3.7.4 Abfallbeseitigung 17
3.7.5 Telekommunikation 18
4 UMWELTBERICHT 18
4.1 EINLEITUNG 18
4.1.1 Kurzdarstellung des Planinhaltes 18
4.1.2 Ziele des Umweltschutzes 18
4.2 BESTANDSAUFNAHME 23
4.2.1 Beschreibung der bestehenden Nutzungsstruktur (Schutzgut Mensch) 23
4.2.2 Beschreibung von Natur und Landschaft 24
4.2.3 Kultur- und sonstige Sachgüter 28
4.3 NULLVARIANTE 29
4.4 PROGNOSE 29
4.4.1 Auswirkungen auf den Menschen / Immissionsschutz 29
4.4.2 Auswirkungen auf Natur und Landschaft / Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen 31
4.4.3 Wechselwirkungen 38
4.4.4 Kumulierung mit Auswirkungen anderer Vorhaben / benachbarter Plangebiete 39
4.4.5 Berücksichtigung fachgesetzlicher Vorschriften 39

4.4.6 Sonstige Belange des Umweltschutzes 39
4.5 MAßNAHMEN 41
4.5.1 Immissionsschutzregelungen 41
4.5.2 Vermeidungsmaßnahmen bzgl. Natur und Landschaft 41
4.5.3 Abhandlung der Eingriffsregelung 41
4.5.4 Maßnahmen nach sonstigen umweltbezogenen Regelungen 45
4.6 AUSWIRKUNGEN I.S.D. § 1 ABS. 6 NR. 7, BUCHSTABE J BAUGB 45
4.7 ANDERWEITIGE PLANUNGSMÖGLICHKEITEN (ALTERNATIVPRÜFUNG) 45
4.8 ZUSÄTZLICHE ANGABEN IM UMWELTBERICHT 46
4.8.1 Methodik 46
4.8.2 Überwachungsmaßnahmen (Monitoring) 46
4.8.3 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 46
4.8.4 Referenzliste/Quellenverzeichnis 48
5 ABWÄGUNGSERGEBNIS 48
6 STÄDTEBAULICHE DATEN 50
7 VERFAHREN 50
8 ANLAGEN 51

1 Anlass und Ziel der Planung

1.1 Geltungsbereich

Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 122 „Neue Mitte“ der Stadt Werlte befindet sich in der Ortsmitte von Werlte.

Es liegt östlich der Loruper Straße und wird im Norden von der Kolpingstraße begrenzt. Am Südrand des Plangebietes verläuft die Hauptstraße. Den Ostrand des Plangebietes bildet die Marktstraße, die von Süden nach Norden verläuft.

Das Gebiet ist überwiegend bebaut bzw. versiegelt und vollständig von Bebauung umgeben.

Das Plangebiet hat eine Fläche von ca. 7,2 ha.

Die genaue Lage und Abgrenzung des Plangebietes ergibt sich aus der Darstellung in der Planzeichnung.

1.2 Anlass und Erfordernis

Das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) für die Stadt Werlte ist im Jahr 2025 fortgeschrieben worden. Ein Ziel des ISEK ist die Umgestaltung des Innenstadtbereiches von Werlte mittels städtebaulicher Neuordnung.

Insbesondere soll die Innenstadt offener gestaltet werden. Neben dem erforderlichen Umbau und der Erweiterung des Rathauses, soll ein „neuer“ Marktplatz mit hoher Aufenthaltsqualität sowie „multifunktionalen“ Nutzungsmöglichkeiten entstehen. Des Weiteren soll das „Werlte Center“ abgebrochen werden, damit der Marktplatz und das Rathaus besser an den innerörtlichen Verkehr angebunden werden können. Zu diesem Zweck ist es vorgesehen, an der Ecke Loruper Straße / Hauptstraße einen Kreisverkehrsplatz (Minikreisel) zu errichten und eine Straßenanbindung in Richtung Nordosten zu schaffen. Auf dem freigewordenen Gelände des „Werlte Centers“ soll gleichzeitig in städtebaulicher Neuordnung ein neues Angebot an Einzelhandel und Wohnungen geschaffen werden.

Es ist dabei ein Nutzungsmix aus Einzelhandel im Erdgeschoss und Wohnungen in den Obergeschossen vorgesehen.

Grundsätzliches städtebauliches Ziel der Planung bzw. der beschriebenen Maßnahmen ist die Stärkung der Versorgungsfunktion des Grundzentrums Werlte sowie die Sicherung und Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstätten im Bereich der Stadtmitte von Werlte. Insbesondere soll die Stadtmitte in ihrer Nahversorgungsfunktion als Standort für weiteren Einzelhandel gestärkt werden.

Der Bereich des Plangebietes ist Gegenstand des bisherigen Bebauungsplanes Nr. 41 „Marktstraße“ (Anlage 1) der Stadt Werlte aus dem Jahre 1990. Dieser setzt im südlichen und westlichen Bereich Kerngebiet, im nordwestlichen Bereich Mischgebiet und im östlichen und nordöstlichen Bereich über-

wiegend Flächen für Gemeinbedarf fest. Des Weiteren sind die bisherigen Verkehrsflächen (inklusive der Parkplätze) sowie eine Grünfläche festgesetzt.

Da in großen Teilbereichen eine Neubebauung erfolgen soll und die Verkehrserschließung grundsätzlich geändert wird, ist deshalb eine Neuplanung erforderlich.

Ebenso entsprechen die Darstellungen im Flächennutzungsplan nicht mehr dem Bestand und den jetzigen Planungsvorstellungen, so dass auch der Flächennutzungsplan entsprechend angepasst werden soll.

Der Flächennutzungsplan wird daher im Parallelverfahren geändert (A 51. Änderung des Flächennutzungsplanes).

1.3 Städtebauliche Ziele

Neben der Berücksichtigung der allgemeinen Belange gemäß § 1 Abs. 5 BauGB werden mit der vorliegenden Bauleitplanung insbesondere folgende Ziele verfolgt:

- Die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und Umbau eines vorhandenen Ortsteiles sowie die Erhaltung und Entwicklung eines zentralen Versorgungsbereiches
- Die Berücksichtigung der Belange der Wirtschaft im Interesse einer verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung einschließlich ihrer Bestands- und Entwicklungsinteressen
- Berücksichtigung der Ergebnisse des von der Stadt beschlossenen integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes

2 Rahmenbedingungen

2.1 Ziele der Raumordnung

Im Landesraumordnungsprogramm (LROP) und im Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) des Landkreises Emsland ist der Bereich des Plangebietes als dem Siedlungsbereich zugehörig bzw. als bauleitplanerisch gesicherter Bereich dargestellt.

Die westlich im Plangebiet verlaufende Loruper Straße ist als Straße von regionaler Bedeutung ausgewiesen.

Im RROP 2010 für den Landkreis Emsland ist die Stadt Werlte außerdem als Grundzentrum mit mittelzentraler Teilfunktion und den Schwerpunktaufgaben Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten und Arbeitsstätten sowie als Standort mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Erholung dargestellt.

Die Planung entspricht somit den Vorgaben der Raumordnung

2.2 Derzeitige Darstellung im Flächennutzungsplan

Bebauungspläne sind gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln.

Im bestehenden Flächennutzungsplan ist im westlichen Plangebietsbereich eine gemischte Baufläche und Kerngebiet dargestellt. Im östlichen Bereich ist nördlich des Rathauses eine Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung „öffentliche Verwaltung“ ausgewiesen. Nördlich davon ist im Westen gemischte Baufläche sowie Fläche für Gemeinbedarf „Feuerwehr“ und im Osten Fläche für Gemeinbedarf „sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen“ (Kindergarten) gekennzeichnet. Der Bereich des bestehenden Rathauses ist als gemischte Baufläche dargestellt. Südlich des Rathauses ist eine Parkplatzfläche ausgewiesen und im südlichen bebauten Bereich wiederum gemischte Baufläche. Im südöstlichen Plangebietsbereich nördlich der Gartenstraße ist auf einer kleinen Teilfläche im Bereich eines vorhandenen Wohn- und Geschäftshauses Wohnbaufläche dargestellt.

In dem bisher dargestellten Kerngebiet ist zusätzlich eine zulässige Geschossflächenzahl ausgewiesen.

Die Loruper Straße, die Kolpingstraße und die Hauptstraße sind im gültigen Flächennutzungsplan als Verkehrsflächen dargestellt.

Da die vorhandene und geplante Nutzung im zentralen Versorgungsbereich von Werlte liegt und die bestehenden und die geplanten Nutzungen, insgesamt gesehen, denen eines Kerngebietes entsprechen, soll daher im Parallelverfahren der Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Werlte durch Darstellung einer Kerngebietsfläche (A 51. Änderung des Flächennutzungsplanes) geändert werden.

2.3 Sanierungsgebiet

Das Plangebiet liegt innerhalb des förmlichen Sanierungsgebietes „Werlte-Stadtmitte“. Dieses wurde mit Datum vom 14.07.2020 festgelegt und ist auf Grundlage des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) zur Umgestaltung des Innenstadtbereiches von Werlte ausgewiesen worden.

2.4 Örtliche Gegebenheiten

Das Plangebiet ist überwiegend bebaut und fast vollständig versiegelt.

Im südwestlichen Plangebietsbereich befindet sich das „Werlte Center“, das überwiegend leer steht.

Im Süden des Plangebietes entlang der Hauptstraße befinden sich u.a. zwei Gastronomiebetriebe, mehrere Einzelhandelsbetriebe und ein Eiscafé.

Im Nordwesten sind ebenfalls mehrere Einzelhandelsbetriebe, ein Supermarkt, eine Bankfiliale und einige Wohnhäuser vorhanden.

Im Nordosten befindet sich ein Kindergarten und eine Kinderkrippe.

Der östliche Bereich des Plangebietes wird etwa mittig von einer größeren Stellplatzfläche, einer Grünfläche, dem Rathaus sowie dem Marktplatz (Stellplatzfläche) eingenommen.

Den westlichen Rand des Plangebietes bildet die Loruper Straße (L 30), den südlichen Randbereich die Hauptstraße.

Im nördlichen Randbereich des Plangebietes verläuft die Kolpingstraße (K 146) von Westen nach Osten.

Die Stadtstraße „Marktstraße“ bildet den überwiegenden östlichen Randbereich.

Innerhalb des Plangebietes verlaufen im Südosten die Gartenstraße, im Westen die Straße „Am Markt“ und im nördlichen Bereich die „Albert-Trautmann-Straße“. Die Straßenflächen sind fast vollständig befestigt.

3 Inhalt des Planes

3.1 Art der baulichen Nutzung

Kerngebiet

Entsprechend der Lage des Plangebietes in der Stadtmitte von Werlte, der bestehenden Nutzungen im Plangebiet sowie der überwiegenden Lage des Plangebietes im zentralen Versorgungsbereich von Werlte wird der bebaute Bereich des Plangebietes als Kerngebiet gemäß § 7 BauNVO festgesetzt. Kerngebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von Handelsbetrieben sowie der Verwaltung und der Kultur. Zu den zulässigen Hauptnutzungen gehören aber auch Anlagen für soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Die im Plangebiet vorhandenen und geplanten Nutzungen entsprechen der festgesetzten Zweckbestimmung.

<u>Vergnügungsstätten</u>

In einem Kerngebiet sind vom Grundsatz her auch Vergnügungsstätten jedweder Art zulässig. Unter den städtebaulichen Begriff „Vergnügungsstätte“ fallen trotz der Vielgestaltigkeit ihrer Erscheinungsformen und Bezeichnungen im wesentlichen drei Gruppen, die sich unter Ansprache bzw. Ausnutzung des Sexual- (z.B. Amüsierbetrieb), Spiel- (z.B. Spielhalle) und/oder Geselligkeitstriebes (z.B. Diskothek) einer bestimmten gewinnbringenden „Freizeit“-Unterhaltung widmen.

Das Kerngebiet ist Teil des Ortszentrums von Werlte und des zentralen Einkaufsbereichs entlang der Loruper Straße und der Hauptstraße. Das Gebiet soll in erster Linie dem Erhalt und der weiteren Entwicklung der Handels- und Dienstleistungsbetriebe sowie der Verwaltung im Ortszentrum und damit der Versorgungsfunktion dienen. Diese Funktion und die städtebaulich gewünschte Nutzungsvielfalt in diesem zentralen Bereich soll nicht durch Vergnügungsstätten, welche oftmals zu einer Verdrängung bestehender Nutzungen führen, beeinträchtigt werden.

Im Bereich der Hauptstraße außerhalb des Plangebietes sind außerdem bereits Vergnügungsstätten (Spielhallen) vorhanden, so dass nach Auffassung der Stadt kein zusätzlicher Bedarf vorhanden ist.

Im Plangebiet werden Vergnügungsstätten jeglicher Art daher ausgeschlossen.

Sonstige Wohnungen (§ 7 (2) Nr. 7 BauNVO)

Unter Berücksichtigung der vorhandenen Nutzungsstruktur im Plangebiet, welche entlang der Hauptstraße und der Loruper Straße eine fast ausschließliche gewerbliche Nutzung aufweist, aufgrund der Versorgungsfunktion des Gebietes und wegen neu geplanter Bebauung mit gewerblicher Nutzung im Erdgeschoss, werden Wohnungen im Sinne des § 7 (2) Nr. 7 BauNVO grundsätzlich nur oberhalb des Erdgeschosses im Plangebiet zugelassen.

Lediglich im MK1 und im MK3 sollen aufgrund der Bestandssituation Wohnungen ausnahmsweise auch im Erdgeschoss zulässig bleiben.

3.2 Maß der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl

Die Grundflächenzahl (GRZ) regelt neben der Nutzungsdichte ebenfalls das Maß der möglichen Bodenversiegelung. Sie bestimmt damit grundsätzlich auch den zu erwartenden Eingriff in Natur und Landschaft.

Das Plangebiet ist Teil der Innenstadt von Werlte und vollständig bebaut. Die vorhandenen Freiflächen sind bis auf die festgesetzte öffentliche Grünfläche fast vollständig durch Stellplätze und sonstige befestigte Flächen versiegelt. Entsprechend dem Bestand und um in diesem innerstädtischen Bereich weiterhin optimale Bebauungsmöglichkeiten entsprechend dem Bedarf und den Vorstellungen der Stadt zu gewährleisten, wird im überwiegenden Plangebiet (Kerngebiet) eine Grundflächenzahl von 1,0 oder 0,8 festgesetzt (MK 1, MK 4, MK 5, MK 6, MK 7, MK 8 und MK 9).

Im MK 2 (Kindergarten/Kinderkrippe) wird eine GRZ von 0,6 festgesetzt, damit ausreichend Spielfläche verbleibt.

Im MK 3, in dem sich drei Wohnhäuser befinden, wird entsprechend dem Bedarf und dem Bestand ebenfalls eine GRZ von 0,6 festgesetzt.

Zahl der Vollgeschosse

Das Plangebiet ist durch eine Bebauung mit ein- bis dreigeschossigen Geschäfts- und Wohnhäusern, Einzelhandelsbetrieben, sozialen Einrichtungen (Kindertagesstätte und Kinderkrippe) sowie Verwaltungsgebäuden gekennzeichnet.

Eine derartige Bebauung soll für das Plangebiet weiterhin zulässig sein bzw. vorgeschrieben werden.

Im ursprünglichen Bebauungsplan Nr. 41 ist bis auf den Bereich des Kindergartens/der Kinderkrippe im Nordosten des Plangebietes bereits eine zwei- bis dreigeschossige Bebauung im Plangebiet festgesetzt.

Im nördlichen Bereich des Plangebietes (MK 1, MK 2, MK 3) wird daher, wie bisher bereits überwiegend festgesetzt, einheitlich eine bis zu zweigeschossige Bebauung festgesetzt.

Im MK 4, MK 6, MK 7 und MK 9 wird eine maximal zwei- bis dreigeschossige Bebauung entsprechend des Bedarfes und des Bestandes festgesetzt.

Entlang der Hauptstraße (MK 6, MK 8) ist eine derartige Geschossigkeit bereits im Ursprungsplan festgesetzt.

Im MK 8 wird jedoch aufgrund der Stellungnahme der Unteren Denkmalschutzbehörde eine nur maximal zweigeschossige Bebauung zugelassen. Nach Aussage der Denkmalbehörde ist im Bereich des MK8 nur eine zweigeschossige Bebauung zulässig, um den Umgebungsschutz der hier südlich angrenzenden katholischen Kirchenanlage zu wahren.

Die vorhandene Bebauung weist hier auch maximal eine Zweigeschossigkeit auf.

Im Bereich des MK 4, des MK 7 und im MK 9 wird die Geschossigkeit entsprechend dem Bedarf, wie oben genannt, neu festgesetzt.

Im Bereich des MK 5, in dem kurzfristig eine Neubebauung erfolgen soll und in dem gleichzeitig zwischen dem nördlichen und südlichen Teilbereich eine neue Verkehrsanbindung des Rathauses zur Loruper Straße / Hauptstraße erfolgen soll, wird entsprechend den städtebaulichen Vorstellungen der Stadt und entsprechend des Bedarfes bzw. der Nachfrage eine zwingend dreigeschossige Bauweise festgesetzt.

Die geplante neue Bebauung soll an dieser Stelle die Kanten des neuen Straßenraumes zu beiden Seiten bilden und entsprechend gestaltet werden. Entsprechend den städtebaulichen und gestalterischen Vorstellungen der Stadt ist dafür eine dreigeschossige Bebauung erforderlich. Diese wird über einen städtebaulichen Vertrag abgesichert.

<u>Höhe der baulichen Anlagen</u>

Zur Begrenzung der Bauhöhen werden im Plangebiet analog zu den Festsetzungen des östlich angrenzenden Bebauungsplanes Nr. 123 Höhenfestsetzungen getroffen um insgesamt ein einheitliches Bild für die Stadtmitte zu erreichen und die mögliche Höhenentwicklung der baulichen Anlagen im Plangebiet zu konkretisieren.

Bezugspunkt für die festgesetzten Höhen ist die Oberkante der Fahrbahn der nächstgelegenen vorhandenen oder festgesetzten Erschließungsstraße vor dem jeweiligen Baukörper.

Die Höhe der Oberkante des fertigen Fußbodens des Erdgeschosses (Sockelhöhe, SH) darf im Plangebiet maximal 0,30 m über dem Bezugspunkt liegen. Mit Hilfe dieser Festsetzung wird eine der ortstypischen Bauweise entspre-

chende Anpassung der Erdgeschosszonen an die Geländehöhen gewährleistet und gleichzeitig Problemen bei der Oberflächenentwässerung vorgebeugt.

Die Bebauung im Plangebiet weist entsprechend der unterschiedlichen Geschossigkeit sehr unterschiedliche Gebäudehöhen auf. Entsprechend der bestehenden und geplanten Bebauung werden daher unterschiedliche Festsetzungen bezüglich der zulässigen Gebäudehöhen im Plangebiet getroffen.

In der niedersächsischen Bauordnung ist ausgeführt, dass ein oberstes Geschoss ein Vollgeschoss ist, wenn es über 2/3 der Fläche eine lichte Höhe von 2,20 m hat. Bleibt die Grundfläche knapp unter 2/3 des darunterliegenden Geschosses, handelt es sich demnach nicht um ein Vollgeschoss. Wenn keine Traufhöhe festgesetzt wird, könnte daher auch bei einer festgesetzten Dreigeschossigkeit ein optisch viergeschossiges Gebäude entstehen. Um solchen Fehlentwicklungen entgegenzuwirken, ist daher die Festsetzung der Traufhöhe im überwiegenden Plangebietsbereich sinnvoll. Die zulässigen Traufhöhen werden daher im MK 1, MK 2 und MK 8 auf maximal 7,50 m festgesetzt. Im MK 3, in dem bisher nur eingeschossige Bebauung vorhanden ist, wird die Traufhöhe auf maximal 6,50 m festgesetzt.

Im MK 4, MK 6 und MK 9 wird die Traufhöhe auf den Maximalwert von 9,80 m festgesetzt, da hier eine bis zu dreigeschossige Bauweise zulässig ist.

Im MK 5 und im MK 7 wird keine Traufhöhe festgesetzt, da im MK 5 eine Flachdachbebauung entsprechend der festgesetzten Gebäudehöhe entstehen soll und im Bereich des MK 7 (Rathaus) ebenfalls ein neues Flachdachgebäude errichtet wird.

Die maximal zulässige Gebäudehöhe beträgt im MK 1, MK 2 und MK 8 12 m. Im MK 3 beträgt die maximale Gebäudehöhe aufgrund der bisher bestehenden Eingeschossigkeit 9,00 m. Im MK 4, MK 6, MK 7 und MK 9 wird die maximale Gebäudehöhe auf 15,00 m entsprechend dem Bedarf und teilweise dem Bestand festgesetzt.

Wegen der geplanten bzw. vorgesehenen Bebauung mit der vorgesehenen Raumkantenbildung im MK 5 wird die Gebäudehöhe in diesem Bereich auf 11,00 m bis 12,00 m festgesetzt. Eine geringere bzw. größere Höhe soll hier aus Gestaltungsgründen für die geplante Bebauung mit Flachdach nicht zulässig sein.

3.3 Bauweise und Baugrenzen

Bauweise

Im überwiegenden Bereich des Plangebietes (MK 1, MK 2, MK 4, MK 7 und MK 9) wird keine Bauweise festgesetzt.

In diesen Bereichen ist zum Teil eine Bebauung mit Gebäudelängen von über 50 m vorhanden oder geplant. Eine derartige Bebauung soll im Stadtmittebereich auch weiterhin grundsätzlich möglich sein.

Im MK 3, in dem eine Bebauung mit eingeschossigen Wohnhäusern vorhanden ist, soll weiterhin eine offene Bauweise gelten bzw. bestehen bleiben.

Im südlichen Bereich des Plangebietes (MK 5, MK 6 und MK 8) ist eine geschlossene Bebauung vorhanden und neu geplant, so dass in diesem Bereich, wie bisher, eine geschlossene Bauweise festgesetzt wird.

Baugrenzen / Baulinien / nicht überbaubare Grundstücksflächen

Soweit noch keine Bebauung vorhanden ist, werden im überwiegenden Plangebietsbereich nicht überbaubare Grundstücksflächen festgesetzt, um gute Sichtverhältnisse für die Grundstückszufahrten zu gewährleisten.

Für diese Flächen wird festgesetzt, dass Garagen und Nebenlagen (soweit es sich um Gebäude handelt) im Sinne des § 12 und § 14 BauNVO in den nicht überbaubaren Bereichen entlang der öffentlichen Verkehrsflächen nicht zulässig sind.

Damit wird gewährleistet, dass die Raumkanten nicht maßgeblich durch Nebenanlagen, sondern durch die Hauptgebäude geprägt werden.

Im MK 5 wird entlang der vorhandenen und geplanten angrenzenden Verkehrsflächen eine Baulinie neufestgesetzt, damit zu beiden Seiten der hier geplanten Erschließungsstraße entsprechend den gestalterischen Vorstellungen der Stadt die Kanten des Straßenraumes neu gebildet werden.

Im MK 8 wird entlang der Hauptstraße, wie bisher bereits festgesetzt, ebenfalls eine Baulinie entlang der bestehenden Gebäude festgesetzt. Damit soll hier ebenfalls die durch die bestehende Bebauung gebildete Raumkante erhalten werden.

3.4 Örtliche Bauvorschriften gemäß § 84 (3) BauNVO

Das Plangebiet ist Bestandteil der Innenstadt von Werlte und liegt innerhalb des förmlich festgelegten Sanierungsgebiets.

Im Rahmen der vorliegenden Planung soll u.a. ein „neuer Marktplatz“ entstehen und dieser besser an den innerörtlichen Verkehr angebunden werden.

U.a. soll dabei auch der Bereich um den Marktplatz soweit wie möglich neu gestaltet und einer verbesserten städtebaulichen Qualität zugeführt werden.

Zu diesem Zweck sollen daher gestalterische Regeln aufgestellt werden, die zu einer harmonischen Fassadengestaltung im Plangebiet beitragen, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten aber nicht ausschließen.

Nur örtliche Bauvorschriften über die Gestaltung können ein Mindestmaß an Ausgewogenheit im Erscheinungsbild der baulichen Anlagen sicherstellen, sie können das Baugeschehen sowohl im Hinblick auf die mögliche Formen- und Materialvielfalt als auch auf die Bewahrung und die aktive Weiterentwicklung des charakteristischen Stadtbildes positiv beeinflussen. Sie dienen daher ge-

mäß § 84 NBauO zur Verwirklichung bestimmter städtebaulicher und baugestalterischer Absichten.

Ziel der örtlichen Bauvorschriften ist es, das städtebauliche Gesamtbild im Plangebiet zu verbessern und zur Geltung zu bringen. Gestalterische Elemente werden in den Bauvorschriften nur insoweit festgesetzt, als sie zur Aufwertung des städtebaulichen und gestalterischen Gesamtbildes unbedingt erforderlich sind und an die regionaltypische Materialität, insbesondere Ziegel / Klinker anknüpfen, ohne eine zeitgemäße Architektur auszuschließen.

Insgesamt sollen die örtlichen Bauvorschriften einen Rahmen setzen und keine bestimmte Gestaltung vorschreiben. Sie müssen diesen Rahmen jedoch hinreichend konkret angeben, damit der Bürger diesen eindeutig entnehmen kann, was zulässig und was zu vermeiden ist.

Das führt dazu, den Gestaltungsrahmen mit Maß und Zahl derart abzugrenzen, dass einerseits die genannten Gestaltungsziele erreicht werden, andererseits den Bauherren und Entwurfsverfassern Raum für eigene Gestaltungsvorstellungen bleibt.

Gliederung der Fassadeneinheiten

Harmonische Fassadengestaltungen sind geprägt durch einen gleichmäßigen Wechsel von Wandanteilen und Fensteröffnungen. Idealerweise sollten dabei die Mauerwerksflächen bis auf das Fundament herabgeführt werden. Aus diesem Grund wird festgesetzt, dass zur Fassadenaußenkante mit Fensteröffnungen ein Mindestabstand von 45 cm einzuhalten ist.

Zwischen den Fensteröffnungen soll ebenfalls ein Abstand von ebenfalls mindestens 45 cm eingehalten werden. Damit wird erreicht, dass ausreichend Wandanteile für die Gliederung der Fassade sichtbar bleiben. Im Bereich der Giebelflächen kann aufgrund der geringeren Fläche der Abstand zwischen den Öffnungen kleiner ausfallen. Im Giebel werden zudem in der Regel kleinere Fensterformate gewählt. Hier reicht ein Abstand von mindestens 24 cm aus.

Dächer

Das Ortsbild wird in besonderem Maße durch das Erscheinungsbild der Dachlandschaft geprägt. Speziell beim geneigten Dach ist der Einfluss auf das Erscheinungsbild der Gebäude erheblich. Das Dach prägt jedoch nicht nur den Charakter der einzelnen Gebäude, sondern auch das der Straßenzüge, der Siedlungen und der Silhouetten ganzer Ortschaften.

In der Stadt Werlte finden sich entlang der Hauptstraße (im südlichen Plangebiet) überwiegend geneigte Dachformen in unterschiedlicher Ausprägung. Auch nördlich im Bereich der Kolpingstraße sind überwiegend geneigte Dächer innerhalb des Plangebietes vorhanden. Diese sind durch rote bis schwarze Ziegeleindeckungen geprägt. Deshalb werden derartige Eindeckungen für die geneigten Dächer vorgeschrieben.

Im Bereich des MK 8 wird darüber hinaus für die Dächer eine Mindestneigung von 20° festgesetzt. In diesem Bereich befindet sich südlich angrenzend die St. Sixtus Kirchenanlage. Diese stellt ein Baudenkmal dar. Im Rahmen des

Umgebungsschutzes ist im MK 8 daher die genannte Mindestdachneigung festzusetzen bzw. einzuhalten. Eine entsprechende Forderung der Unteren Denkmalbehörde liegt vor.

Für eine gute Nutzung des Dachraumes bei geneigten Dächern ist i.d.R. die Errichtung von Dachgauben erforderlich.

Durchgehende, überlange Dachgauben stören jedoch die Ansicht der Dachflächen und sollen daher bezogen auf ihre Größe und die Abstände untereinander geregelt werden. Ortsbildtypische Dachgauben, die gut nutzbar sind und sich gestalterisch einfügen, haben i.d.R. ein Fertigmaß von ca. 3,00 m. Aus diesem Grund wird dieses Maß als maximale Größe für Dachgauben gewählt. Damit die Dachgauben untereinander definiert bleiben und das Dach sinnvoll gliedern wird ein Mindestabstand zwischen den Gauben von einem Meter festgesetzt. Zur Traufe, zum Ortgang und zum First muss ein Abstand von mindestens 60 cm eingehalten werden, damit die Gauben nicht flächengleich mit der Dachkante abschließen, was wiederum das Gestaltungsbild negativ beeinflussen würde.

Zwerchgiebel (Dachvorbauten über mehrere Geschosse) sind zulässig. Der Abstand von Wandöffnungen beträgt hier untereinander mindestens 24 cm, zur Wandaußenecke mindestens 45 cm. Damit wird gewährleistet, dass für eine harmonische Lochfassade auch bei den Zwerchgiebeln ausreichend große Wandanteile verbleiben.

Dacheindeckungen

Das vorhandene Ortsbild im Plangebiet ist durch die orts- und regionaltypischen geneigten Dachformen in den Farben Rot, Braun, Anthrazit und Schwarz geprägt. Damit sich die Gebäude im Plangebiet dem Ortsbild und der angrenzenden Bebauung anpassen, werden daher gestalterische Grundregeln zu Material und Farbe aufgestellt.

Als Material für die Dacheindeckung der geneigten Dächer sind entsprechend den oben aufgeführten regionaltypischen Farben nur rote, braune, graue oder schwarze, nicht glänzende Dachziegel oder Dachsteine zulässig. Die Regelungen gewährleisten, trotz der Beschränkung auf vier Farbtonbereiche, einen weiten Gestaltungsspielraum bei gleichzeitiger Beibehaltung ortsbildtypischer Dachgestaltungen.

Um die Festsetzung ausreichend konkret zu formulieren werden den Farben entsprechende Farbtöne des Farbregisters RAL 840 HR zugeordnet, an denen sich die Bauherren bei der Auswahl der Dacheindeckungen orientieren müssen.

Außenwandflächen

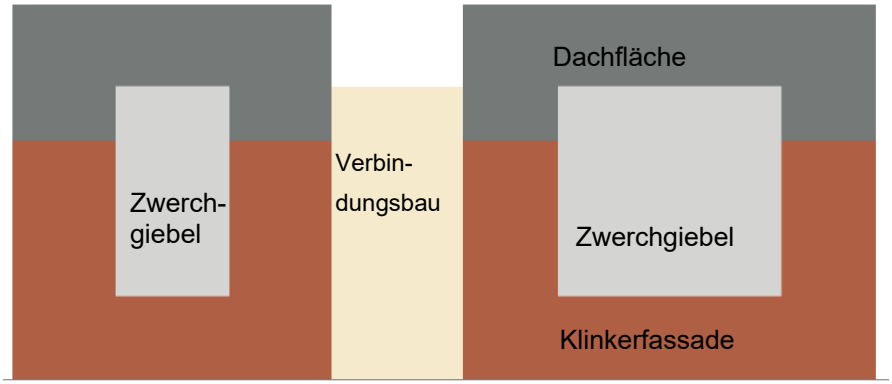
Wie bereits beschrieben, möchte die Stadt Werlte das Umfeld des Marktplatzes aufwerten und für Neubauten gestalterische Rahmenbedingungen festschreiben. Diese Rahmenbedingungen sollen auch für künftige weitere Bebauungspläne in der Ortsmitte zum Tragen kommen.

Im Plangebiet und im Umfeld sind rote Klinkerfassaden vorherrschend. Diese Gestaltung soll für künftige Bebauungen im Plangebiet vorgeschrieben werden. Damit sich die Fassaden auch zukünftig verträglich ins Stadtbild einfügen, soll daher die Farbgestaltung festgesetzt werden. Für Ziegelmauerwerk werden die Farben Rot und Rotbraun festgesetzt und anhand von RAL-Farben vorgegeben.

Zur Auflockerung der Fassaden sollen Gliederungselemente in Form anderer Materialien bis zu einem Flächenanteil von 25 % der Wandflächen zulässig sein. Für Putzflächen sind die Farben Hellgrau und Creme/Weiß vorgesehen. Diese Farben sind neutral und fügen sich daher gut ins Stadtbild ein. Sie entsprechen im Wesentlichen auch der Farbgebung der bereits im Umfeld vorhandenen Putzfassaden.

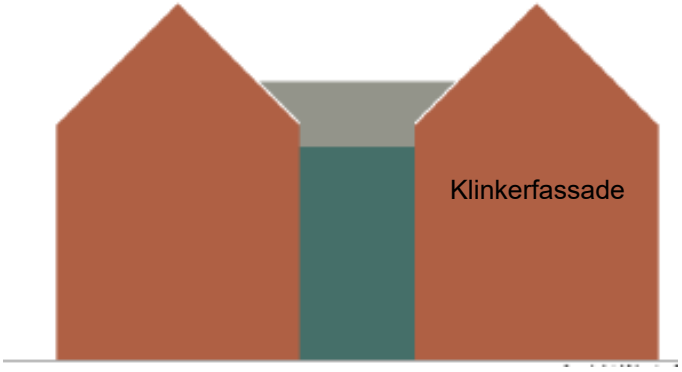
Darüber hinaus soll sich die Farbgebung von anderen Materialien an den vorgegebenen Farbmustern für die Klinkerfassade und die Putzfassade orientieren. Abweichungen von den vorgegebenen Farben sollen dann zulässig sein, wenn die Abweichung maximal 10 % der Fassadenfläche einnimmt. Damit können beispielsweise Eingangsbereiche als besonderes Gestaltungsmerkmal mit einer anderen Farbgebung versehen werden.

Beispiel für die Regelung der abweichenden Materialien bis zu max. 25 % der Wandflächen:



Die hellgrauen Zwerchgiebel und der gelbe Zwischenbau dürfen max. 25 % der Gesamtwandflächen (rote, hellgraue und gelbe Flächen) einnehmen. Fensteröffnungen werden nicht abgezogen.

Beispiel für die Regelung der abweichenden Farbgebung bis zu max. 10 % der Wandflächen:



Die grüne Fläche darf max. 10 % der roten Fassaden einnehmen. Fenster werden nicht abgezogen.

Fensterformate

Um eine regionaltypische Gestaltung der Fassaden im Plangebiet zu erreichen, ist neben den Materialien auch die Gestaltung der Gebäudeöffnungen von entscheidender Bedeutung. Im Plangebietsbereich und angrenzend sind überwiegend stehende Fensterformate vorhanden. Auch für Schaufenster, für die der Trend zu immer größeren Schaufensterscheiben abgeklungen ist, dürften keine Nutzungskonflikte zu erwarten sein. Hier hat sich auch die Erkenntnis zu einer ausgewogenen Gesamtgestaltung eines Gebäudes bzw. Bebauungsbereiches durchgesetzt. Aus diesen Gründen sollen im Plangebiet somit stehende Fensterformate für die Gestaltung von neuen Gebäuden festgesetzt werden. Im Plangebiet sind somit nur Fensterformate im Verhältnis Breite zu Höhe (B:H) von 1:1,5 bis 1:2,5 zulässig.

Im Erdgeschoss sollen für Schaufenster o.ä. auch Fensterformate im Verhältnis (B:H) von 1:1 bis 1:1,2 zulässig sein.

Einfriedungen

Um Fehlentwicklungen und damit Beeinträchtigungen des Stadtbildes zu vermeiden, wird festgesetzt, dass Einfriedungen entlang öffentlicher Verkehrsflächen nur bis zu einer Höhe von 0,80 m, errichtet werden dürfen. Unterer Bezugspunkt für die Bemessung der Höhe ist die Fahrbahnoberkante der nächstgelegenen (angrenzenden) ausgebauten Erschließungsstraße jeweils lotrecht zur Einfriedung.

Diese Vorschrift wird getroffen, um zu verhindern, dass z.B. durch Sichtschutzzäune oder hohe Hecken an den Straßen das angestrebte städtebauliche Bild einer Bebauung mit offenen und begrünten Vorgarten- und Eingangsbereichen gestört wird. Außerdem werden damit Sichtbehinderungen im Bereich von Einmündungen ausgeschlossen.

Gartengestaltung

Bei der Gartengestaltung werden in der Stadt zunehmend Stein- bzw. Schottergärten angelegt, welche insbesondere bei Verwendung von Folien im Untergrund versiegelte Flächen darstellen. Diese Steingärten tragen dazu bei, dass der Lebensraum für Insekten und Gartenvögel abnimmt und sich die Flächen insbesondere im Sommer stark aufheizen.

Die privaten Gartenbereiche sollen jedoch zur Schaffung eines vielfältigen Lebensraumes für Flora und Fauna sowie zur Durchgrünung der Baugebiete, zur Erhaltung eines ausgeglichenen Kleinklimas sowie zur Förderung der Boden- und Grundwasserneubildung beitragen. Dazu müssen diese Bereiche aber auch als Grünfläche gärtnerisch, z B. als Rasen-, Gehölz-, Stauden- bzw. Nutzgartenfläche, gestaltet werden. Tote Materialien (z. B. Kies, Schotter) und eine Bodenversiegelung durch Folien, Rasengittersteine, Fugenpflaster o.ä., die diesen Zielen entgegenstehen, sollen möglichst vermieden werden. Unterstützend zur Regelung unter § 9 Abs. 2 der Niedersächsischen Bauordnung, wonach nicht überbaute Flächen der Baugrundstücke als Grünflächen gestal-

tet werden müssen, wird daher festgesetzt, dass Stein- und Schotterbeete im Plangebiet nicht zulässig sind.

Mit dieser Festsetzung wird erreicht, dass die Gartenbereiche wieder einen Beitrag zum Artenschutz und zu einem kühleren Mikroklima leisten und gleichzeitig einer Aufheizung der Siedlungsbereiche entgegengewirkt wird.

Dach- und Oberflächenwasser

Um zu verhindern, dass z.B. Stellplatzflächen ohne geordnete Oberflächenentwässerung angelegt werden wird festgesetzt, dass im Übergang von Privatgrundstücken zu öffentlichen Straßen Linienentwässerungsanlagen (z.B. Drainrinne) einzubauen sind. Damit wird insbesondere einer Überflutung der Straßenverkehrsflächen bei Starkregenereignissen entgegengewirkt.

3.5 Grünordnerische Festsetzungen

Der Bereich, der bisher im Ursprungsplan bereits festgesetzten öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Parkanlage“ wird, wie im Ursprungsplan als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Parkanlage“ wieder festgesetzt. Die hier vorhandenen hochstämmigen Bäume werden ebenfalls zum „Erhalten“ festgesetzt. Dieser Bereich soll als innerörtliche Grünfläche erhalten bleiben.

Ebenfalls werden die sonstigen im Plangebiet vorhandenen Einzelbäume, soweit sie erhalten werden können, durch Festsetzung dauerhaft gesichert. Diese sollen weiterhin der inneren Durchgrünung des Plangebietes dienen und dem Klimawandel entgegenwirken.

Als Ausgleich für die erforderliche Beseitigung bestehender bzw. im Ursprungsplan festgesetzter Bäume, wird die Stadt Werlte 10 hochstämmige, standortgerechte, heimische Laubbäume im Plangebiet neu anpflanzen und dauerhaft erhalten.

3.6 Parkplätze

Die bisher im Ursprungsplan nördlich und südlich des Rathauses als Parkplatz und Festplatz / Bedarfsplatz festgesetzten Flächen werden im Plangebiet entsprechend dem jetzigen Bedarf als Parkplatzflächen neu ausgewiesen.

3.7 Erschließung / Ver- und Entsorgung

3.7.1 Verkehrserschließung

Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes erfolgt wie bisher über die Straßen Kolpingstraße, Loruper Straße, Am Markt, Marktstraße, Gartenstraße, Albert-Trautmann-Straße und Hauptstraße. Diese sind ausgebaut. Im Südwesten des Plangebietes soll jedoch im Einmündungsbereich der Hauptstraße in die Loruper Straße ein „Minikreisel“ entstehen und eine neue Straßenanbin-

dung in Richtung Nordosten zur Straße „Am Markt“ und damit zum Marktplatz / Rathaus entstehen.

3.7.2 Wasserwirtschaftliche Erschließung

Trink- und Brauchwasser

Die Versorgung des Plangebietes mit Trink- und Brauchwasser in ausreichender Qualität und Menge ist gewährleistet. Das Plangebiet ist bereits an die Wasserversorgung angeschlossen. Neue Bebauung kann zu den bekannten Bedingungen, die sich aus der Satzung der Wasserbezugs- und Beitragsordnung des Wasserverbandes „Hümmling“ ergeben, an die zentrale Wasserversorgung des Wasserverbandes „Hümmling“ angeschlossen werden.

Abwasserbeseitigung

Das Plangebiet ist an die öffentliche Schmutzwasserkanalisation der Samtgemeinde Werlte angeschlossen. Eine ausreichende Kapazität der vorhandenen Leitungen ist gegeben. Die ordnungsgemäße Schmutzwasserbeseitigung ist damit gewährleistet.

Oberflächenentwässerung

Das anfallende Oberflächenwasser im Plangebiet kann wie bisher in die Regenwasser-Kanalisation eingeleitet werden. Die Oberflächenentwässerung im Plangebiet ist damit geregelt. Die Flächen im Plangebiet sind fast vollständig versiegelt und sind im Oberflächenwasserkonzept der Stadt Werlte berücksichtigt. Insgesamt ist somit deshalb davon auszugehen, dass Probleme bezüglich der Oberflächenentwässerung im Plangebiet nicht zu erwarten sind.

Brandschutz

Die erforderliche Löschwasserversorgung wird nach den technischen Regeln und in Absprache mit der zuständigen Feuerwehr erstellt bzw. ist bereits gesichert.

3.7.3 Energieversorgung

Die Versorgung des Gebiets mit Strom und Gas kann durch die EWE NETZ GmbH erfolgen. Das Plangebiet ist bereits an das vorhandene Versorgungsnetz angeschlossen.

Die kommunale Wärmeplanung soll auf Basis zu erarbeitender Wärmepläne zunehmend auf erneuerbare Energien umgestellt werden. Entsprechende Pläne liegen für die Stadt Werlte jedoch noch nicht vor.

3.7.4 Abfallbeseitigung

Die Entsorgung der im Plangebiet anfallenden Abfälle erfolgt entsprechend den abfallrechtlichen Bestimmungen sowie den jeweils gültigen Satzungen zur Abfallentsorgung des Landkreises Emsland. Träger der öffentlichen Abfallentsorgung ist der Landkreis Emsland.

Eventuell anfallende Sonderabfälle sind vom Abfallerzeuger einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen.

3.7.5 Telekommunikation

Die Versorgung mit Telekommunikationsanlagen kann durch die Deutsche Telekom Technik GmbH erfolgen bzw. ist bereits vorhanden.

4 Umweltbericht

4.1 Einleitung

4.1.1 Kurzdarstellung des Planinhaltes

Mit der vorliegenden Planung soll entsprechend den Ausführungen in Kapitel 1 die Innenstadt von Werlte „offener“ gestaltet werden. Neben dem Umbau und der Erweiterung des Rathauses soll ein „neuer“ Marktplatz mit hoher Aufenthaltsqualität und multifunktionalen Nutzungsmöglichkeiten entstehen.

Des Weiteren soll der Marktplatz und das Rathaus durch eine neue Straßenverbindung zur Hauptstraße / Loruper Straße besser an den örtlichen Verkehr angebunden werden. Gleichzeitig sollen im Bereich des ehemaligen „Werlte-Centers“ ein neues Angebot für Einzelhandel und Wohnungen entstehen.

Durch die vorliegende Planung wird im Bereich der bebauten Innenstadt von Werlte auf einer Fläche von ca. 7,2 ha eine Neuordnung der Bebauung vorgenommen. Auswirkungen auf den zulässigen Versiegelungsgrad im Plangebiet ergeben sich dadurch grundsätzlich nicht. Die nördlich des Rathauses vorhandene öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Parkanlage“ bleibt ebenfalls bestehen.

Durch die geplanten Maßnahmen können jedoch grundsätzlich auf die Schutzgüter Landschaftsbild, Wasser, Boden, Pflanzen und Tiere erhebliche Auswirkungen entstehen. Auf das Schutzgut Mensch sind Umwelteinwirkungen im Sinne des § 2 (4) BauGB durch Immissionen möglich.

Hinsichtlich der Höhenentwicklung wird eine bis zu dreigeschossige Bebauung ermöglicht, die jedoch bereits teilweise vorhanden ist.

Erhebliche Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind deshalb aufgrund der Lage des Plangebietes in der Innenstadt und der bereits bestehenden Bebauung nicht zu erwarten.

4.1.2 Ziele des Umweltschutzes

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

§ 1 BNatSchG nennt die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege. Danach sind Natur und Landschaft so zu schützen, dass die biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter

sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind. Der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft.

In der Bauleitplanung werden diese Ziele u.a. durch die Anwendung des § 14 (Eingriffe in Natur und Landschaft), des § 15 (Verursacherpflichten, Unzulässigkeit von Eingriffen) und des § 18 (Verhältnis zum Baurecht) berücksichtigt.

Artenschutzrechtliche Bestimmungen des BNatSchG

Die relevanten speziellen artenschutzrechtlichen Verbote der nationalen Gesetzgebung sind in § 44 Abs. 1 BNatSchG formuliert. Hiernach ist es verboten:

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,
2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,
3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,
4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören.

Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG gelten unter bestimmten Voraussetzungen Einschränkungen der speziellen artenschutzrechtlichen Verbote:

Für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig sind, gelten für die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote folgende Maßgaben: Sind in Anhang IVa der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 3 und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IVb der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten gelten diese Maßgaben entsprechend. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlun-

gen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- oder Vermarktungsverbote vor.

Niedersächsisches Naturschutzgesetz (NNatSchG)

Das NNatSchG bezieht sich zum Schutz der wild lebenden Tier- und Pflanzenarten, ihrer Lebensstätten und Biotope auf das BNatSchG.

Die rechtlichen Grundlagen zum Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten sind in den §§ 38 (zum allgemeinen Arten-, Lebensstätten- und Biotopschutz), § 39 (allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen) und § 44 (besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten) des BNatSchG festgelegt. Danach ist es verboten, ohne vernünftigen Grund Lebensstätten wild lebender Tier- und Pflanzenarten zu zerstören oder sonst erheblich zu beeinträchtigen oder wild lebende Tiere mutwillig zu beunruhigen, zu fangen, zu verletzen oder zu töten.

Die Naturschutzbehörde führt ein Verzeichnis der im Sinne der §§ 23 bis 26 und §§ 28 bis 30 BNatSchG geschützten Teile von Natur und Landschaft, einschließlich der Wallhecken im Sinne von § 22 Abs. 3 Satz 1 NNatSchG und der gesetzlich geschützten Biotope im Sinne des § 24 Abs. 2 NNatSchG sowie der Natura 2000-Gebiete in ihrem Bereich.

Das Plangebiet ist nicht als schutzwürdiger oder nach dem BNatSchG geschützter Bereich gekennzeichnet ist jedoch Bestandteil des Naturparks „Hümmling“.

Landschaftsrahmenplan (LRP) nach § 10 BNatSchG

Im Landschaftsrahmenplan werden gemäß § 10 BNatSchG die überörtlichen konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege für Teile des Landes dargestellt. Dabei sind die Ziele der Raumordnung zu beachten sowie die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung zu berücksichtigen. Landschaftsrahmenpläne sind für alle Teile des Landes aufzustellen. Gemäß § 3 NNatSchG ist die Naturschutzbehörde für die Aufstellung des Landschaftsrahmenplanes zuständig.

Im Landschaftsrahmenplan (LRP) des Landkreises Emsland (2001) ist das Plangebiet als Raum mit sekundärer Planungspriorität gekennzeichnet. In solchen Bereichen sollten allgemein gültige Maßnahmen zur Verbesserung sowie zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft vorgesehen werden. In Siedlungsgebieten sollte auf eine „Durchlässigkeit“ für Arten und Lebensgemeinschaften geachtet werden (extensive Pflege der Grünflächen, Verwendung standortgerechter, einheimischer Gehölze).

Naturschutzrechtliche Vorgaben sowie schutzwürdige Bereiche sind für das Plangebiet selbst und den Umgebungsbereich nicht ausgewiesen.

Die Aussagen des LRP werden bei der vorliegenden Planung berücksichtigt.

Landschaftsplan (LP) nach § 11 BNatSchG

Die für die örtliche Ebene konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden auf der Grundlage des

Landschaftsrahmenplanes im Landschaftsplan dargestellt. Der Landschaftsplan enthält Angaben über den vorhandenen und den zu erwartenden Zustand von Natur und Landschaft, die konkretisierten Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege, die Beurteilung des vorhandenen und zu erwartenden Zustands von Natur und Landschaft und die Erfordernisse und Maßnahmen zur Umsetzung der konkretisierten Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege.

Die Stadt Werlte bzw. die Samtgemeinde Werlte haben keinen Landschaftsplan aufgestellt, es gelten daher die Vorgaben des LRP.

Bundesimmissionsschutzgesetz

Nach § 50 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) sind raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienende Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich vermieden werden.

Lärmimmissionen

Maßgeblich für die Bewertung der Lärmbelastung in der Bauleitplanung ist die DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ (Stand: Juni 2023). Im Beiblatt 1 der DIN 18005 sind bezogen auf Verkehrs- und Gewerbelärm Orientierungswerte genannt, die bei der Planung anzustreben sind.

Orientierungswerte der DIN 18005	
	Kerngebiet
Tags (Verkehr / Gewerbe)	63 / 60 dB (A)
Nachts (Verkehr / Gewerbe)	53 / 45 dB (A)

Die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 sind nicht als Grenzwerte definiert. Bezogen auf Anlagen i.S.d. BImSchG entsprechen die Orientierungswerte der DIN 18005 den Richtwerten in der technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm).

Die für Verkehr anzustrebenden Orientierungswerte können in belasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung und bestehenden Verkehrswegen, oft nicht eingehalten werden. Die genannten Orientierungswerte sind daher im Rahmen der Bauleitplanung einer Abwägung zugänglich. Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinen Entscheidungen vom 18.12.1990 und vom 22.03.2007 ausgeführt, dass eine Überschreitung der Orientierungswerte das Ergebnis einer gerechten Abwägung sein kann (vgl. BVerwG, Beschluss vom 18.12.1990 - 4N6.88 - UPR 1991, S. 151 und Urteil vom 22.03.2007 - 4CN2.06 - UPR 2007, S. 304). Auch die TA Lärm berücksichtigt unter Kap. 6.7 Gemengelagen, bei denen Zwischenwerte gebildet werden können, die jedoch die Mischgebietswerte nicht überschreiten sollen.

Zusätzlich werden in der DIN 18005 Hinweise für die Abwägung gegeben. Dazu zählt folgende Aussage: „Der Belang des Schallschutzes ist bei der in der städtebaulichen Planung erforderlichen Abwägung der Belange als ein wichtiger Planungsgrundsatz neben anderen Belangen - z.B. dem Gesichtspunkt der Erhaltung bestehender Stadtstrukturen zu verstehen. Die Abwägung kann in bestimmten Fällen, bei Überwiegen anderer Belange - insbesondere bei Maßnahmen der Innenentwicklung - zu einer entsprechenden Zurückstellung des Schallschutzes führen."

Verkehrslärm (Vorsorgewerte)

Hinsichtlich des Verkehrslärms finden sich Bewertungsmaßstäbe neben der DIN 18005 auch in der 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV vom 12.06.1990). Die Verordnung gilt unmittelbar jedoch nur für den Neubau oder die wesentliche Änderung von Verkehrswegen. In ihr sind folgende Immissionsgrenzwerte (IGW) genannt, die nach der Verkehrslärmschutzrichtlinie 1997 als Werte der „Lärmvorsorge" zu verstehen sind:

Immissionsgrenzwerte (IGW) der 16. BImSchV für Verkehr:

Kerngebiet 64/54 dB (A) tags/nachts

Geruchsimmissionen

Um eine bundesweit einheitliche Vorgehensweise für die Geruchsbeurteilung zu erreichen, hat der Länderausschuss für Immissionsschutz (LAI) die Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL) erarbeiten lassen. Sie beschreibt eine Vorgehensweise zur Ermittlung und Bewertung von Geruchsimmissionen im Rahmen von Genehmigungs- und Überwachungsverfahren von nach der 4. BImSchV genehmigungsbedürftigen Anlagen.

Die GIRL wurde zum 1.12.2021 als Anhang 7 in die TA Luft 2021 integriert. Die TA Luft ist zwar selbst kein Gesetz, als normkonkretisierende Verwaltungsvorschrift (Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)) stellt sie jedoch eine verbindliche Konkretisierung gesetzlicher Anforderungen dar.

Die TA Luft enthält für verschiedene Baugebietsarten Immissionswerte zur Beurteilung einer im Regelfall erheblichen Belästigung gemäß § 3 Abs. 1 BImSchG. Der Richtwert für Wohn- Misch und Kerngebiete beträgt eine Geruchseinheit (GE) pro cbm Luft (erkennbarer Geruch) an bis zu 10 % der Jahresstunden (Immissionswert IW = 0,10). Für Dorf-, Gewerbe- und Industriegebiete sind Geruchsimmissionen an bis zu 15 % der Jahresstunden zulässig. Im Außenbereich können höhere Werte im Einzelfall zugelassen werden.

In begründeten Einzelfällen ist entsprechend Nr. 3.1 Abs. 5 Anhang 7 TA Luft die Festlegung von Zwischenwerten zwischen den Nutzungsbereichen möglich.

Sonstige Immissionen

Schädliche Umwelteinwirkungen wie z.B. Geruch, Lärm, Luftverunreinigungen, Erschütterungen, Licht und Wärme, sind zu berücksichtigen, wenn sie gemäß

§ 3 Abs. 1 BImSchG nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen.

Sind bezüglich der Luftqualität maßgebliche Werte, insbesondere die der 39. BImSchV, überschritten, sind Luftreinhaltepläne zu erstellen. In Gebieten, in denen kein Luftreinhalteplan erstellt wurde oder erforderlich ist, ist der Erhalt der bestmöglichen Luftqualität als Belang zu berücksichtigen (§1a (6) Nr. 7 h BauGB).

4.2 Bestandsaufnahme

Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands, einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden

4.2.1 Beschreibung der bestehenden Nutzungsstruktur (Schutzgut Mensch)

4.2.1.1 Wohn- und Arbeitsumfeld / Schutzbedürftigkeit

Eine Beschreibung der vorhandenen Nutzungssituation ist auch in Kapitel 2.4 zu finden.

Das Plangebiet ist überwiegend bebaut und bis auf die Parkanlage nordöstlich des Rathauses sowie einige Hausgärten im nördlichen Plangebietsbereich fast vollständig versiegelt.

Im südwestlichen Plangebietsbereich befindet sich das „Werlte Center“, das überwiegend leer steht.

Im Süden des Plangebietes entlang der Hauptstraße befinden sich u.a. zwei Gastronomiebetriebe, mehrere Einzelhandelsbetriebe und ein Eiscafé.

Im Westen und Nordwesten sind mehrere Einzelhandelsbetriebe, ein Supermarkt, eine Bankfiliale und einige Wohnhäuser vorhanden.

Im Nordosten befinden sich ein Kindergarten und eine Kinderkrippe.

Der östliche Bereich des Plangebietes wird von einer größeren Stellplatzfläche, einer Grünfläche (Parkanlage), dem Rathaus sowie dem Marktplatz (Stellplatzflächen) eingenommen.

Im südlichen Randbereich des Plangebietes verläuft die Hauptstraße, am westlichen Rand die Loruper Straße und den nördlichen Rand des Plangebietes bildet die Kolpingstraße.

Die Marktstraße verläuft im östlichen Randbereich von Norden nach Süden.

Innerhalb des Plangebietes verlaufen außerdem die Gartenstraße, die Straße „Am Markt“ und die Albert-Trautmann-Straße.

4.2.1.2 Immissionssituation

a) Verkehrslärm

Die Landesstraße 30 (Loruper Straße) verläuft im westlichen Randbereich des Plangebietes. Die Kreisstraße 146 (Kolpingstraße) verläuft entlang des nördlichen Randes des Plangebietes. Im südlichen Randbereich verläuft zudem die Hauptstraße der Stadt Werlte.

Von diesen Straßen ist mit erheblichen Verkehrsimmissionen im Plangebiet zu rechnen.

b) Gewerbelärm

Gewerbliche Betriebe, von denen mit erheblichen gewerblichen Immissionen im Plangebiet zu rechnen ist, sind im Umfeld des Plangebietes nicht vorhanden.

c) Geruchsimmissionen

Im Umfeld des Plangebietes sind erhebliche Geruchsimmissionen z.B. aus landwirtschaftlichen Betrieben nicht zu erwarten. Derartige Betriebe sind im Umfeld des Plangebietes nicht vorhanden.

d) Sonstige Immissionen

Sonstige Anlagen (z.B. Sportanlagen) deren Auswirkungen oder deren Belange zu beachten wären, sind im näheren Umfeld des Plangebietes nicht vorhanden.

4.2.1.3 Erholungsfunktion

Das Plangebiet ist vollständig bebaut und Teil der Innenstadt von Werlte. Erhebliche Auswirkungen auf die Erholungsfunktion bzw. die Naherholung ergeben sich aufgrund der vorliegenden Planung daher nicht.

4.2.2 Beschreibung von Natur und Landschaft

4.2.2.1 Naturraum

Das Plangebiet liegt naturräumlich in der **Sögel-Linderner Geest**, die sich innerhalb der Haupteinheit der **Sögeler Geest (Hümmling)** befindet.

Die Sögel-Linderner Geest ist ein sandig-lehmiges, flachwellig bis ebenes Grundmoränengebiet mit sich in nordöstlicher Richtung erstreckenden, stark durch kleine Niederungen gegliederten Geestrücken und parallel zu ihnen verlaufenden, breiten, ehemals stark versumpften Niederungen der Nord-, Mittel- und Südradde.

Dieser leicht hügelige Grundmoränenrücken trägt auf wechselnd sandigen und lehmigen, meist frisch bis staufeuchten Böden (Podsole oder podsolierte Braunerden) einen Stieleichen-Birken- oder Buchen-Eichen-Wald als potenzielle natürliche Vegetation. Diese Standorte sind heute Ackerland mit vereinzelt eingestreuten Laubwaldresten, auf Dünengebieten auch größeren Kiefernauf-

forstungen. Die Sögel-Linderner Geest stellt eine bevorzugte Siedlungslage mit zahlreichen alten Haufendörfern am Rande der dazugehörigen Esche (dazu zählt auch Werlte) dar und war frühgeschichtlich ein Durchgangsland, was sich anhand des Vorkommens von Großsteingräbern dokumentiert.

Die Niederungsbereiche der Radden wurden nach Begradigungs- und Landbaumaßnahmen im Rahmen von Flurbereinigungsmaßnahmen grünlandfähig, stellen aber potenzielle Erlen- und randlich auch Birkenbruchwaldstandorte dar.

(Quelle: Sophie Meisel; Die naturräumlichen Einheiten auf Blatt 70/71, Cloppenburg/Lingen, 1959)

4.2.2.2 Landschaftsbild / Ortsbild

Die Plangebietsfläche befindet sich in der Ortsmitte von Werlte und wird im Westen durch die Loruper Straße und im Norden durch die Kolpingstraße begrenzt. Den Ostrand des Plangebietes bildet die Marktstraße, die von Süden nach Norden verläuft. Am Südrand des Plangebietes verläuft die Hauptstraße. Das Plangebiet ist überwiegend bebaut bzw. versiegelt und vollständig von Bebauung umgeben. Hinter dem Rathaus im zentralen Planbereich befindet sich eine Grünfläche, die durch den vorhandenen Baumbestand (Alte Linden) geprägt ist. Auch westlich des Rathauses wird die Straße „Am Markt“ von Einzelbäumen (ältere Sumpfeichen) gesäumt, die das Plangebiet in besonderer Weise prägen und als wertvolle Elemente des Landschafts- und Ortsbildes zu bewerten sind.

Das Landschaftsbild des Planbereichs wird vornehmlich durch diesen Baumbestand und durch die vorhandene Bebauung geprägt.

4.2.2.3 Boden / Wasserhaushalt / Altlasten / Kampfmittel

a) Boden

Gemäß § 2 BBodSchG übernimmt der Boden natürliche Funktionen als Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen, als wesentlicher Bestandteil des Naturhaushaltes und als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen auf Grund der Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere auch zum Schutz des Grundwassers. Darüber hinaus erfüllt er Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte sowie verschiedene Nutzungsfunktionen als Rohstofflagerstätte, Fläche für Siedlung und Erholung, als Standort für die land- und forst-wirtschaftliche Nutzung und als Standort für sonstige wirtschaftliche und öffentliche Nutzungen, Verkehr, Ver- und Entsorgung.

Gemäß Kartenserver des LBEG (Bodenkarte von Niedersachsen 1 : 50.000 BK50) ist im Bereich der Plangebietsfläche als Bodentyp ein mittlerer Pseudogley-Podsol vorherrschend.

Der Pseudogley-Podsol zeichnet sich aus durch ein geringes bis mittleres Ertragspotential, ein geringes bis mittleres Wasser- und Nährstoffspeichervermögen sowie eine gute Durchlüftung und Wasserdurchlässigkeit im Oberbo-

den. Er ist beregnungsbedürftig, weniger verdichtungsempfindlich und besitzt eine mittlere Pufferkapazität und eine Auswaschungsgefährdung gegenüber Nähr- und Schadstoffen. Des Weiteren ist der Pseudogley-Podsol winderosionsgefährdet.

Quelle: www.lbeg.niedersachsen.de NIBIS

b) Wasserhaushalt

Innerhalb und angrenzend zum Plangebiet befinden sich keine natürlich oder anthropogen entstandenen Oberflächengewässer.

Gemäß Kartenserver des LBEG (Hydrogeologische Karte von Niedersachsen 1: 50.000) liegt im Bereich des Plangebietes eine Grundwasserneubildungsrate von 50 – 150 mm im Jahr vor. Das Schutzpotenzial gilt aufgrund der Beschaffenheit der anstehenden Gesteine und ihrer Mächtigkeit im Hinblick auf ihr Vermögen, den oberen Grundwasserleiter vor der Befrachtung mit potenziellen Schadstoffen zu schützen als „mittel“. Das Grundwasser gilt dort als gut geschützt, wo gering durchlässige Deckschichten über dem Grundwasser die Versickerung behindern und wo große Flurabstände zwischen Gelände und Grundwasseroberfläche eine lange Verweilzeit begünstigen.

Beim Schutzgut Wasser ist kein besonderer Schutzbedarf gegeben, da die Grundwasserneubildungsrate im langjährigen Mittel unter 200 mm/a liegt.

Quelle: www.lbeg.niedersachsen.de NIBIS

c) Altlasten

Der Stadt Werlte liegen zurzeit keine Hinweise oder Erkenntnisse vor, dass sich im Plangebiet Böden befinden, die erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind.

Vom Landkreis Emsland wurde jedoch darauf hingewiesen, dass sich im Plangebiet ein Altstandort befindet. Diese Fläche wird im Altlastenverzeichnis des Landkreises Emsland unter der Anlagennummer 454 057 5 904 0004 mit der Bezeichnung "Ehem. Heizöllager" geführt. Auf der Altlast befanden sich 2 Tankbehälter, die entsorgt worden sind. Des Weiteren wurde ca. 45 Tonnen belasteter Boden entsorgt. Nutzungseinschränkungen für die Folgenutzung als Handels- und Dienstleistungszentrum ergeben sich dadurch nach Aussage des Landkreises Emsland jedoch nicht.

Es wird vom Landkreis außerdem darauf hingewiesen, dass umliegend zum Plangebiet mehrere Altstandorte registriert sind. Bei mehreren Altstandorten liegen der Unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde (UAB/UBB) keine ausreichenden Untersuchungen zu den Altstandorten vor. Demzufolge ist zu diesen Altstandorten keine abschließende Stellungnahme seitens des Landkreises Emsland möglich.

4.2.2.4 Klima / Luft

Das Plangebiet liegt klimatisch in der maritim-subkontinentalen Flachlandregion und ist der grundwasserfernen, ebenen bis welligen Geest zuzuordnen.

Mittlere Jahresniederschläge von durchschnittlich 650 - 700 mm sind zu erwarten. Die relative Luftfeuchte liegt im Mittel bei 81%. Die durchschnittliche Jahrestemperatur ist etwa 8.4°C, bei mittleren Jahrestemperaturschwankungen von 16.4°C.

Die klimatische Wasserbilanz weist einen Überschuss von 200 - 300 mm im Jahr auf, wobei ein Defizit im Sommerhalbjahr besteht. Die mittlere Vegetationszeit von etwa 220 Tagen ist relativ lang.

(Quelle: Karten des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen; Bodenkundliche Standortkarte, M. 1 : 200.000, Blatt Oldenburg, 1975)

Im Emsland herrschen westliche Winde vor. Im Herbst und Winter überwiegt eine südwestliche und im Frühjahr und Sommer eine westliche bis nordwestliche Windrichtung.

Die Luftqualität gilt im Emsland als vergleichsweise gut bzw. unterscheidet sich wenig von anderen ländlichen Gebieten in Niedersachsen. Lokal erzeugte Emissionen erreichen die Grenzwerte (nach Technischer Anleitung zur Reinhaltung der Luft) auch nicht annähernd. Kleinräumige Belastungen durch vielbefahrene Straßen oder hohe Tierkonzentrationen können aber vorkommen.

(Quelle: Landschaftsrahmenplan Landkreis Emsland, 2001)

4.2.2.5 Arten und Lebensgemeinschaften

Heutige potenziell natürliche Vegetation (PNV)

Nach der Karte der potenziell natürlichen Vegetationslandschaften Niedersachsens auf der Grundlage der Bodenübersichtskarte (1:50.000) würde sich das Plangebiet bei einer vom Menschen unbeeinflussten Entwicklung zu einem Drahtschmielen-Buchenwald des Tieflandes mit Übergängen zum Flattergras-Buchenwald entwickeln.

Als Baumarten der Sukzessionsphasen oder Begleiter der von der Rotbuche dominierten Schlussgesellschaft kämen Hängebirke, Hainbuche, Zitterpappel, Traubeneiche, Stieleiche, Eberesche und Winterlinde natürlicherweise im Plangebiet vor.

(Quelle: Heutige potenzielle natürliche Vegetationslandschaften Niedersachsens auf Basis der Bodenkundlichen Übersichtskarte 1 : 50.000, Inform.d. Naturschutz Niedersachsen 2003)

Biotoptypen

Die Bestandsaufnahme erfolgte auf Grundlage des Kartierschlüssels für Biotoptypen in Niedersachsen (DRACHENFELS, 2021). Der jeweilige Biotopcode ist analog dem Kartierschlüssel.

Gemäß Bebauungsplan Nr. 41, und Nr. 41, 1. und 2. Änd. festgesetzte Flächen

Der vorliegende Bebauungsplan überplant vollständig die o.g. rechtskräftigen Bebauungspläne. Die rechtskräftigen Bebauungspläne setzen Mischgebiets-

flächen, Kerngebiets- und Gemeinbedarfsflächen mit unterschiedlichen Versiegelungsgraden fest. Der Bebauungsplan Nr. 41 mit seinen Änderungen wurde seinerzeit auf Grundlage der Baunutzungsverordnung von 1977 aufgestellt und setzt für die Mischgebiets- und Kerngebietsflächen sowie die Gemeinbedarfsflächen Grundflächenzahlen von GRZ 0,4, GRZ 0,8 und GRZ 1,0 fest. Nach der BauNVO 1977 waren Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten sowie Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO auf die im Bebauungsplan zulässige Grundfläche nicht anzurechnen. Durch Nebenanlagen (Nebengebäude, Stellplätze, Zufahrten, Lagerflächen etc.) konnte somit eine Versiegelung von theoretisch bis zu 100 % der Grundstücke entstehen. Auf eine Bewertung und Bilanzierung des vorliegenden Plangebietes kann somit verzichtet werden.

Innerhalb der Plangebietsfläche sind jedoch im rechtskräftigen Bebauungsplan auch Einzelbäume festgesetzt worden. Die Einzelbäume im Bereich der festgesetzten Grünfläche nordöstlich des Rathauses bleiben erhalten und werden, wie bisher, innerhalb einer als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Parkanlage“ festgesetzten Fläche in ihrem Bestand dauerhaft gesichert.

Von den außerhalb der o.g. Parkanlage, im rechtskräftigen Bebauungsplan festgesetzten Bäumen (122 Stck.), werden im Rahmen der vorliegenden Planung 49 Bäume dauerhaft erhalten und durch Festsetzung gesichert. Als Ausgleich für die erforderliche Beseitigung bestehender Bäume, wird die Stadt Werlte 10 hochstämmige, standortgerechte, heimische Laubbäume neu anpflanzen und dauerhaft erhalten.

Fauna (Artenschutz)

Situation im Plangebiet

Gemäß Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Emsland kann in diesem dicht bebauten und versiegelten Plangebiet (Stadtkern) auf artenschutzrechtliche Untersuchungen verzichtet werden. Die im Rahmen der vorliegenden Planung überplanten Einzelbäume sollen jedoch vor der Fällung von einem Biologen auf eine Nutzung durch Fledermäuse (z.B. auch als Winterquartier in Höhlen / Spalten untersucht werden. Als artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme ist gemäß Abstimmung ein Zeitfenster für die Gehölzfällung in den Bebauungsplan aufzunehmen.

4.2.3 Kultur- und sonstige Sachgüter

In unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befindet sich ein Baudenkmal. Hierbei handelt es sich um die südlich des Plangebietes gelegene katholische Kirchenanlage (Baukomplex) mit all ihren Bestandteilen, insb. der St. Sixtus Kirche und dem zugehörigen Kirchhof sowie Kruzifix, Pfarrhaus, Scheune und Pfarrgarten. Die Kirchenanlage ist vom Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege gemäß § 3 Abs. 3 NDSchG mit der Kennziffer 454057Gr0001 in das Verzeichnis der Baudenkmale des Landes Niedersachsen aufgenommen worden und unterliegt den Bestimmungen des NDSchG.

An der Erhaltung sowie am Schutz des Gebäudes und an der Wahrung des unbeeinträchtigten Erscheinungsbildes des Denkmals besteht ein öffentliches Interesse.

Gemäß § 8 NDSchG dürfen in der Umgebung eines Baudenkmals Anlagen u. a. nicht errichtet werden, wenn dadurch das Erscheinungsbild des Denkmals beeinträchtigt wird (Umgebungsschutz).

Die Beurteilung, ob eine Beeinträchtigung eines Baudenkmals vorliegt, obliegt in jedem Fall den Denkmalschutzbehörden und wird im Einzelfall im Baugenehmigungs- oder denkmalrechtlichen Verfahren geprüft.

In der Umgebung des Plangebietes befindet sich außerdem ein Bodendenkmal. Dabei handelt es sich um ein Brandgrab. Darüber hinaus ist auf der Karte der Preussischen Landesaufnahme zu sehen, dass innerhalb des Plangebietes ältere Vorgängerbauten standen. Im Zusammenhang mit dieser Karte der Preussischen Landesaufnahme, dem Bodendenkmal und dem Kirchenkomplex St. Sixtus, dessen Ursprünge bis ins Mittelalter reichen, sind Funde innerhalb des Plangebietes zu erwarten.

4.3 Nullvariante

Bei Nichtdurchführung der Planung würde die bestehende innerstädtische Nutzung bzw. die bestehende Bebauung wie bisher bestehen bleiben.

Insbesondere das Werlte-Center (Leerstand) bliebe in seinem Bestand bzw. in seinem heutigen (negativen) Erscheinungsbild erhalten. Eine zusätzliche Anbindung des Marktplatzes an die Hauptstraße / Loruper Straße könnte nicht erfolgen.

Insgesamt sind jedoch bei einer Nichtdurchführung der Planung keine geringeren Auswirkungen auf das Wirkungsgefüge der Schutzgüter Natur und Landschaft zu erwarten, als bei Durchführung der Planung, da erhebliche Auswirkungen auf Natur und Landschaft durch die Planung nicht zu erwarten sind.

4.4 Prognose

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung (Auswirkungen der Bau- und der Betriebsphase)

4.4.1 Auswirkungen auf den Menschen / Immissionsschutz

Bei der Bewertung der Auswirkungen der Planung auf den Menschen ist zu unterscheiden zwischen den Auswirkungen, die durch das geplante Baugebiet in der Nachbarschaft, d.h. insbesondere an benachbarten Wohnnutzungen, zu erwarten sind und den Auswirkungen, die durch vorhandene Immissionen auf die geplante Nutzung einwirken. Von Belang sind dabei, bezogen auf das Schutzgut Mensch, insbesondere die Wohn- und Arbeits- sowie die Erholungsfunktionen.

4.4.1.1 Einwirkungen auf das Plangebiet

a) Verkehrslärm

Entlang des Plangebietes bzw. im Randgebiet des Plangebietes sind übergeordnete Straßen vorhanden (K 146 (Kolpingstraße), L 30 (Loruper Straße)).

Entlang dieser Straßen ist bereits bisher Bebauung in Kern- und Mischgebieten innerhalb des Plangebietes vorhanden.

In diesen bereits bebauten Bereichen ist daher bei baulichen Maßnahmen der § 15 NBauO zu beachten, wonach bauliche Anlagen einen für ihre Benutzung ausreichenden Schall- und Wärmeschutz bieten müssen. Mit Bekanntmachung im Nds. MBl. Nr. 3/2019 wurde klargestellt, dass zur Erfüllung der Anforderungen von § 15 NBauO die technischen Regeln der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ zu berücksichtigen sind.

Demnach ist ein ausreichender Schallschutz für schutzwürdige Büro- oder sonstige Aufenthaltsräume nach der DIN 4109 somit unabhängig von einer Festsetzung im Bebauungsplan zu gewährleisten. Durch geeignete Maßnahmen zum Schutz vor Immissionen, die sich unabhängig von der Gebietsart durch die konkrete Lärmsituation und die jeweilige Nutzung ergeben, kann die Immissionsbelastung damit auf ein zumutbares Maß begrenzt werden.

b) Sonstige Immissionen

Gewerbliche oder landwirtschaftliche Betriebe von denen erhebliche Immissionen auf das Plangebiet einwirken könnten, sind in der Umgebung des Plangebietes nicht vorhanden. Erheblicher Gewerbelärm oder Geruchsimmissionen aus Tierhaltungsanlagen sind im Plangebiet daher nicht zu erwarten. Auch sonstige Anlagen (z.B. Sportanlagen) deren Auswirkungen oder Belange zu berücksichtigen wären, sind im Umfeld des Plangebietes nicht vorhanden.

4.4.1.2 Auswirkungen auf das Wohn- und Arbeitsumfeld

<u>Bauphase</u>

Während der Bauphase ist insbesondere mit akustischen Auswirkungen und im Einzelfall mit Staubemissionen zu rechnen. Solche Immissionen sind regelmäßige Begleiterscheinungen bei der Entwicklung urbaner Standorte. Sie sind jedoch während der Entstehungsphase (Bautätigkeit, Bauverkehr) unvermeidbar und nur zeitlich begrenzt zu erwarten. Zur Vermeidung unzumutbarer Lärmbelastungen ist die „Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm – Geräuschimmissionen“ (August 1970) zu beachten.

<u>Betriebsphase</u>

Lärmimmissionen

Aufgrund der vorliegenden Planung sind aus dem Plangebiet heraus, wegen der bestehenden innerstädtischen Nutzung und der geplanten Nutzung als Kerngebiet, keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch zu erwarten, die über den Bestand hinausgehen.

Optisches Erscheinungsbild

Durch die entstehenden Baukörper ergeben sich für den Menschen optische Auswirkungen. Im Plangebiet und angrenzend ist jedoch gleichartige Bebauung vorhanden.

Durch ähnliche Festsetzungen zur Gestaltung und zur Geschossigkeit wird die neu geplante Bebauung zudem an die bestehende bzw. angrenzende Bebauung angepasst, so dass sich ein einheitliches gestalterisches Bild ergibt.

Unzumutbare Auswirkungen auf die Nachbarschaft in Folge des Erscheinungsbildes (erdrückende Wirkung) oder durch Verschattung durch neue Baukörper sind nicht zu erwarten.

Insgesamt ergeben sich damit keine unzumutbaren Auswirkungen aufgrund des Erscheinungsbildes.

4.4.1.3 Erholungsfunktion

Das Plangebiet stellt aufgrund der im Plangebiet und angrenzend vorhandenen bzw. umgebenden Bebauung kein Areal mit hoher Bedeutung für die Erholungsnutzung der Wohnbevölkerung dar.

Die Planung hat daher insgesamt keine erheblichen Auswirkungen auf die Erholungsfunktion der Landschaft.

4.4.1.4 Risiken für die menschliche Gesundheit

Das Plangebiet befindet sich weder innerhalb des Achtungsabstandes von Betriebsbereichen nach der Störfall-Verordnung - 12. Bundesimmissionsschutzverordnung (12. BImSchV), noch sind im Plangebiet derartige Betriebe vorgesehen. Es ist daher nicht davon auszugehen, dass es durch die vorliegende Planung zu einer Zunahme der Gefährdung der Bevölkerung kommt.

4.4.2 Auswirkungen auf Natur und Landschaft / Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen

4.4.2.1 Landschaftsbild / Ortsbild

<u>Bauphase</u>

Während der Bauphase ist mit Beeinträchtigungen durch Baumaschinen bzw. Baugeräten oder -hilfsmitteln wie z.B. Baukränen oder auch Baugerüsten zu rechnen. Auch durch die Lagerung verschiedener Baumaterialien kann es zu Beeinträchtigungen des Ortsbildes kommen. Diese Beeinträchtigungen sind jedoch regelmäßige Begleiterscheinungen bei der Entwicklung von Baugebieten. Sie sind während der Entstehungsphase (Bautätigkeit) unvermeidbar und nur zeitlich begrenzt zu erwarten.

<u>Betriebsphase</u>

Mit der vorliegenden Planung wird ein Teil der vorhandenen Baumstrukturen überplant und durch junge neu anzupflanzende Gehölzstrukturen ersetzt. Da-

mit wird sich das Ortsbild hier im Innenstadtbereich von Werlte verändern. Der Eingriff in das Ortsbild wird in erster Linie durch veränderte und neu entstehende Baukörper und durch neu zu schaffende Verkehrsflächen hervorgerufen.

Mit der vorliegenden Planung wird jedoch die Innenstadt von Werlte offener und mit mehr Bezug zum Rathaus neugestaltet und aufgewertet. Durch die Begrenzung der Bauhöhe sowie die Festsetzung von baugestalterischen Maßnahmen zur äußeren Gestaltung der künftigen Baukörper und dem Erhalt vorhandener sowie der Neuanpflanzung standortgerechter, heimischer Laubbäume werden Beeinträchtigungen des Ortsbildes vermieden bzw. wird das Ortsbild verbessert.

Aufgrund der innerstädtischen Lage und der bereits bestehenden Bebauung sowie der getroffenen Festsetzungen zur Gestaltung der Baukörper und zum Ausgleich überplanter Bäume sind erhebliche Beeinträchtigungen des Ortsbildes nicht zu erwarten.

4.4.2.2 Fläche / Boden / Wasser / Altlasten

Fläche

Das vorliegende Plangebiet ist überwiegend bebaut bzw. versiegelt, vollständig von Bebauung umgeben und durch den rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 41 überplant. Der Bebauungsplan Nr. 41 mit seinen Änderungen wurde seinerzeit auf Grundlage der Baunutzungsverordnung von 1977 aufgestellt, so dass Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten sowie Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO auf die im Bebauungsplan zulässige Grundfläche nicht anzurechnen sind und somit eine Versiegelung von theoretisch bis zu 100 % der Grundstücke möglich ist. Es wird somit im Bereich der Plangebietsfläche keine zusätzliche Versiegelung verursacht. Die im rechtskräftigen Bebauungsplan festgesetzten Bäume werden zu einem wesentlichen Teil erhalten und neue standortgerechte Laubbäume sollen angepflanzt werden. Es ergeben sich somit durch die vorliegende Planung keine Auswirkungen durch die Inanspruchnahme dieser Fläche.

Boden/Wasser/Altlasten

<u>Bauphase</u>

Durch die nahezu ausschließliche Inanspruchnahme von Flächen, die nach dem rechtskräftigen Bebauungsplan zu 100 % hätten versiegelt bzw. bebaut werden können, ergibt sich durch die vorliegende Planung keine zusätzliche Versiegelung und somit keine Beeinträchtigungen für das Schutzgut Boden. Durch den Erhalt eines wesentlichen Teiles der festgesetzten Bäume sowie durch die Neuanpflanzung standortgerechter Laubbäume werden weitere Beeinträchtigungen des Bodens vermieden bzw. ausgeglichen. Verbleibende Beeinträchtigungen durch die teilweise Überplanung der vorhandenen alten Ein-

zelbäume werden durch externe Kompensationsmaßnahmen bzw. Neuanpflanzungen von Baumstrukturen ausgeglichen.

Das anfallende Oberflächenwasser im Plangebiet kann wie bisher in die Regenwasser-Kanalisation eingeleitet werden. Die Oberflächenentwässerung im Plangebiet ist damit geregelt. Die Flächen im Plangebiet sind fast vollständig versiegelt und sind im Oberflächenwasserkonzept der Stadt Werlte berücksichtigt. Insgesamt ist somit deshalb davon auszugehen, dass Probleme bezüglich der Oberflächenentwässerung im Plangebiet nicht zu erwarten sind.

Im Plangebiet befindet sich die unter Punkt 4.2.2.3 c) beschriebene Altlast. Durch diese Altlast ergeben sich jedoch keine Nutzungseinschränkungen.

Weitere Altlasten sind im Umfeld des Plangebietes vorhanden. Bei mehreren dieser Altlasten liege keine ausreichenden Untersuchungen zu den Altstandorten vor.

Es wird deshalb auf folgendes hingewiesen:

Sollten sich bei Erdarbeiten organoleptisch (geruchliche/visuelle) Hinweise auf erhebliche Kontaminationsbereiche oder Abfallablagerungen ergeben, sind die Bauarbeiten vorläufig einzustellen und nach unverzüglicher Information des Landkreises Emsland (untere Abfall- und Bodenschutzbehörde) durch den vom Bauherrn einzubindenden Sachverständigen Maßnahmen wie ggf. erforderlich Schutz-/Sicherungsmaßnahmen zu treffen.

Aus Gründen der Vorsorge sind im Planungsgebiet eventuell erforderliche Grundwasserhaltungen bei Tiefbaumaßnahmen vorab mit dem Landkreis Emsland Fachbereich Umwelt, abzustimmen und sachverständig zu begleiten und zu überwachen.

Betriebsphase

Ein Eingriff in den Boden- und Wasserhaushalt wird nicht verursacht, da im Rahmen der vorliegenden Planung keine neue Versiegelung erfolgt.

Mit der nahezu ausschließlichen Inanspruchnahme von Flächen, die nach dem rechtskräftigen Bebauungsplan zu 100 % hätten versiegelt bzw. bebaut werden können, ergibt sich durch die vorliegende Planung keine zusätzliche Versiegelung und somit keine Beeinträchtigungen für das Schutzgut Boden. Durch den Erhalt eines wesentlichen Teiles der festgesetzten Bäume sowie durch die Neuanpflanzung standortgerechter Laubbäume werden weitere Beeinträchtigungen des Bodens vermieden bzw. ausgeglichen. Verbleibende Beeinträchtigungen durch die teilweise Überplanung der vorhandenen alten Einzelbäume werden durch externe Kompensationsmaßnahmen bzw. Neuanpflanzungen von Baumstrukturen ausgeglichen.

Das anfallende Oberflächenwasser im Plangebiet kann wie bisher in die Regenwasser-Kanalisation eingeleitet werden. Die Oberflächenentwässerung im Plangebiet ist damit geregelt. Die Flächen im Plangebiet sind fast vollständig versiegelt und sind im Oberflächenwasserkonzept der Stadt Werlte berücksichtigt. Insgesamt ist somit deshalb davon auszugehen, dass Probleme bezüglich der Oberflächenentwässerung im Plangebiet nicht zu erwarten sind.

Grundwasserentnahmen zum Zwecke der Nutzung als Brauchwasser sind nur zulässig, wenn dieses Wasser vorher auf mögliche Verunreinigungen / Kontaminationen untersucht und durch ein entsprechendes Gutachten nachgewiesen wird, dass das Wasser unbelastet ist.

Grundwasserentnahmen zum Zwecke der Nutzung als Trinkwasser sind unzulässig. Die Trinkwasserversorgung darf nur über das öffentliche Leitungsnetz erfolgen.

4.4.2.3 Klima / Luft

Bauphase

In der Bauphase wird sich kurzzeitig z.B. für die Anlieferung von Baustoffen und für die notwendigen Bauarbeiten ein erhöhtes Verkehrsaufkommen einstellen. Dieses kann grundsätzlich den Klimawandel begünstigen. Aufgrund der Kleinflächigkeit des Plangebietes sind erhebliche Auswirkungen auf das Klima jedoch nicht zu erwarten.

Betriebsphase

Da keine zusätzliche Versiegelung vorbereitet bzw. verursacht wird, kommt es zu keinen Veränderungen durch die Überplanung von Freiflächen. Durch den Erhalt eines wesentlichen Teiles der festgesetzten Bäume bleibt ein großer Teil, der für das regionale Klima wertvollen Baumstrukturen erhalten. Durch die Neuanpflanzung standortgerechter, heimischer Laubbäume wird zusätzlich neue vertikale Verdunstungsstruktur geschaffen.

Diese Baumpflanzungen wirken sich positiv auf das Kleinklima (Luftbefeuchtung) und die Luftqualität (z.B. Ausfilterung von Schadstoffen) aus. Des Weiteren dienen diese Neuanpflanzungen den Erfordernissen des Klimaschutzes, indem sie dem Klimawandel entgegenwirken (z.B. durch Bindung von CO_2). Damit wird dem Grundsatz nach § 1a Abs. 5 BauGB entsprochen.

Die innerhalb des Plangebietes verbleibenden Freiflächen besitzen ebenfalls eine positive Bedeutung für das Klima und die Luft.

Darüber hinaus führen die auf externen Kompensationsflächen geplanten Maßnahmen zum Ausgleich der, durch die teilweise Überplanung der vorhandenen Einzelbäume verursachten Beeinträchtigungen auch zu einer Aufwertung für das Schutzgut Klima/Luft. Insgesamt verbleiben somit keine erheblichen Beeinträchtigungen.

4.4.2.4 Arten und Lebensgemeinschaften

Der Eingriff in das Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften wird im Wesentlichen durch die Überplanung einiger älterer Einzelbäume verursacht.

Artenschutzprüfung

Die Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes zum speziellen Artenschutz unterscheiden zwischen besonders geschützten Arten und streng geschützten

Arten, wobei alle streng geschützten Arten zugleich zu den besonders geschützten Arten zählen (d.h. die streng geschützten Arten sind eine Teilmenge der besonders geschützten Arten).

Welche Arten zu den besonders geschützten Arten bzw. den streng geschützten Arten zu rechnen sind, ist in § 7 Abs. 2 Nrn. 13 und 14 BNatSchG geregelt:

- *besonders geschützte Arten:*

  a) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang A oder Anhang B der Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (Abl. L 61 vom 3.3.1997, S. 1, L 100 vom 17.4.1997, S. 72, L 298 vom 1.11.1997, S. 70, L 113 vom 27.4.2006, S. 26), die zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr. 318 / 2008 (Abl. L 95 vom 8.4.2008, S. 3) geändert worden ist, aufgeführt sind,

  b) Nicht unter Buchstabe a fallende

  aa) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind,

  bb) europäische Vogelarten,

  c) Tier- und Pflanzenarten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 aufgeführt sind;

- *streng geschützte Arten:*

  besonders geschützte Arten, die

  a) in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97,

  b) in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG,

  c) in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 2

  aufgeführt sind;

Den europäischen Vogelarten – das sind alle einheimischen Vogelarten – kommt im Schutzregime des § 44 Abs. 1 BNatSchG eine Sonderstellung zu: Gemäß den Begriffsbestimmungen zählen sie zu den besonders geschützten Arten, hinsichtlich der Verbotstatbestände sind sie jedoch den streng geschützten Arten gleichgestellt. Weiterhin sind einzelne europäische Vogelarten über die Bundesartenschutzverordnung oder Anhang A der EG-Verordnung 338/97 als streng geschützte Arten definiert.

- *Ausnahme- und Befreiungsmöglichkeiten*

Gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG können im Einzelfall von den nach Landesrecht zuständigen Behörden weitere Ausnahmen von den Verboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG zugelassen werden. Dies ist u. a. aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer und wirtschaftlicher Art möglich.

Eine Ausnahme darf jedoch nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, soweit nicht Artikel 16 Abs. 1 der Richtlinie 92/43/EWG weitergehende Anforderungen enthält.

Bauphase

Während der Bauphase kann es insbesondere durch den Baustellenverkehr und die Bodenarbeiten und den damit verbundenen Störungen durch Verlärmung, Lichtemissionen und optische Störreize zu Beeinträchtigungen für die Fauna kommen und Individuen können getötet oder verletzt werden. Um diese Störungen bzw. Beeinträchtigungen für die Fauna des Gebietes zu vermeiden, darf eine Beseitigung von Gehölzen nur außerhalb der Brutzeit der Gehölzbrüter und außerhalb der Quartierzeit der Fledermäuse, d.h. nicht in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September durchgeführt werden. Zu einem anderen Zeitpunkt ist unmittelbar vor Maßnahmenbeginn sicherzustellen, dass Individuen nicht getötet oder beeinträchtigt werden.

Artenschutzrechtliche Prüfung

Gemäß Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Emsland kann in diesem dicht bebauten und versiegelten Plangebiet (Stadtkern) auf artenschutzrechtliche Untersuchungen verzichtet werden. Die im Rahmen der vorliegenden Planung überplanten Einzelbäume sollen jedoch vor der Fällung von einem Biologen auf eine Nutzung durch Fledermäuse (z.B. auch als Winterquartier in Höhlen / Spalten untersucht werden.

Zur Vermeidung der Erfüllung des Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung) werden folgende Maßnahmen notwendig:

- Baumfällungen und Rodungen sind außerhalb des Zeitraumes 1. März bis zum 30. September (Allgemeiner Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen gem. § 39 BNatSchG) durchzuführen (Bauzeitenbeschränkung).

4.4.2.5 Wirkungsgefüge

Die o.g. Schutzgüter stehen in Beziehung zueinander. Die getroffenen Festsetzungen und Maßnahmen können daher auf das eine Schutzgut positive, auf das andere jedoch negative Auswirkungen haben.

Durch die vorliegende Planung wird in einem vollständig bebauten Bereich, in dem bisher Kerngebiete; Mischgebiete und Flächen für Gemeinbedarf sowie Parkplatzflächen festgesetzt waren, Kerngebiet und Parkplatzfläche festgesetzt. Dadurch ergeben sich keine erheblichen Auswirkungen auf das Wirkungsgefüge.

Insgesamt wird mit der vorliegenden Planung das Wirkungsgefüge der Schutzgüter von Natur und Landschaft aufgrund der vorgesehenen Maßnahmen somit nicht erheblich beeinträchtigt.

4.4.2.6 Risiken für die Umwelt

Mit der Festsetzung eines Kerngebietes am vorliegenden Standort und der damit verbundenen Entstehung von neuen kerngebietstypischen Gebäuden ist kein besonderes Unfall- und Katastrophenrisiko verbunden. Die Planung verursacht keine besonderen Risiken für die menschliche Gesundheit und für das Ökosystem.

4.4.2.7 Auswirkung auf Kultur, und sonstige Sachgüter / Risiken für das kulturelle Erbe

Baudenkmale

Südlich des Plangebietes befindet sich die katholische Kirchenanlage St. Sixtus.

Die Kirchenanlage ist mit all ihren Bestandteilen in das Verzeichnis der Baudenkmale des Landes Niedersachsen aufgenommen.

Gemäß § 8 NDSchG dürfen in der Umgebung eines Baudenkmals Anlagen u. a. nicht errichtet werden, wenn dadurch das Erscheinungsbild des Denkmals beeinträchtigt wird (Umgebungsschutz).

Die Beurteilung, ob eine Beeinträchtigung eines Baudenkmals vorliegt, obliegt in jedem Fall den Denkmalschutzbehörden und wird im Einzelfall im Baugenehmigungs- oder denkmalrechtlichen Verfahren geprüft. Da eine Bebauung für das Baudenkmal eine Beeinträchtigung darstellen kann, ist die Untere Denkmalschutzbehörde rechtzeitig im konkreten Baugenehmigungsverfahren zu beteiligen.

Folgendes ist daher bei der weiteren Planung zu beachten:

- Für das MK 8 im Bereich der Hauptstraße 13-21 darf aus denkmalfachlicher Sicht eine Bebauung nicht höher als zwei Vollgeschosse ausgeführt werden.
  - o Die Traufhöhe der Gebäude gegenüber der Kirche darf nicht höher als die Traufhöhe der Kirche selbst werden.
  - o Die Firsthöhe bzw. die Gesamthöhe darf die Höhe des Firstes des Kirchenschiffes nicht überragen.
  - o Es ist ein geneigtes Dach auszubilden.
- Für die Gebäude an der Hauptstraße 9-11 ist zu beachten, dass die Gesamthöhe des Gebäudes die Höhe des Firstes des Kirchenschiffes nicht überragen darf.
- Aus Gründen des denkmalrechtlichen Umgebungsschutzes (§ 8 NDSchG) können im Einzelfall die denkmalfachlichen Anforderungen über den in Planunterlagen festgesetzten Vorgaben zur baulichen Nutzung liegen.
- Die Untere Denkmalschutzbehörde ist rechtzeitig im konkreten Baugenehmigungsverfahren zu beteiligen.

Bodendenkmalpflege

In der Umgebung des Plangebietes befindet sich ein Bodendenkmal.

Darüber hinaus ist auf der Karte der Preussischen Landesaufnahme zu sehen, dass innerhalb des Plangebietes ältere Vorgängerbauten standen. Im Zusammenhang mit dieser Karte der Preussischen Landesaufnahme, dem Bodendenkmal und dem Kirchenkomplex St. Sixtus, dessen Ursprünge bis ins Mittelalter reichen, sind Funde innerhalb des Plangebietes zu erwarten, d. h. die Zerstörung weiterer Bodendenkmale kann nicht ausgeschlossen werden.

Bodendenkmale stehen unter Denkmalschutz und sind grundsätzlich zu erhalten und zu schützen. Da im Rahmen der geplanten Baumaßnahme die Zerstörung möglicher weiterer Bodendenkmale zu erwarten ist, steht die Genehmigung von vornherein unter dem Vorbehalt vorheriger Sicherung und Dokumentation der Denkmalsubstanz.

Zum Schutz vor der Zerstörung weiterer Bodendenkmale ist bei sämtlichen Erdarbeiten eine Begleitung des Oberbodenabtrags durch einen Sachverständigen/Beauftragten der Archäologie (Bagger mit großer Räumschaufel ohne Zähne) erforderlich. Außerdem sind sämtliche Abbrüche von Bestandsgebäuden archäologisch begleiten zu lassen. Das weitere Vorgehen sowie Umfang und Dauer ggf. weiterer archäologischer Arbeiten sind von der Befundsituation abhängig. Erst nach Abschluss aller archäologischen Arbeiten kann die betroffene Fläche von der Kreisarchäologie zur Bebauung freigegeben werden. Die dafür anfallenden Kosten und evtl. etwaige Grabungskosten sind durch den Verursacher zu tragen. Zur Abstimmung des weiteren Vorgehens muss sich der Vorhabenträger daher frühzeitig (6 bis 8 Wochen vor Baubeginn) mit der archäologischen Denkmalpflege in Verbindung setzen.

Sie erreichen die Kreisarchäologie des Landkreises Emsland unter folgender Rufnummer: (05931) 5970 112 oder (05931) 6605. Für nähere Informationen zu den Bodendenkmalen steht Ihnen die Kreisarchäologie unter o. g. Telefonnummern zur Verfügung.

4.4.3 Wechselwirkungen

Bei der Prüfung der Wechselwirkungen ist entsprechend den Anforderungen von § 1 (6) Nr. 7 i BauGB das übergreifende Verhältnis zwischen Naturhaushalt und Landschaft, den Menschen sowie den Sach- und Kulturgütern soweit sich diese durch die Planung wechselseitig beeinflussen, zu erfassen.

Wie aus den vorangegangenen Kapiteln hervorgeht, entstehen durch die Planung, insbesondere bei Berücksichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich von Beeinträchtigungen auf die zu betrachtenden Bestandteile der Umwelt keine negativen Auswirkungen.

Mit der vorliegenden Planung eines Kerngebietes im Bereich einer bestehenden kerngebietstypischen Nutzung entstehen somit keine neuen weitergehenden Beeinträchtigungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes (Naturhaushalt und Landschaft, Mensch, Sach- und Kulturgüter), die sich so auswir-

ken, dass negative Rückwirkungen zu erwarten wären. Erhebliche Wechselwirkungen treten damit nicht auf.

4.4.4 Kumulierung mit Auswirkungen anderer Vorhaben / benachbarter Plangebiete

In der Umgebung bzw. im Einwirkungsbereich des Plangebietes sind keine weiteren Vorhaben oder andere Plangebiete bzw. Planungen vorgesehen oder bekannt, die durch Kumulierung mit der vorliegenden Planung zu größeren Umweltproblemen führen könnten.

4.4.5 Berücksichtigung fachgesetzlicher Vorschriften

4.4.5.1 Schutzgebiete i.S.d. BNatSchG / FFH-Gebiet (Natura 2000)

Für das Plangebiet selbst und das unmittelbare Umfeld des Plangebietes sind gemäß den Umweltkarten von Niedersachsen des Ministeriums für Umwelt, Energie und Klimaschutz keine Schutzgebiete i.S.d. BNatSchG dargestellt. Auch liegt das Plangebiet nicht innerhalb oder angrenzend zu einem Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiet) oder einem EU-Vogelschutzgebiet.

4.4.5.2 Besonderer Artenschutz

Unter Berücksichtigung, dass Baumfällungen und Rodungen nur außerhalb des Zeitraumes vom 1. März bis zum 30. September stattfinden dürfen, können die Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs.1 i.V.m. Abs.5 BNatSchG ausgeschlossen werden.

Vor der Fällung sind die Einzelbäume von einem Biologen auf eine Nutzung durch Fledermäuse (z.B. auch als Winterquartier in Höhlen / Spalten) zu untersuchen.

4.4.6 Sonstige Belange des Umweltschutzes

Durch die Lage des Plangebietes innerhalb der bebauten Ortslage ist eine verbesserte Auslastung der bestehenden Erschließungs- bzw. Ver- und Entsorgungsanlagen möglich.

Der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern (§ 1 (6) Nr. 7 e BauGB) wird durch den Landkreis bzw. die Entsorgungsträger gewährleistet.

Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG)

Am 29.07.2026 ist das Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG) in Kraft getreten, welches das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ablöst. Wie das GEG enthält auch das GModG Anforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden, die Erstellung und die Verwendung von Energieausweisen sowie an den Einsatz erneuerbarer Energien in Gebäuden.

Das GModG soll Technologieoffenheit, wirtschaftliche Flexibilität und die schrittweise Dekarbonisierung der Wärmeversorgung miteinander verbinden. Die bisherige Pflicht, neue Heizungen mit mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien zu betreiben, entfällt. Jedoch wird eine stufenweise Beimischungspflicht für klimafreundliche Brennstoffe (sog. Bio-Treppe) eingeführt. Ab 2030 sind alle Neubauten als Nullemissionsgebäude zu errichten. Die Anforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden ergeben sich aus dem Gesetz und sind einzuhalten. Das Gesetz ist auch auf Vorhaben, welche die Änderung, die Erweiterung oder den Ausbau von Gebäuden zum Gegenstand haben, anzuwenden.

Zudem wird auf § 32 a der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) „Photovoltaikanlagen für die Stromerzeugung auf Dächern“ hingewiesen, wonach bei der Errichtung von Gebäuden, die mindestens eine Dachfläche von 50 m² aufweisen, mindestens 50 Prozent der Dachfläche mit Photovoltaikanlagen auszustatten sind.

Im Übrigen ist der weitergehende Einsatz spezieller Technologien jedem Grundstückseigentümer, soweit es unter Berücksichtigung der jeweiligen Gebietsfestsetzung und nachbarschaftlicher Interessen möglich ist, freigestellt.

Wärmeplanungsgesetz (WPG)

Zum 01.01.2024 ist zudem das *Wärmeplanungsgesetz (WPG)* in Kraft getreten. Dieses verpflichtet die Kommunen, gestaffelt nach der Einwohnerzahl, in den nächsten Jahren kommunale Wärmepläne aufzustellen. Die Pläne sollen detailliert darlegen, welche Gebiete über erneuerbar betriebene Wärme- oder Wasserstoffnetze versorgt werden können. Ein entscheidender Punkt des Gesetzes ist die Umstellung bestehender Wärmenetze auf erneuerbare Energien, mit Zielvorgaben von 30% bis 2030 und 80% bis 2040. Gemäß § 1 (6) Nr. 7 g BauGB sollen die Darstellungen der Wärmepläne bei der Bauleitplanung berücksichtigt werden. Für die Stadt Werlte liegt ein solcher Plan noch nicht vor.

Gemäß § 1 (6) Nr. 7 h BauGB ist die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von bindenden Beschlüssen der Europäischen Gemeinschaft festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden dürfen, als Belang im Sinne des Vorsorgeprinzips, zu berücksichtigen. Durch die vorliegende Planung sind wesentliche Veränderungen der Luftqualität jedoch nicht zu erwarten.

Besondere Auswirkungen auf die Erfordernisse des Klimaschutzes (§ 1 Abs. 5 BauGB) ergeben sich durch die Planung nicht bzw. die geplante Bebauung muss entsprechend den einschlägigen Gesetzen und Richtlinien zum Klimaschutz errichtet werden (z.B. GEG).

4.5 Maßnahmen

Zusammenfassung der geplanten Maßnahmen, mit denen Umweltauswirkungen vermieden, verhindert, verringert und ausgeglichen werden sollen

4.5.1 Immissionsschutzregelungen

Von dem geplanten Kerngebiet gehen keine erheblichen Emissionen aus.

Erhebliche Geruchsimmissionen aus Tierhaltungsanlagen und Gewerbe sind im Plangebiet nicht zu erwarten.

Bezüglich des Verkehrslärms der angrenzenden bzw. im Plangebiet befindlichen innerörtlichen Straßen sind für Neu-, An- und Umbauten die technischen Regeln der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ für schutzwürdige Aufenthaltsräume zu berücksichtigen.

Erhebliche Lärmimmissionen aus Gewerbe- und / oder Industriegebieten sind aufgrund der Innenstadtlage im Plangebiet nicht zu erwarten.

Die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse können im Plangebiet somit insgesamt wie bisher gewahrt werden.

Auch ansonsten stellt sich das Plangebiet als nicht erheblich immissionsbelastet dar, so dass sonstige Schutzmaßnahmen nicht erforderlich sind.

4.5.2 Vermeidungsmaßnahmen bzgl. Natur und Landschaft

Um Beeinträchtigungen für Natur und Landschaft soweit möglich zu vermeiden, wird ein wesentlicher Teil der im Plangebiet vorhandenen Einzelbäume erhalten und durch Festsetzung dauerhaft gesichert. Des Weiteren wird die Versiegelung auf das erforderliche Maß reduziert. Um erhebliche Beeinträchtigungen für die Fauna zu vermeiden, ist ein Zeitfenster für die Baumfällungen und Rodungen einzuhalten und die Einzelbäume sind vor der Fällung von einem Biologen auf eine Nutzung durch Fledermäuse (z.B. auch als Winterquartier in Höhlen / Spalten) zu untersuchen.

4.5.3 Abhandlung der Eingriffsregelung

a) Zulässigkeit des Eingriffs

Durch die Bauleitplanung werden im Plangebiet Maßnahmen vorbereitet bzw. ermöglicht, deren Durchführung den Eingriffstatbestand gemäß § 14 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) erfüllen. Die Eingriffe stellen z.T. erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes dar.

Nach § 15 (1) und (2) BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen sowie unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege vorrangig auszugleichen oder zu ersetzen.

Der § 18 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) regelt das Verfahren bei Eingriffen in Natur und Landschaft im Verhältnis zum Baurecht. Sind auf Grund

der Aufstellung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, ist gemäß § 18 BNatSchG über die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu entscheiden.

Das Baugesetzbuch (BauGB) stellt in § 1a (ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz) die entsprechenden Vorschriften auf. Danach heißt es in § 1a Abs. 3 BauGB: „Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes in seinen in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz) sind in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen“ und „ein Ausgleich ist nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren.“

Die Ermittlung des Eingriffs und des erforderlichen Ausgleichs im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung erfolgt nach diesen Vorschriften.

Die durch diese Planung entstehenden Eingriffe werden durch verschiedene, in den vorherigen Kapiteln schutzgutbezogen aufgelistete Maßnahmen z.T. vermieden bzw. ausgeglichen, sodass die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und des Naturhaushaltes auf ein unbedingt notwendiges Maß reduziert wird.

Grundsätzlich ist ein Eingriff unzulässig, wenn die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes überwiegen. Dieses ist in der Regel in Gebieten der Fall, in denen die Voraussetzungen eines Schutzes nach den §§ 23 – 30 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) erfüllt sind. Das Plangebiet erfüllt nicht diese Voraussetzungen.

Weil auch andere für den Naturschutz wertvolle Elemente, die als selten oder gefährdet einzustufen sind, nicht in Anspruch genommen werden und die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und Umbau eines vorhandenen Ortsteiles sowie die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung bedeutsame öffentliche Belange darstellen, sind nach Überzeugung der Stadt Werlte die hier vorbereiteten Eingriffe letztendlich zulässig.

b) Eingriffsbilanzierung

Hierfür wird die "Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs– und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung des Niedersächsischen Städtetages" (2013) zugrunde gelegt. Nachfolgend gilt die Formel:

Fläche in m² x Wertfaktor (WF) = Werteinheiten (WE)

Der Eingriff für Natur und Landschaft ergibt sich wie im Folgenden dargestellt:

122 Bäume waren im rechtskräftigen Bebauungsplan festgesetzt:

122 Stck. x 25 m² = 3.050 m² x 3 WF = 9.150 WE

49 Bäume werden erhalten und durch Festsetzung gesichert:

49 Stck. x 25 m² = 1.225 m² 3 WF = 3.675 WE

Als Ausgleich sollen 10 standortgerechte, heimische Laubbäume gepflanzt werden:

10 Bäume werden neu angepflanzt und dauerhaft erhalten:

10 Stck. x 10 m² = 100 m² x 2 WF = 200 WE

9.150 WE (im rechtskräftigen B-Plan festgesetzt)
- 3.675 WE (werden erhalten und durch Festsetzung gesichert)
5.475 WE (verbleibendes Kompensationsdefizit)
- 200 WE (Ausgleichspflanzung)

Es ergibt sich somit ein Kompensationsdefizit in Höhe von 5.275 WE, so dass externe Maßnahmen erforderlich werden.

c) Externe Kompensationsmaßnahmen (Anlage 2)

Als externe Kompensationsmaßnahmen stehen der Stadt Werlte folgende Flurstücke zur Verfügung:

- Flurstück 56/1, Flur 24, Gemarkung Surwold (Anlage 2, Seite 1)

Dieses Flurstück in einer Gesamtgröße von 21.770 m² befindet sich südlich der Ortsmitte von Börgerwald, zwischen dem in Nordsüd-Richtung verlaufenden Abschnitt der Feldstraße im Westen und der Börgerstraße (L 51) im Osten. Das Flurstück ist Teil einer zusammenhängenden Waldfläche, die sich zum überwiegenden Teil aus Nadelgehölzen zusammensetzt. Gemäß Abstimmung mit dem Landkreis Emsland eignet sich das Flurstück für einen ökologischen Waldumbau. Diese Fläche kann nach einer scharfen Durchforstung und einer Unterpflanzung mit standortgerechten, heimischen Laubgehölzen mit einem Aufwertungsfaktor von 0,5 WF / m² bewertet werden. Im Bereich des Flurstücks steht somit eine Kompensation in Höhe von 10.885 WE zur Verfügung. Von diesen Werteinheiten wurden dem Bebauungsplan Nr. 144 entsprechend dem verbliebenen Defizit 8.655 WE zugeordnet. Im Bereich des Flurstücks 56/1 stehen somit noch 2.230 WE für eine Kompensation zur Verfügung. Diese noch zur Verfügung stehenden Werteinheiten werden dem vorliegenden Bebauungsplan vollständig zugeordnet und sind somit verbraucht.

Die Nutzung als ökologische Waldumbaufläche ist durch einen städtebaulichen Vertrag gesichert.

- Flurstück 88/1, Flur 2 und Flurstück 9/2, Flur 5, Gem. Spahn (Anlage 2 Seite 2)

Diese beiden Flurstücke befinden sich zusammenhängend ca. 2,5 km nordwestlich der Ortsmitte von Spahn, nordwestlich vom Alten Loruper Weg. Diese Flurstücke mit einer Gesamtgröße von ca. 8.400 m² sind ebenfalls Teil einer zusam-

menhängenden Waldfläche und stellen sich als Nadelforstflächen dar. Die Flächen sollen als Kompensationsflächen mit dem Entwicklungsziel eines stabilen Laubwald- bzw. Mischwaldbestandes hergerichtet werden. Sie sind über einen städtebaulichen Vertag und die Eintragung einer Grunddienstbarkeit als Kompensationsflächen gesichert.

Unter Berücksichtigung, dass ein stabiler Laubwald- bzw. Mischwaldbestand hergestellt wird, kann eine Aufwertung um 0,5 Werteinheiten (WE) pro m² anerkannt werden, so dass sich für die ca. 8.400 m² große Fläche eine Kompensation in Höhe von 4.200 WE ergibt. Von diesen zur Verfügung stehenden Werteinheiten wurden dem Bebauungsplan Nr. 143 entsprechend dem verbliebenen Defizit 1.334 WE zugeordnet. Im Bereich der Flurstücke 88/1 und 9/2 stehen somit noch 2.866 WE für eine Kompensation zur Verfügung. Diese noch zur Verfügung stehenden Werteinheiten werden dem vorliegenden Bebauungsplan vollständig zugeordnet und sind somit verbraucht.

- Flurstück 231/1, Flur 2, Gemarkung Bockholte (Anlage 2, Seite 3)

Dieses Flurstück mit einer Gesamtgröße von 16.922 m² befindet sich nördlich der engeren Ortslage von Bockholte, zwischen dem Schlenkenweg im Westen und der Straße „Drift“ im Osten. Auf dieser Fläche soll der Nadelholzbestand scharf durchforstet und mit standortgerechten, heimischen Laubgehölzen unterpflanzt werden. Unter Berücksichtigung, dass ein stabiler Laubwald- bzw. Mischwaldbestand hergestellt wird, kann eine Aufwertung um 0,5 Werteinheiten (WE) pro m² anerkannt werden, so dass sich für die ca. 16.922 m² große Fläche eine Kompensation in Höhe von 8.461 WE ergibt. Von diesen zur Verfügung stehenden Werteinheiten wurden den folgenden Bauvorhaben bzw. Bebauungsplänen bereits Werteinheiten zugeordnet:

- Bauvorhaben Stürmeyer 4.380 m² / 2.190 WE
- BBP Nr. 137 3.448 m² / 1.724 WE

Im Bereich des Flurstücks 231/1 stehen somit noch 4.547 WE für eine Kompensation zur Verfügung. Von diesen noch zur Verfügung stehenden Werteinheiten werden dem vorliegenden Bebauungsplan Nr. 122 entsprechend dem noch verbleibenden Defizit 179 WE zugeordnet.

Im Bereich des Flurstücks 231/1 stehen somit noch 4.368 WE für die Kompensation anderweitiger Eingriffe zur Verfügung.

f) Schlussbetrachtung

Unter Berücksichtigung der Vermeidungs–, Ausgleichs- sowie der externen Kompensationsmaßnahmen geht die Stadt Werlte davon aus, dass der durch den Bebauungsplan Nr. 122 „Neue Mitte“ verursachte Eingriff in das Landschaftsbild und den Naturhaushalt ausgeglichen und somit den Belangen von Natur und Landschaft gemäß § 1 (6) Ziffer 7 BauGB entsprochen ist.

4.5.4 Maßnahmen nach sonstigen umweltbezogenen Regelungen

4.5.4.1 Bodenschutzklausel - § 1a (2) Satz 1 und 2 BauGB

Gemäß § 1a (2) Satz 1 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam umgegangen und insbesondere sollen die Möglichkeiten der Städte und Gemeinden zur Wiedernutzbarmachung und Nachverdichtung genutzt werden. Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden.

Mit der vorliegenden Planung wird im Bereich der Innenstadt von Werlte in einem bereits vollständig bebauten Bereich eine Nachverdichtung vorbereitet.

Es werden somit die genannten Möglichkeiten zur Nachverdichtung genutzt.

Verbleibende Beeinträchtigungen, die über den Bestand hinausgehen, werden durch die Zuordnung von externen Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen.

Die Stadt ist daher der Auffassung, dass der Bodenschutzklausel ausreichend Rechnung getragen ist.

4.6 Auswirkungen i.S.d. § 1 Abs. 6 Nr. 7, Buchstabe j BauGB

Das Plangebiet befindet sich weder innerhalb des Achtungsabstandes von Betriebsbereichen nach der Störfall-Verordnung - 12. Bundesimmissionsschutzverordnung (12. BImSchV), noch sind im Plangebiet derartige Betriebe vorgesehen. Im Plangebiet sind daher keine Auswirkungen aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten.

4.7 Anderweitige Planungsmöglichkeiten (Alternativprüfung)

Bei der Alternativprüfung sind die Ziele und der Geltungsbereich des Bebauungsplanes zu berücksichtigen. Der Gesetzgeber hat damit klargestellt, dass es im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung nicht um Standortalternativen an Standorten außerhalb des Plangebietes geht. Zu prüfen sind nur plankonforme Alternativen, ob die Planungsziele auch in anderer oder schonenderer Weise umgesetzt werden könnten (vgl. Muster Einführungserlass zum EAG-Bau Fachkommission Städtebau am 1. Juli 2004 oder Bischopink / Külpmann / Wahlhäuser, Der sachgerechte Bebauungsplan, RN 1243 VHW-Verlag 5. Aufl., Juni 2021).

Grundsätzliches städtebauliches Ziel der vorliegenden Planung ist die Stärkung der Versorgungsfunktion des Grundzentrums Werlte sowie die Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstätten im Bereich der Stadtmitte von Werlte. Insbesondere soll außerdem die Nahversorgungsfunktion in der Stadtmitte als Standort für zusätzlichen Einzelhandel gestärkt werden. Dazu wird ein bereits bebauter Bereich überplant. Planungsalternativen ergeben sich daher nicht.

4.8 Zusätzliche Angaben im Umweltbericht

4.8.1 Methodik

Die Beurteilung der Auswirkungen der Planung auf Natur und Landschaft erfolgte verbalargumentativ. Die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen wurden anhand der „Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung des Niedersächsischen Städtetages“ (2013) ermittelt.

Auf artenschutzrechtliche Untersuchungen zur Beurteilung der Bedeutung des Plangebietes für Arten und Lebensgemeinschaften konnte gemäß Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreis Emsland verzichtet werden.

Eine Ermittlung von Gewerbelärm und von Gerüchen z.B. aus Tierhaltungsanlagen war nicht erforderlich.

Eine Ermittlung von Verkehrs- und Sportlärm war ebenfalls nicht erforderlich.

Schwierigkeiten bei der Erhebung der Grundlagen haben sich nicht ergeben.

4.8.2 Überwachungsmaßnahmen (Monitoring)

Erhebliche und nicht ausgleichbare Umweltauswirkungen sind bei Beachtung der getroffenen Regelungen und geplanten Festsetzungen durch die Planung nicht zu erwarten.

Die Umsetzung und ordnungsgemäße Herstellung der geplanten Baumpflanzungen wird von der Stadt durchgeführt. Die Dauer der erforderlichen Fertigstellungs- und Entwicklungspflege sollte 3 Jahre betragen.

Die Durchführung der externen Kompensationsmaßnahmen erfolgt durch die Stadt auf Flächen, die ihr für die geplanten Maßnahmen dauerhaft zur Verfügung stehen. Die Stadt wird nach Anfangskontrollen im ersten und dritten Jahr nach der Durchführung der Kompensationsmaßnahmen regelmäßig, d.h. alle 5 Jahre, eine Überprüfung der Maßnahmen vornehmen.

4.8.3 Allgemeinverständliche Zusammenfassung

Im Nachfolgenden werden die aus der Planung resultierenden Auswirkungen in Bezug auf die Umwelt und ihre Erheblichkeit zusammengefasst dargestellt.

Im Plangebiet werden in einem vollständig bebauten Bereich in der Innenstadt von Werlte ein Kerngebiet sowie Parkplatzflächen festgesetzt. Durch die teilweise neu festgesetzten Verkehrsflächen wird das Gebiet zum Teil neu strukturiert. Das Plangebiet war bereits bisher als Kerngebiet, Mischgebiet, Fläche für Gemeinbedarf und als Parkplatz festgesetzt.

Veränderungen der Gestalt und Nutzung von Grundflächen ergeben sich in Bezug auf die Umwelt dadurch nicht.

Erhebliche Auswirkungen für Natur und Landschaft (Arten und Lebensgemeinschaften, Boden, Wasser, Landschaftsbild) durch zusätzliche Versiegelungen

ergeben sich nicht. Erhebliche Auswirkungen durch die teilweise Überplanung vorhandener Baumstrukturen werden durch Neuanpflanzungen und externe Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen bzw. kompensiert.

Eine Veränderung der Grundwasserneubildungsrate ist nicht zu erwarten, so dass sich erhebliche Auswirkungen auf das Oberflächen- und Grundwasser nicht ergeben.

Aufgrund des Erhalts und der geplanten Neuanpflanzung von Bäumen im Bereich des Plangebietes ergeben sich keine erheblichen Beeinträchtigungen des Orts- bzw. Landschaftsbildes, der Arten und Lebensgemeinschaften und des Klimas bzw. der Luft. Damit kann auch den Erfordernissen des Klimaschutzes Rechnung getragen werden (z.B. Beschattung, Bindung von CO_2).

Artenschutzrechtliche Belange stehen der Planung nicht entgegen. Um den Verbotstatbestand der Tötung sicher ausschließen zu können, dürfen Baumfällungen und Rodungen nur außerhalb des Zeitraumes vom 1. März bis zum 30. September stattfinden. Zu einem anderen Zeitpunkt ist unmittelbar vor Maßnahmenbeginn sicherzustellen, dass Individuen nicht getötet oder beeinträchtigt werden. Vor der Fällung sind die Einzelbäume von einem Biologen auf eine Nutzung durch Fledermäuse (z.B. auch als Winterquartier in Höhlen / Spalten) zu untersuchen.

In Bezug auf den Menschen sind im Plangebiet keine erheblichen Gewerbelärmimmissionen, Geruchsimmissionen aus Tierhaltungsanlagen sowie Sportlärm o.ä. zu erwarten.

Der Verkehrslärm der im Plangebiet und angrenzend vorhandenen Straßen ist bei Neu-, An- und Umbauten gemäß der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ durch eine entsprechende Bauausführung zu berücksichtigen. Bei Baumaßnahmen ist ein ausreichender Schallschutz für schutzwürdige Räume (Wohn- und Aufenthaltsräume) gemäß der DIN 4109 unabhängig von Festsetzungen eines Bebauungsplanes zu gewährleisten. Durch geeignete Maßnahmen kann dadurch die Immissionsbelastung auf ein zumutbares Maß begrenzt werden.

Bezüglich des südlich angrenzenden Baudenkmals (Katholische Kirchenanlage St. Sixtus) ist der Umgebungsschutz bei konkreten Baumaßnahmen zu berücksichtigen.

Im Plangebiet ist außerdem mit Bodendenkmalen zu rechnen. Zum Schutz vor der Zerstörung von Bodendenkmalen ist daher bei sämtlichen Erdarbeiten im Plangebiet eine Begleitung des Oberbodenabtrages durch einen Sachverständigen / Beauftragten der Archäologie erforderlich. Des Weiteren sind sämtliche Abbrüche von Bestandsgebäuden archäologisch zu begleiten.

Erhebliche Beeinträchtigungen von Kultur- und Sachgütern sind somit nicht zu erwarten.

Im Umfeld der Plangebietes sind mehrere Altlasten vorhanden, zu denen keine ausreichenden Untersuchungen der Altstandorte vorliegen. Grundwasserhaltungen sind daher sachverständig zu begleiten. Grundwasserentnahmen zum Zwecke der Nutzung als Brauchwasser sind deshalb nur zulässig mit vorheri-

ger Untersuchung. Eine Trinkwassernutzung des Grundwassers ist nicht zulässig.

Erhebliche Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern (Mensch, Natur und Landschaft sowie Kultur- und Sachgüter) sind im Plangebiet und der Umgebung nicht zu erwarten.

4.8.4 Referenzliste/Quellenverzeichnis

- DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ (Ausgabe Juli 2023)
- Bleiblatt 1 zur DIN 18005, Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung – Berechnungsverfahren, Ausgabe Juli 2023
- DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“
- Sechste allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm), Ausgabe August 1998
- DIN ISO 9813-2 „Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien“ Ausgabe Okt. 1999
- Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV)
- RLS 90 „Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen“, Ausgabe 1990
- Sophie Meisel: Geographische Landesaufnahme M 1 : 200.000, Naturräumliche Gliederung Deutschlands; Die naturräumlichen Einheiten auf Blatt 70/71, Cloppenburg / Lingen, 1959)
- Landschaftsrahmenplan (LRP) des Landkreises Emsland (2001)
- Umweltkarten Niedersachsen des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie und Klimaschutz
- Karten des Naturraumpotenzials von Niedersachsen und Bremen; Bodenkundliche Standortkarte, M. 1 : 200.000, Blatt Oldenburg, 1977)
- NIBIS® KARTENSERVER, Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie
- Heutige potenzielle natürliche Vegetationslandschaften Niedersachsens auf Basis der Bodenkundlichen Übersichtskarte 1 : 50.000, Inform. d. Naturschutz Niedersachsen 2003)
- Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen (Drachenfels, 2021)
- Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung des Niedersächsischen Städtetages (2013)

5 Abwägungsergebnis

Im Rahmen der Bauleitplanung sind insgesamt die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gemäß § 1 Abs. 7 BauGB gerecht abzuwägen. Im Rahmen des Abwägungsvorganges sind gemäß § 2 Abs. 3 BauGB bei der Bauleitplanung die Belange, die für die Abwägung von Bedeu-

tung sind, zu ermitteln und zu bewerten. Diese sind im Rahmen der vorliegenden Begründung dargelegt.

Wie die Umweltprüfung (Kap. 4 Umweltbericht) gezeigt hat, ergeben sich durch die Planung keine erheblichen Beeinträchtigungen von Schutzgütern, die nicht ausgeglichen werden können.

Unzumutbare Beeinträchtigungen des Schutzgutes Mensch sind im Plangebiet nicht zu erwarten, da erhebliche Geruchsimmissionen, gewerbliche Immissionen und Immissionen aufgrund von Sportlärm o.ä. nicht auf das Plangebiet einwirken.

Mögliche Beeinträchtigungen durch Altlasten, die in der Umgebung vorhanden sind, können durch den Verzicht auf eine Grundwassernutzung vermieden werden.

Der Verkehrslärm der randlich im Plangebiet und angrenzend verlaufenden Straßen ist gemäß der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ durch entsprechende Maßnahmen bei Neu-, An- und Umbauten zu berücksichtigen, so dass auch bezüglich des Verkehrslärms unzumutbare Beeinträchtigungen nicht zu erwarten sind.

Mögliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind nach einem anerkannten Bewertungsmodell bewertet worden und können auf den zur Verfügung stehenden externen Kompensationsflächen ausgeglichen werden.

Erhebliche Auswirkungen auf das Oberflächen- und Grundwasser sind durch die Überplanung des bestehenden bereits bebauten Bereiches nicht zu erwarten.

Artenschutzrechtliche Belange stehen der geplanten Nutzung, unter Berücksichtigung des angegebenen Zeitfensters für Baumfällungen und Rodungen nicht entgegen.

Erhebliche Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sind aufgrund der Lage des Plangebietes inmitten der Ortslage von Werlte und der bestehenden vollständigen Bebauung sowie der Höhenbeschränkung für bauliche Anlagen nicht zu erwarten.

Den Erfordernissen des Klimaschutzes wird durch den Erhalt und die Neuanpflanzung von Bäumen sowie den bei der Errichtung von Gebäuden einzuhaltenden Gesetzen und Richtlinien zur Energieeinsparung entsprochen.

Erhebliche Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter sind ebenfalls nicht zu erwarten, wenn die Vorgaben der Denkmalschutzbehörde (Berücksichtigung des Umgebungsschutzes der St. Sixtus Kirchenanlage, Begleitung des Oberbodenabtrages und der Abbrucharbeiten durch einen entsprechenden Sachverständigen) berücksichtigt werden.

Wesentliche andere Belange als die in der Begründung, insbesondere im Umweltbericht dargelegten, sind nicht zu berücksichtigen. Nach Abwägung aller vorgenannten Belange kann die vorliegende Planung somit durchgeführt werden.

6 Städtebauliche Daten

Art der Nutzung	Fläche in m²	Fläche in %
Kerngebiet (MK 1 bis MK 9)	39.557 m²	54,7 %
Straßenverkehrsfläche	20.506 m²	28,4 %
Verkehrsflächen bes. Zweckbestimmung, davon: • *Fuß- und Radweg, verkehrsberuhigter Ber.* • *Öffentlicher Parkplatz*	8.968 m² *(525 m²)* *(8.443 m²)*	12,4 % *(0,7 %)* *(11,7 %)*
Öffentliche Grünfläche (Parkanlage)	3.240 m²	4,5 %
Plangebiet	**72.271 m²**	**100 %**

7 Verfahren

a) Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit

Die Stadt Werlte hat gemäß § 3 (1) BauGB frühzeitig die allgemeinen Ziele und voraussichtlichen Auswirkungen der Planung öffentlich dargelegt und Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben.

b) Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, wurden gemäß § 4 BauGB an der Planung beteiligt und zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgefordert.

c) Veröffentlichung und öffentliche Auslegung

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde zusammen mit der dazugehörigen Begründung einschließlich Umweltbericht und den wesentlichen bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen vom ……. bis …….. im Internet veröffentlicht und zusätzlich öffentlich im Bürogebäude des Fachbereiches Planen Bauen Wohnen, Hauptstraße 15 (Eingang an der Hauptstraße) der Stadt Werlte in 49757 Werlte zu jedermanns Einsicht ausgelegt.

Die Dauer der Veröffentlichungsfrist sowie die Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen vorhanden sind, wurden vorher mit dem Hinweis bekannt gemacht, dass Stellungnahmen während dieser Veröffentlichung abgegeben werden können.

d) Satzungsbeschluss

Die vorliegende Fassung war Grundlage des Satzungsbeschlusses vom ……..

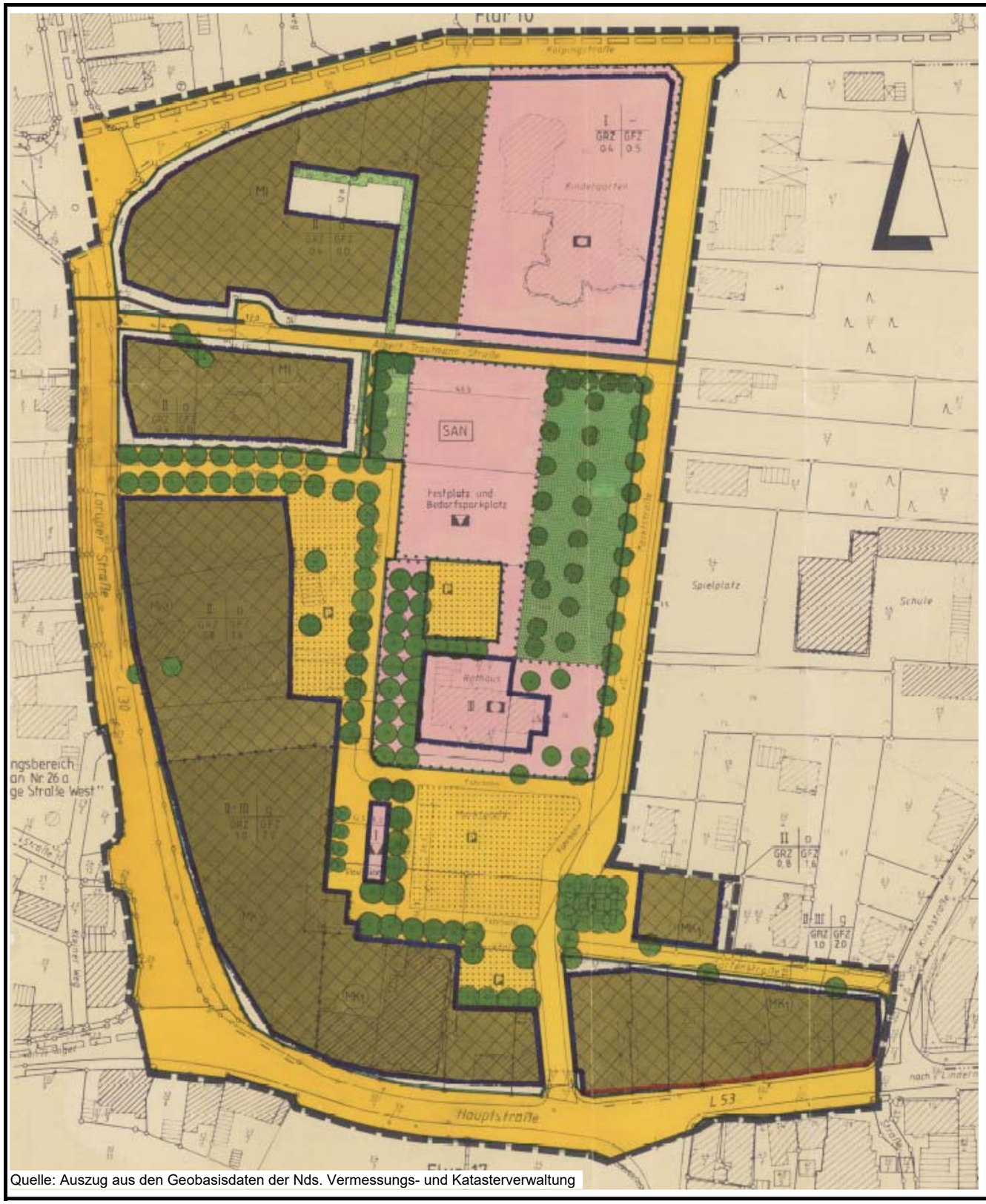
Werlte, den …….

…….. ……..

Bürgermeister Stadtdirektor

8 Anlagen

1. Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 41
2. Externe Kompensationsmaßnahmen



Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Nds. Vermessungs- und Katasterverwaltung

Legende:

Geltungsbereich B.-Plan Nr. 41 „Marktstrasse“ und B.-Plan Nr. 122 „Neue Mitte“

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

- MK — Kerngebiet einschl. nicht überbaubarer Bereich
- MI — Mischgebiet einschl. nicht überbaubarer Bereich
- Gemeinbedarfsfläche — Zweckbestimmung: Verwaltung, Rathaus; Kulturelle Einrichtung, Festplatz, Pavillon; Kindergarten

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG, BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN

- II - III — Zahl der Vollgeschosse, Mindest- bzw. Höchstgrenze
- I, II usw. — Zahl der Vollgeschosse (Höchstgrenze)
- GRZ — Grundflächenzahl
- GFZ — Geschoßflächenzahl
- o — offene Bauweise
- g — geschlossene Bauweise
- Baulinie
- Baugrenze
- Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

VERKEHRSFLÄCHEN

- Straßenverkehrsflächen
- Straßenbegrenzungslinie, Begrenzung sonstiger Verkehrsflächen
- Fahrbahn — nachrichtlich: Abgrenzung der Fahrbahnbereiche
- F+A — Fußweg mit Fahrrecht für Anlieger
- F — Fußweg
- P — Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: Parkplatz (öffentlich)
- Ein- und Ausfahrverbot

GRÜNFLÄCHEN

- öffentliche Grünfläche
- private Grünfläche
- zu erhaltende Einzelbäume gem. § 9 (1) Nr. 25b BauGB
- anzupflanzende Bäume gem. § 9 (1) Nr. 25a BauGB
- Fläche mit der Bindung zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern gem. § 9 (1) Nr. 25a BauGB
- Kinderspielplatz
- Parkanlage

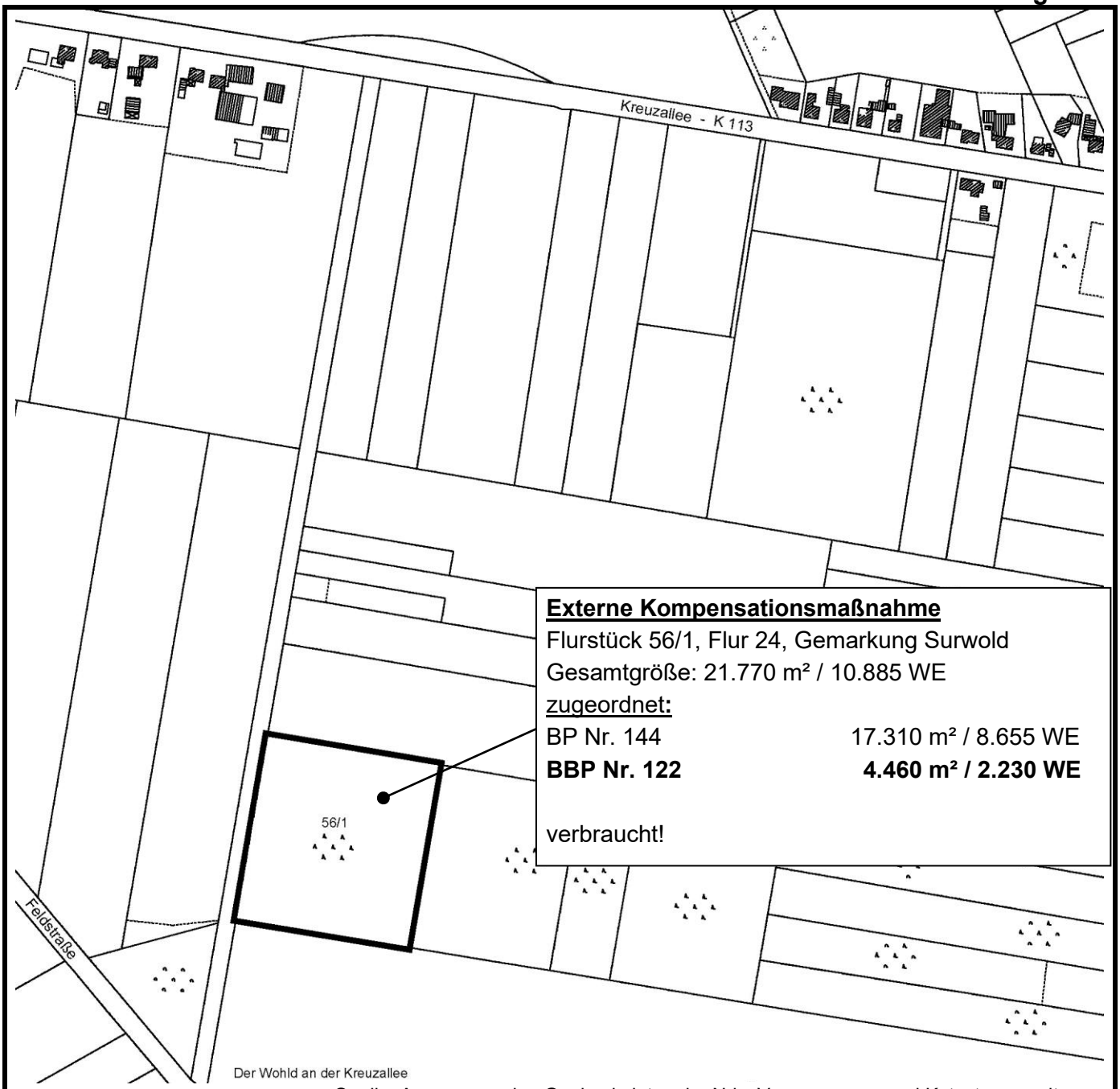
Stadt Werlte

Anlage 1

Bisherige zeichnerische Festsetzungen im Bebauungsplan Nr. 41 „Marktstrasse“

- unmaßstäblich -

09/2026 **Büro für Stadtplanung, Werlte**



Externe Kompensationsmaßnahme
Flurstück 56/1, Flur 24, Gemarkung Surwold
Gesamtgröße: 21.770 m² / 10.885 WE
zugeordnet:

BP Nr. 144	17.310 m² / 8.655 WE
BBP Nr. 122	**4.460 m² / 2.230 WE**

verbraucht!

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Nds. Vermessungs- und Katasterverwaltung



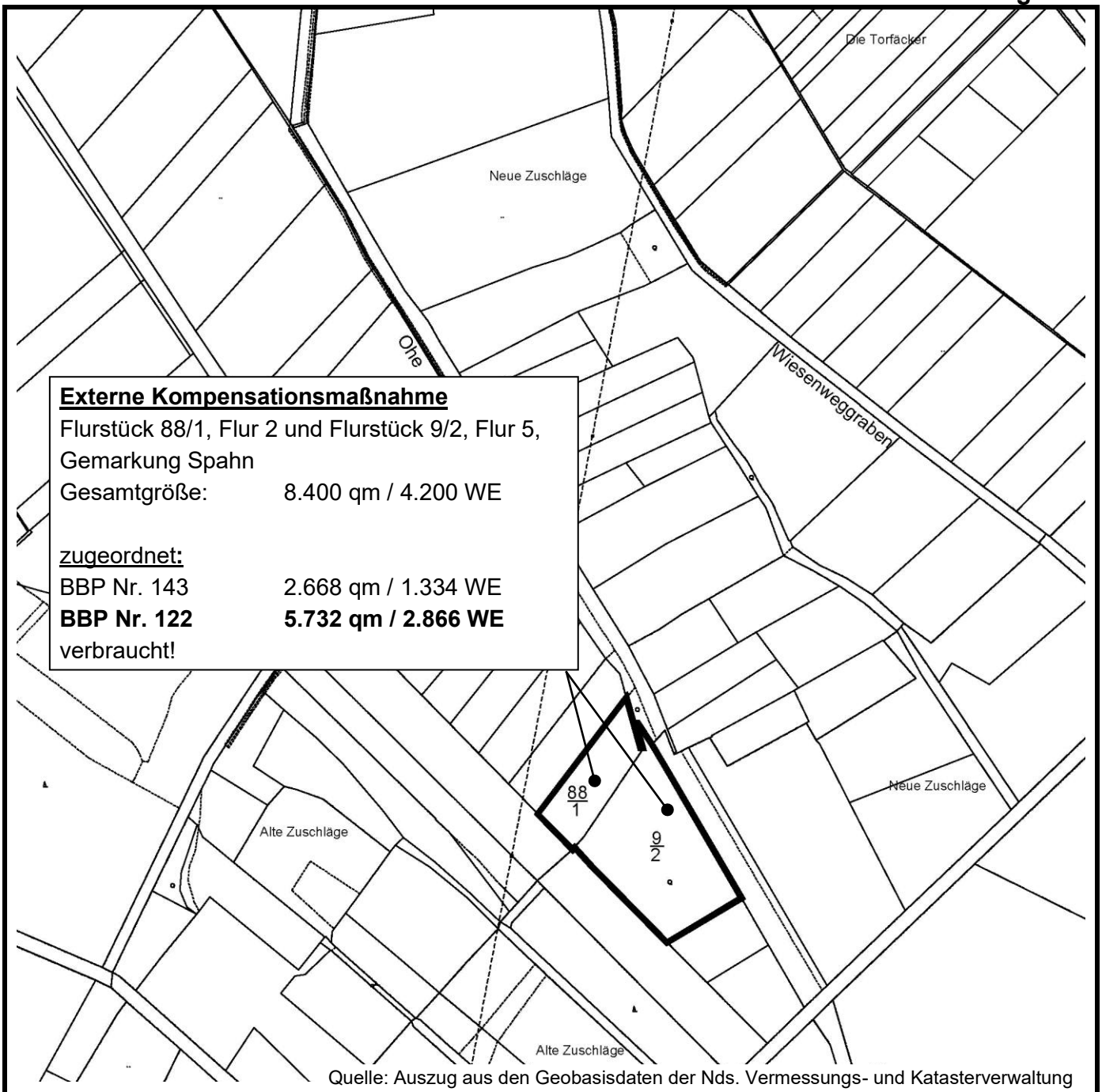
Quelle: https://www.umweltkarten-niedersachsen.de

Stadt Werlte

Anlage 2
der Begründung
zum
Bebauungsplan Nr. 122
„Neue Mitte“

Externe Kompensation
Übersicht / Zuordnung

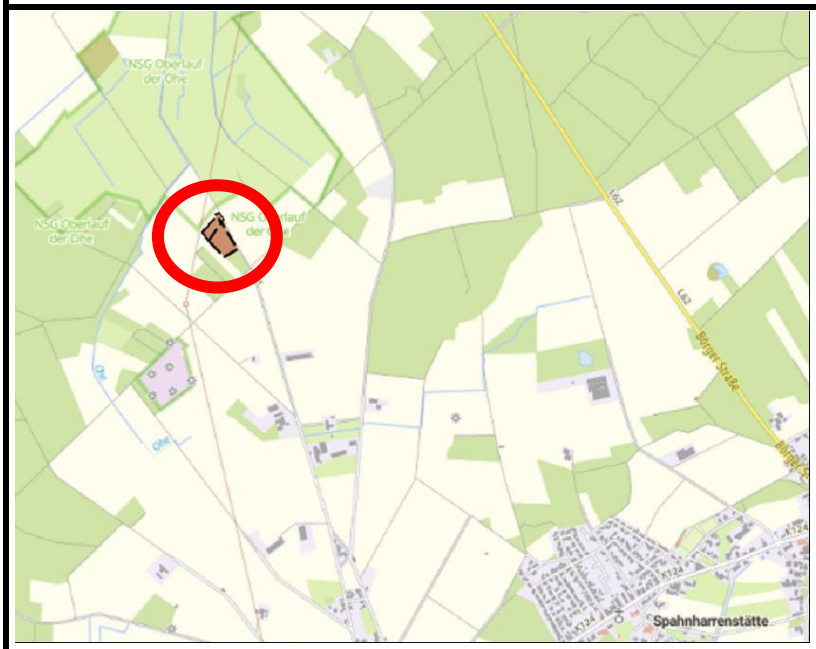
Büro für Stadtplanung, Werlte **09/2026**



Externe Kompensationsmaßnahme
Flurstück 88/1, Flur 2 und Flurstück 9/2, Flur 5, Gemarkung Spahn

Gesamtgröße:	8.400 qm / 4.200 WE
zugeordnet:	
BBP Nr. 143	2.668 qm / 1.334 WE
BBP Nr. 122	**5.732 qm / 2.866 WE**
verbraucht!	

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Nds. Vermessungs- und Katasterverwaltung



Quelle: https://www.geobasis.niedersachsen.de/

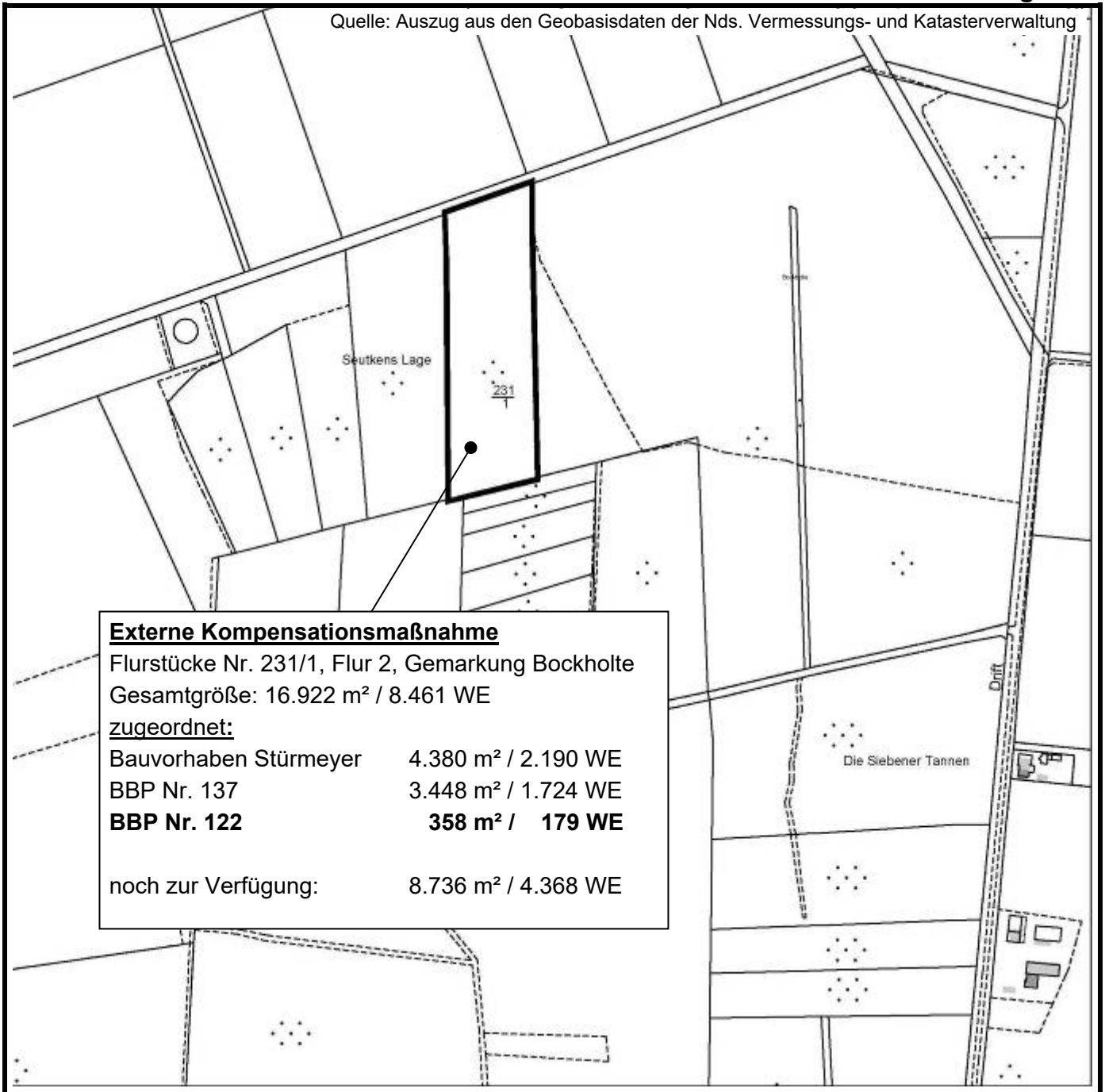
Stadt Werlte

Anlage 2
der Begründung
zum
Bebauungsplan Nr. 122
„Neue Mitte“

Externe Kompensation

Übersicht / Zuordnung

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Nds. Vermessungs- und Katasterverwaltung



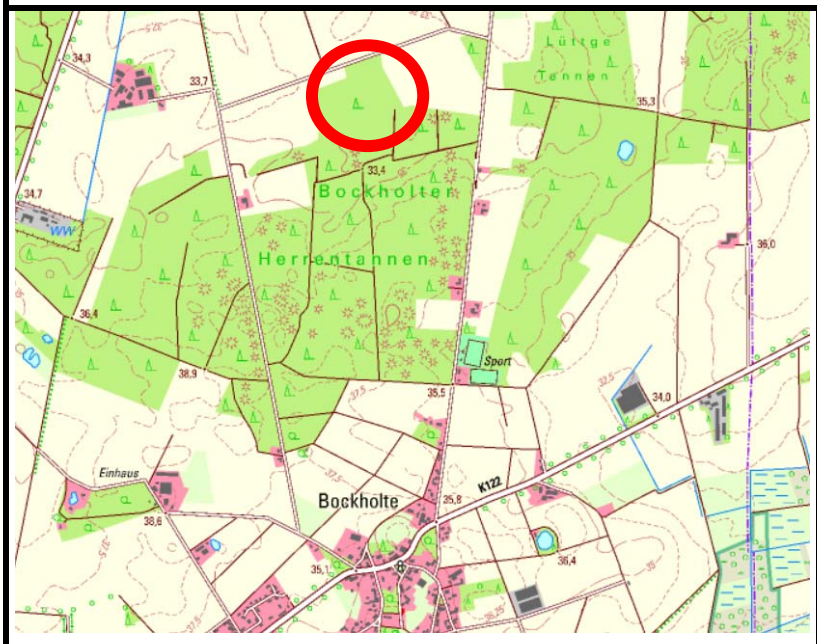
Externe Kompensationsmaßnahme

Flurstücke Nr. 231/1, Flur 2, Gemarkung Bockholte

Gesamtgröße: 16.922 m² / 8.461 WE

zugeordnet:

Bauvorhaben Stürmeyer	4.380 m² / 2.190 WE
BBP Nr. 137	3.448 m² / 1.724 WE
BBP Nr. 122	**358 m² / 179 WE**
noch zur Verfügung:	8.736 m² / 4.368 WE



Quelle: https://www.umweltkarten-niedersachsen.de

Stadt Werlte

Anlage 2
der Begründung
zum
Bebauungsplan Nr. 122
„Neue Mitte“

Externe Kompensation

Übersicht / Zuordnung

Büro für Stadtplanung, Werlte **09/2026**

Landkreis Emsland
Der Landrat

Landkreis Emsland · Postfach 15 62 · 49705 Meppen

Stadt Werlte
Marktstraße 1
49757 Werlte

Fachbereich:
Hochbau
Kontakt:
[redacted] ei
Gebäude: Flügel/Zi.-Nr.
Kreishaus I B 527, II OG
Telefon-Vermittlung 05931 44-0
Internet: http://www.emsland.de
[redacted]

Datum u. Zeichen Ihres Schreibens:
01.04.2026, -

Mein Zeichen:
65-610-531-151
Az.: 2281/2026

☎ Durchwahl: [redacted]

Meppen
08.05.2026

Bauleitplanung der Stadt Werlte
Bebauungsplan Nr. 122, "Neue Mitte"
Frühzeitiges Beteiligungsverfahren gemäß § 4 (1) Baugesetzbuch (BauGB)

Zum Entwurf der o. g. Bauleitplanung nehme ich als Träger öffentlicher Belange wie folgt Stellung:

Städtebau

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich in einem Sanierungsgebiet. Die Sanierungssatzung ist in der Abwägung zu berücksichtigen.

Wasserwirtschaft

Die Niederschlagswasserbeseitigung ist nach aktuellen Erkenntnissen in der Stadtentwicklung und dem Klimaschutz sowie der Klimafolgenanpassung zu gestalten. Für das Plangebiet ist eine wasserrechtliche Erlaubnis für die Gewässerbenutzung durch aus dem Gebiet abgeleitetes Abwasser (gesammeltes Niederschlagswasser) zu beantragen oder zu aktualisieren.

Abfall und Bodenschutz

Es wird darauf hingewiesen, dass sich im Plangebiet ein Altstandort befindet. Diese Fläche wird im Altlastenverzeichnis des Landkreises Emsland unter der Anlagennummer 454 057 5 904 0004 mit der Bezeichnung „Ehem. Heizöllager" geführt. Auf der Altlast befanden sich 2 Tankbehälter, die entsorgt worden sind. Des Weiteren wurde ca. 45 Tonnen belasteter Boden entsorgt. Nutzungseinschränkungen für die Folgenutzung als Handels- und Dienstleistungszentrum ergeben sich nicht.

Es wird darauf hingewiesen, dass umliegend zum Plangebiet mehrere Altstandorte registriert sind. Bei mehreren Altstandorten liegen der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde (UAB/UBB) keine ausreichenden Untersuchungen zu den Altstandorten vor. Demzufolge ist zu den Altstandorten keine abschließende Stellungnahme möglich.

Es wird daher empfohlen, die textlichen Festsetzungen des B-Planes wie folgt zu ergänzen:

- Sollten sich bei Erdarbeiten organoleptisch (geruchliche/visuelle) Hinweise auf erhebliche Kontaminationsbereiche oder Abfallablagerungen ergeben, sind die Bauarbeiten vorläufig einzustellen und nach unverzüglicher Information des Landkreises Emsland (untere Abfall- und Bodenschutzbehörde) durch den vom Bauherrn einzubindenden Sachverständigen Maßnahmen wie ggf. erforderlich Schutz-/Sicherungsmaßnahmen zu treffen.

Aus Gründen der Vorsorge sind im Planungsgebiet:

- eventuell erforderliche Grundwasserhaltungen bei Tiefbaumaßnahmen vorab mit dem Landkreis Emsland Fachbereich Umwelt, abzustimmen und sachverständig zu begleiten und zu überwachen,
- Grundwasserentnahmen zum Zwecke der Nutzung als Brauchwasser nur zulässig, wenn dieses Wasser vorher auf mögliche Verunreinigungen/Kontaminationen untersucht und durch ein entsprechendes Gutachten nachgewiesen wird, dass das Wasser unbelastet ist
- Grundwasserentnahmen zum Zwecke der Nutzung als Trinkwasser unzulässig. Die Trinkwasserversorgung darf nur über das öffentliche Leitungsnetz erfolgen.

Straßenbau

Das Plangebiet befindet sich südlich der K 146 von km 0,030 – 0,210 und liegt innerhalb der Ortsdurchfahrt in Werlte.

Grundsätzlich bestehen aus straßenbau- und verkehrlicher Sicht gegen die vorgelegte Bauleitplanung keine Bedenken. Die nachfolgenden Punkte sind bei der weiteren Planung zu berücksichtigen:

- Von der Kreisstraße 146 können Emissionen ausgehen. Für in Kenntnis dieses Sachverhaltes errichtete bauliche Anlagen können gegenüber dem Träger der Straßenbaulast keinerlei Entschädigungsansprüche geltend gemacht werden.
- Bei privaten und kommunalen Bauvorhaben, die direkt an der Kreisstraße 146 vorgesehen sind, ist der Fachbereich Straßenbau des Landkreises Emsland zu beteiligen.

Denkmalpflege

Baudenkmalpflege:

Hinsichtlich der Baudenkmalpflege teile ich mit, dass sich in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet ein Baudenkmal im Sinne des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) befindet.

Hierbei handelt es sich um die katholische Kirchenanlage (Baukomplex) in Werlte mit all ihren Bestandteilen, insb. der St. Sixtus Kirche und dem zugehörigen Kirchhof sowie Kruzifix, Pfarrhaus, Scheune und Pfarrgarten. Die Kirchenanlage ist vom Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege gemäß § 3 Abs. 3 NDSchG mit der Kennziffer 454057Gr0001 in das Verzeichnis der Baudenkmale des Landes Niedersachsen aufgenommen worden und unterliegt den Bestimmungen des NDSchG.

An der Erhaltung sowie am Schutz des Gebäudes und an der Wahrung des unbeeinträchtigten Erscheinungsbildes des Denkmals besteht ein öffentliches Interesse.

Gemäß § 8 NDSchG dürfen in der Umgebung eines Baudenkmals Anlagen u. a. nicht errichtet werden, wenn dadurch das Erscheinungsbild des Denkmals beeinträchtigt wird (Umgebungsschutz).

Die Beurteilung, ob eine Beeinträchtigung eines Baudenkmals vorliegt, obliegt in jedem Fall den Denkmalschutzbehörden und wird im Einzelfall im Baugenehmigungs- oder denkmalrechtlichen Verfahren geprüft. Da eine Bebauung für das Baudenkmal eine Beeinträchtigung darstellen kann, ist die Untere Denkmalschutzbehörde rechtzeitig im konkreten Baugenehmigungsverfahren zu beteiligen.

Folgendes ist daher in die Planunterlagen aufzunehmen:

- Für das MK 8 sowie das MK 6 im Bereich der Hauptstraße 13-21 darf aus denkmalfachlicher Sicht eine Bebauung nicht höher als zwei Vollgeschosse ausgeführt werden.
    - Die Traufhöhe der Gebäude gegenüber der Kirche darf nicht höher als die Traufhöhe der Kirche selbst werden.

- Die Firsthöhe bzw. die Gesamthöhe darf die Höhe des Firstes des Kirchenschiffes nicht überragen.
- Es ist ein geneigtes Dach auszubilden.

- Für die Gebäude an der Hauptstraße 9-11 ist zu beachten, dass die Gesamthöhe des Gebäudes die Höhe des Firstes des Kirchenschiffes nicht überragen darf.
- Aus Gründen des denkmalrechtlichen Umgebungsschutzes (§ 8 NDSchG) können im Einzelfall die denkmalfachlichen Anforderungen über den in der Begründung des Bebauungsplanes festgesetzten Vorgaben zur baulichen Nutzung liegen.
- Die Untere Denkmalschutzbehörde ist rechtzeitig im konkreten Baugenehmigungsverfahren zu beteiligen.

Bodendenkmalpflege:

Hinsichtlich der Bodendenkmalpflege teile ich mit, dass sich in der Umgebung des Plangebietes ein Bodendenkmal im Sinne des § 3 Abs. 4 NDSchG befindet:

NLD-Identifikationsnummer: 454/1875.00009-F

Objektbezeichnung: Brandgrab

Darüber hinaus ist auf der Karte der Preussischen Landesaufnahme zu sehen, dass innerhalb des Plangebietes ältere Vorgängerbauten standen. Im Zusammenhang mit dieser Karte der Preussischen Landesaufnahme, dem Bodendenkmal und dem Kirchenkomplex St. Sixtus, dessen Ursprünge bis ins Mittelalter reichen, sind Funde innerhalb des Plangebietes zu erwarten, d. h. die Zerstörung weiterer Bodendenkmale kann nicht ausgeschlossen werden.

Bodendenkmale stehen unter Denkmalschutz und sind grundsätzlich zu erhalten und zu schützen. Da im Rahmen der geplanten Baumaßnahme die Zerstörung möglicher weiterer Bodendenkmale zu erwarten ist, steht die Genehmigung von vornherein unter dem Vorbehalt vorheriger Sicherung und Dokumentation der Denkmalsubstanz.

Sämtliche Erdarbeiten in diesem Bereich bedürfen daher einer denkmalrechtlichen Genehmigung (§ 13 NDSchG). Eine Zerstörung von Bodendenkmalen ohne vorherige fachkundige Untersuchung oder Grabung ist im Ergebnis ausnahmslos unzulässig.

Aus diesen Gründen bitte ich, Folgendes in die Planunterlagen aufzunehmen:

- Zum Schutz vor der Zerstörung weiterer Bodendenkmale ist bei sämtlichen Erdarbeiten eine Begleitung des Oberbodenabtrags durch einen Sachverständigen/Beauftragten der Archäologie (Bagger mit großer Räumschaufel ohne Zähne) erforderlich. Außerdem sind sämtliche Abbrüche von Bestandsgebäuden archäologisch begleiten zu lassen. Das weitere Vorgehen sowie Umfang und Dauer ggf. weiterer archäologischer Arbeiten sind von der Befundsituation abhängig. Erst nach Abschluss aller archäologischen Arbeiten kann die betroffene Fläche von der Kreisarchäologie zur Bebauung freigegeben werden. Die dafür anfallenden Kosten und evtl. etwaige Grabungskosten sind durch den Verursacher zu tragen. Zur Abstimmung des weiteren Vorgehens muss sich der Vorhabenträger daher frühzeitig (6 bis 8 Wochen vor Baubeginn) mit der archäologischen Denkmalpflege in Verbindung setzen.

  Sie erreichen die Kreisarchäologie des Landkreises Emsland unter folgender Rufnummer: (05931) 5970 112 oder (05931) 6605. Für nähere Informationen zu den Bodendenkmalen steht Ihnen die Kreisarchäologie unter o. g. Telefonnummern zur Verfügung.
- Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde gemacht werden, sind diese unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde, der Gemeinde oder einem Beauftragten für die archäologische Denkmalpflege anzuzeigen (§ 14 Abs. 1 NDSchG).
- Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet (§ 14 Abs. 2 NDSchG).

In Vertretung

Dr. Kiehl
Kreisbaurat

NLStBV
Wir in Niedersachsen: mobil. regional. sicher!

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Lingen

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Lingen, Postfach 20 80, 49790 Lingen (Ems)

Samtgemeinde Werlte
Marktstraße 1
49757 Werlte

Bearbeitet von
[redacted]
E-Mail
[redacted]

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom	Mein Zeichen (Bei Antwort angeben)	Durchwahl 0591 8007-	Lingen
01.04.2026	2111/21101 21102	[redacted]	27.04.2026

Bauleitplanung der Samtgemeinde Werlte
A 51. Änderung des Flächennutzungsplanes
Bauleitplanung der Stadt Werlte
Bebauungsplan Nr. 122 „Neue Mitte“
Hier: Frühzeitige Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

vorgesehen ist im Parallelverfahren die Flächennutzungsplanänderung A 51. der Samtgemeinde Werlte sowie die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 122 „Neue Mitte“ der Stadt Werlte. Das Plangebiet befindet sich in der Ortsmitte von Werlte. Es liegt unmittelbar östlich der Landesstraße 30 (Loruper Straße) und wird im Norden von der Kreisstraße 146 (Kolpingstraße) begrenzt. Am Südrand des Plangebietes verläuft die Landesstraße 55 (Hauptstraße). Den Ostrand des Plangebietes bildet die Stadtstraße „Marktstraße“, die von Süden nach Norden verläuft. In Bezug auf die L 30 und L 55 liegt das Plangebiet innerhalb der festgesetzten anbaurechtlichen Ortsdurchfahrt gem. § 4 Abs. 1 Nieders. Straßengesetz (NStrG).
Planungsanlass und Ziele ist die Umgestaltung des Innenstadtbereiches mittels städtebaulicher Neuordnung. U.a. ist am Knotenpunkt L 30 / L 55 die Errichtung eines Kreisverkehrsplatzes (KVP) mit Anbindung der Stadtstraße „Am Markt“ vorgesehen.

Auf die zwischen der Gemeinde Werlte und dem Land Niedersachsen bzgl. der dem Plangebiet angrenzenden Teilabschnitte L 30 und L 55 abgeschlossenen Vereinbarungen vom 06.05.2014 / 07.05.2014 und vom 01.02.2016 / 04.02.2016 wird hingewiesen.

In straßenbaulicher und verkehrstechnischer Sicht nehme ich zu den Planungen wie folgt Stellung:

- Im Zusammenhang mit der Fertigstellung der westlichen Ortskernentlastungsstraße (Kasernenstraße) sollen die dem Plangebiet angrenzenden Teilabschnitte L 30 (Loruper Straße) und L 55 (Hauptstraße) zur Stadtstraße abgestuft werden. Entsprechende Abstimmungsgespräche werden zurzeit zwischen der Stadt Werlte, der NLStBV Geschäftsbereich Lingen und dem Landkreis Emsland geführt. Sofern vor Rechtskraft des Bebauungsplanes Nr. 122 die o.g. Teilabschnitte der L 30 und L 55 rechtswirksam zur

Hinweis: Personenbezogene Daten werden gem. Art. 6 Abs. 1 DSGVO i. V. m. § 3 NDSG verarbeitet. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite https://www.strassenbau.niedersachsen.de unter Service. Auf Wunsch senden wir Ihnen die Informationen zu.

Stadtstraße abgestuft werden, bestehen gegen die Planungen keine Bedenken. Andernfalls ist im Weiteren durch die Stadt Werlte die Machbarkeit und die Ausgestaltung der Straßenplanungen mit Bezug zur L 30 und L 55, insbesondere die KVP-Planung, innerhalb des laufenden Bauleitplanverfahrens unter Vorlage einer Verkehrsuntersuchung mit Leistungsfähigkeitsberechnung sowie entsprechender Lagepläne einvernehmlich mit dem Geschäftsbereich Lingen abzustimmen. Die Planung der Straßenbaumaßnahmen hat nach den Planungsgrundsätzen des Geschäftsbereiches Lingen zu erfolgen. Zur rechtlichen Regelung ist vor Baubeginn der Abschluss einer Vereinbarung zwischen dem Land (Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, GB Lingen) und der Stadt Werlte erforderlich. Kostenträger für die Herstellung der Maßnahmen im Zuge der L 30 und L 55 ist die Stadt Werlte. Die dadurch dem Land entstehenden Mehrunterhaltungskosten sind von der Stadt Werlte auf der Grundlage der Ablösungsrichtlinien dem Land zu erstatten.

- In den Bebauungsplan bitte ich zusätzlich den folgenden Hinweis aufzunehmen:

  „Von den Landesstraßen 30, 55 und 62 gehen erhebliche Emissionen aus. Aus dem Plangebiet können gegenüber dem Träger der Straßenbaulast keinerlei Entschädigungsansprüche hinsichtlich Immissionsschutz geltend gemacht werden.“

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrage
[redacted]

Wasserverband Hümmling

Rastdorfer Straße 100 | 49757 Werlte

Hümmling WASSERVERBAND

☎ 05951 9555 - 0
05951 9555 – 50
info@wasserverband-huemmling.de
www.wasserverband-huemmling.de

Wasserverband Hümmling - Postfach 12 58 - 49754 Werlte

Stadt Werlte
Postfach 11 64

49753 Werlte

Ihr Zeichen/ Ihre Nachricht vom:	Ansprechpartner:	Durchwahl:	Datum:
01.04.2026	[redacted]	[redacted]	30.04.2026

Bauleitplanung der Stadt Werlte;

hier: Aufstellung des Bebauungsplanes Nr.: 122
„Neue Mitte“

Frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die o.g. vorgesehene Aufstellung des Bebauungsplanes bestehen seitens des Wasserverbandes Hümmling keine grundsätzlichen Bedenken.

Dass die im Rahmen der geplanten Baumaßnahmen erforderlichen Änderungen an den Ver- und Entsorgungsanlagen zu gegebener Zeit mit den jeweiligen Trägern abgestimmt werden sollen, wird zur Kenntnis genommen, sehr begrüßt und von hier für sehr wichtig erachtet.

Es wird jedoch schon jetzt in Bezug auf die im Plangebiet vorhandenen Trinkwasserleitungen (Versorgungsleitungen und Hausanschlüsse) darauf hingewiesen, dass in der Detailplanung Leitungstrassen von jeglicher Bebauung und Bepflanzung, insbesondere Baumbepflanzung, frei zu halten sind. Wo dies nicht möglich ist, wird darum gebeten, sich frühzeitig mit dem Verband in Verbindung zu setzen, um die erforderlichen Baumaßnahmen zu koordinieren und aufeinander abstimmen zu können. In diesem Zusammenhang wird insbesondere auf die ggf. erforderliche Umlegung der im Bereich des geplanten Kreisverkehrs (Hauptstraße-Loruper Straße) verlegte Haupttrinkwasserversorgungsleitung der Dimension DN 300 hingewiesen.

Ferner sind die im Zuge der geplanten Baumaßnahmen freigelegten Nebenanlagen wie Einbaugarnituren und Straßenkappen vorhandener Trinkwasserhausanschlüsse sowie Schieber und Unterflurhydranten des Trinkwasserleitungsnetzes fachgerecht zu sichern und im Zuge von Oberflächenerneuerungen fachgerecht wieder einzufassen. Sollten im Zuge der Baumaßnahmen Hydranten-, Schieber- und Hausanschlusskappen an neue Höhenverhältnisse angepasst werden müssen, so ist auch hier der Wasserverband Hümmling zur Durchführung entsprechender Maßnahmen rechtzeitig zu benachrichtigen.

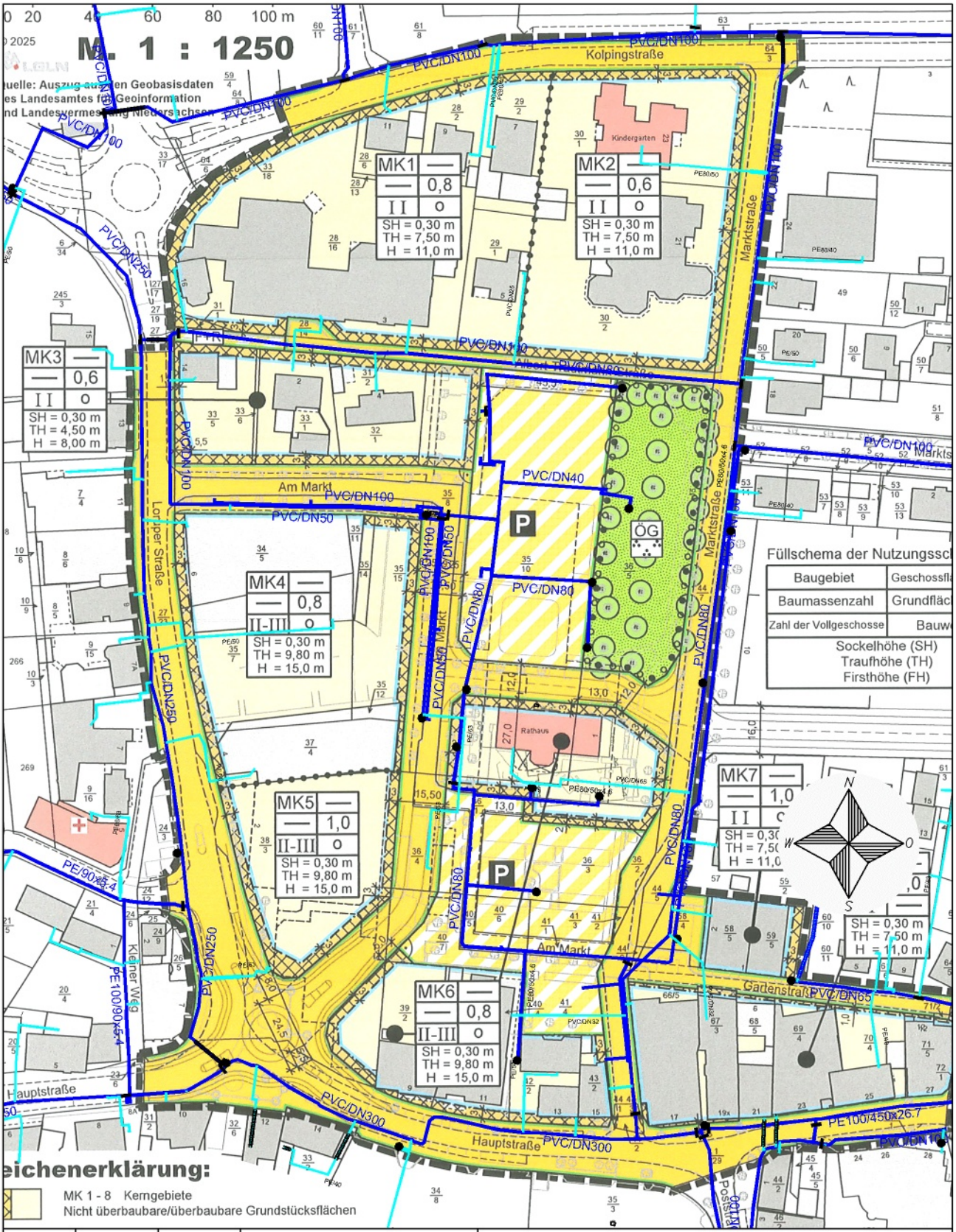
In Bezug auf die geplante Verlängerung der Straße „Am Markt“ wird auf die zu berücksichtigenden und anbei liegenden „Technischen Hinweise für die trinkwasserseitige Ausbauplanung von Bau-, Gewerbe-, und Industriegebieten“ hingewiesen.

Die Lage der vorhandenen Trinkwasserleitungen ist dem anbei liegenden Übersichtslageplan zu entnehmen.

Hinsichtlich des erforderlichen Umfanges und Detaillierungsgrades der Umweltprüfung sind aus Sicht des Verbandes keine Anmerkungen zu machen.

Mit freundlichem Gruß
Im Auftrag

[redacted]



	Datum	Name
Bearb.	23.04. 2026	
Maßstab	ohne	

Kartengrundlage:
LGLN Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
© 2026
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung

Anlage zur Stellungnahme des Wasserverbandes Hümmling:
Geplante Aufstellung des Bebebauungsplanes Nr. 122 "Neue Mitte" der Stadt Werlte

Wasserverband Hümmling
Rastdorfer Straße 100
49757 Werlte

L a g e p l a n

vorhandene Trinkwasserversorgungsleitung
vorhandene Trinkwasserhausanschlussleitung
vorhandener Unterflurhydrant
vorhandener Schieber

Wasserverband Hümmling

Rastdorfer Straße 100 | 49757 Werlte

☎ 05951 9555 - 0
🖷 05951 9555 – 50
info@wasserverband-huemmling.de
www.wasserverband-huemmling.de

Technische Hinweise für die trinkwasserseitige Ausbauplanung

von Bau-, Gewerbe-, und Industriegebieten

Es ist zur trinkwasserseitigen Erschließung des Plangebietes und zur späteren Überwachung und Wartung des Rohrleitungsnetzes erforderlich, seitens des Maßnahmenträgers im öffentlichen Verkehrsraum entlang der Straßen des Plangebietes einseitig einen Streifen mit einer Breite von rd. 1,25 m zur Verfügung gestellt zu bekommen, der ausschließlich diesem Zweck dient und frei von Versickerungsmulden, Rigolensystemen, Baumbepflanzungen und Befestigungen ist. Es ist sicherzustellen, dass weder das Maß der Leitungsüberdeckung (z. B. durch den Einbau von Versickerungsmulden) verändert noch die Zugänglichkeit der Leitung (z. B. durch Baumbepflanzung) eingeschränkt oder behindert wird. Soweit eine Oberflächenbefestigung des Leitungsstreifens dennoch vorgesehen ist, ist ein wiederverwendbarer Platten- oder Pflasterbelag zu wählen (kein Asphalt).

Für die Planung der erforderlichen Löschwasserversorgung wird darauf hingewiesen, dass bei Inanspruchnahme des öffentlichen Trinkwasserleitungsnetzes das Löschwasserdargebot von der Leistungsfähigkeit des vorhandenen Rohrnetzes und der jeweiligen Versorgungssituation im Bedarfsfall abhängig ist.

Bei der Durchführung der Ersatz- und Kompensationsmaßnahmen für den Eingriff in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild ist ein Mindestabstand von 2,5 m zu vorhandenen und geplanten Wasserleitungen insbesondere mit Baumbepflanzungen einzuhalten. Auf das DVGW-Arbeitsblatt GW 125 wird in diesem Zusammenhang hingewiesen.